



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

23 במרס 2023

1612

א' בניסן התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023

ו' 2024), התשפ"ג-2023. 354

354	פרק א': מטרת החוק.
354	פרק ב': הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום
488	פרק ג': ייעול הליכי רישוי סביבתי
572	פרק ד': גז טבעי
582	פרק ה': גמישות ניהולית במערכת החינוך
586	פרק ו': פסולת בניין
610	פרק ז': בנקאות ואשראי
616	פרק ח': יבוא מוצרי מזון
644	פרק ט': תיווך בביטוח ובחיסכון פנסיוני
654	פרק י': תדרי רדיו
658	פרק י"א: הפחתת רגולציה
664	פרק י"ב: אנרגיה
666	פרק י"ג: ייעול השימוש בתשתיות תחבורה ציבורית
668	פרק י"ד: חסמי ייבוא
670	פרק ט"ו: התחדשות עירונית
684	פרק ט"ז: הגברת התחרותיות בענף המזון והטואלטיקה
688	פרק י"ז: שמירה על מקרקעי ישראל
692	פרק י"ח: ייעול מערכי האבטחה
702	פרק י"ט: בריאות
720	פרק כ': רשויות מקומיות
740	פרק כ"א: קקלאות
746	פרק כ"ב: תכנון ובנייה
758	פרק כ"ג: השכרה ארוכת טווח
768	פרק כ"ד: קידום תשתיות לאומיות
862	פרק כ"ה: שונות
864	פרק כ"ו: תחילה

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023

ו' 2024), התשפ"ג-2023. 866

866	פרק א': מטרת החוק
866	פרק ב': מקרקעי הקרן הקיימת לישראל – היטל מימון פיתוח
866	פרק ג': גבייה ממשלתית
874	פרק ד': מיסוי בשוק הדיור
896	פרק ה': ביטוח לאומי
904	פרק ו': התאגיד לפיקוח וטרינרי
908	פרק ז': רכבת תחתית (מטרו) – רכיב למימון
924	פרק ח': גמלאות וקצבת גישור
930	פרק ט': מסים
956	פרק י': צמצום השימוש במזומן
963	פרק י"א: תחילה

הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 23) (הוראת שעה).

התשפ"ג-2023. 964

פרק כ"ד: קידום תשתיות לאומיות

- השם 93. פרק זה יהיה "חוק לקידום תשתיות לאומיות, התשפ"ג-2023".
- סעיפי החוק 94. ואלה סעיפי החוק לקידום תשתיות לאומיות, התשפ"ג-2023:

"חלק א': הוראות כלליות

פרק א': מטרה והגדרות

- מטרה 1. חוק זה מטרתו לקבוע הוראות שונות לשם קידום מיזמי תשתית, בין השאר באמצעות –
- (1) הסדרת תהליך הרישום והמיפוי של קווי תשתית;
- (2) קביעת הוראות לעניין תיעודן של מיזמי תשתית חיוניים ומיזמי תשתית חיוניים מועדפים;
- (3) הסרת חסמים בקידום מיזמי תשתית, ובכלל זה חסמים אסדרתיים, בשלבי התכנון, ההקמה, ההפעלה והתחזוקה של מיזמים כאמור.

ד ב ר י ה ס ב ר

אם לא יינקטו צעדים משמעותיים שמטרתם לפשט, לייעל ולשכלל את הליכי קידוםם וביצועם של מיזמי תשתית, המחסור בתשתיות במדינת ישראל אף צפוי להתעצם בשל קצב גידול אוכלוסייה גבוה במיוחד. על רקע אתגרים אלה, מוצע לקבוע הסדרים ומנגנונים שייתנו מענה מקיף לקשיים המתוארים, כפי שיפורט בהרחבה להלן.

בחוק המוצע מוצעים כמה מישורי טיפול מרכזיים:

(1) איסוף שיטתי וטיוב המידע בדבר מיקומן של תשתיות בתת-הקרקע ומידע נוסף הנוגע לקידום מיזמי תשתית, וזאת, ככל הניתן, על פי סטנדרטים אחידים שייקבעו. זאת, במטרה לייעל את הליכי תיאום התשתיות (כהגדרתם בחוק המוצע), הנחשבים כיום לגורם מעכב מרכזי בקידוםם של מיזמי תשתית;

(2) קביעת לוחות זמנים והסדרים בנוגע להעתקת קווי תשתית לצורך קידום מיזם תשתית, בלוחות זמנים יעילים ומקוצרים;

(3) ייעול הליכי קבלת אישורי פעולה הנדרשים בקשר למיזמי תשתית באופן שמאסדרים וגופי תשתית שאישוריהם נדרשים לצורך קידום מיזמי תשתית (להלן – גורמים מוסמכים). יחויבו לגבש ולפרסם נוהל שיפרט את כלל האישורים שבכוחם לתת, את המסמכים הדרושים לשם כך, את לוחות הזמנים לנתינתם ואת מנגנוני הערר או ההשגה הקבועים בדין; זאת כדי לייצר שקיפות וודאות בעבור כל גוף מבצע המבקש לפעול בקשר למיזם תשתית. כמו כן מוצע כי גורמים מוסמכים כאמור יקבעו סוגי אישורים אשר בחלוף פרקי זמן שיקבעו הגורמים המוסמכים האמורים, יראו באישורים אלה, המבוקשים במסגרת מיזמי תשתית חיוניים, כאילו ניתנו, וזאת אף שהגורם המוסמך הרלוונטי לא נתן את אישור הפעולה בפועל (להלן – אישור שבשתיקה) והכול בכפוף להגבלות ולהסדרים שיפורטו להלן.

סעיפים בפרק כ"ד להצעת חוק זו, מוצעת מתכונת 93 ו-94 היוצרת דבר חקיקה עצמאי ולפיה הסעיף הראשון בפרק זה (סעיף 93) יקים את החוק החדש שיווצר – חוק לקידום תשתיות לאומיות, התשפ"ג-2023 (בפרק זה – החוק המוצע), והסעיף השני (סעיף 94) מביא את נוסח החוק המוצע בדבר חקיקה נפרד.

חלק א' לחוק המוצע: הוראות כלליות

פרק א': מטרה והגדרות

כללי וסעיף 1 לחוק המוצע

הקמת מיזמי תשתית בישראל היא אחת מהמשימות המורכבות והחשובות במשק הישראלי, בין השאר על רקע מחקרים שונים המעידים על הקשר בין רמת התשתיות לבין רמת הפרייה במשק. כדי לייצר רמת תשתיות נאותה בישראל, אשר צפויה, בין השאר, להפחית את הגורש בכבישים, להבטיח את אספקת החשמל והמים ולעמוד ביעדי האקלים והאנרגיה המתחדשת, פועלת מדינת ישראל לקידום מספר רב של מיזמי תשתית. קידוםם של מיזמי התשתית יאפשר להשיג את המטרות האמורות לצורך הגדלת הפרייה והשגת תועלות כלכליות, חברתיות ואורבניות המשפיעות על רמת החיים של תושבי המדינה.

הגם שמדובר ביעד לאומי מרכזי, הקמת מיזמי תשתית בישראל נתקלת בחסמים רבים, הן בשלב התכנוני והן בשלב הביצועי, המקשים על ביצוע מיזמי התשתית במועדם, באופן המחריף את המחסור בתשתיות במדינה.

חסמים אלה נגרמים, בין השאר, בשל מחסור במידע על אודות מיקומן של תשתיות בתת-הקרקע, ריבוי גופי התשתית הרלוונטיים ביחס למיזם התשתית וכן ריבוי המאסדרים המעורבים בנתינת אישורים לצורך תכנון והקמת המיזם.

“אישור פעולה” – כל אחד מאלה:

דברי הסבר

חלק ג' לחוק המוצע כולל הוראות לקביעת זהותם של מיזמי התשתית החיוניים, מיזמי תשתית שבשל היקפם או תנאים אחרים המפורטים בתוספת הראשונה המוצעת, קיימת חשיבות מוגברת לקידום המהיר לצורך הבטחת צורכי המשק הישראלי. בהמשך לכך מוצע לקבוע הוראות שעניינן הסרת חסמים ביחס למיזמי תשתית חיוניים, ובכלל זה הוראות לקביעת אישורים שיחול לגביהם מנגנון אישור שבשתיקה, הוראות בנוגע להסרת חסמים בתחום רישוי עסקים, הוראות אשר יאפשרו את העברתו של שטח שבו קודם מיזם כאמור חזרה לרשות המקומית הוראות הנוגעות לאישור הסדרי תנועה וכן והבניית שיקול הדעת של פקיד היערו.

חלק ד' של החוק המוצע כולל הוראות שלפיהן תהיה הממשלה רשאית לבחור עד עשרה מיזמי תשתית חיוניים מועדפים סך הכול וכן הוראות בדבר השיקולים אשר ינחו בעת בחירתם של מיזמים אלה ובדבר פרסומם. עוד כולל חלק זה של החוק המוצע הוראות שעניינן הסרת חסמים ספציפיים לצורך קידום של מיזמי תשתית חיוניים מועדפים (כהגדרתם להלן) ובין השאר קביעת סיפי רעש מותרים אגב ביצוע מיזמים מועדפים, הוראות לעניין הוצאת צווי הפסקה מינהליים, חובות התייעצות של פקיד היערו, לוחות זמנים לטיפול בעתיקות וכן הוראות שעניינן השתתפות עליונה של יוזם של שינוי לאחר אישור תוכנית למיזם תשתית חיוני מועדף בהתאם לחוק התכנון והבנייה.

חלק ה' של החוק המוצע כולל הוראות שונות שעניינן תיקונים עקיפים לדברי חקיקה שונים כדי לייעל את הליכי התכנון של מיזמי תשתית, כגון תיקונים בחוק התכנון והבנייה שמטרתם קיצור לוחות הזמנים בשלב התכנון, קיצור המועדים לפעולות היעצות הסביבתיות לגבי תוכניות לתשתיות לאומיות כהגדרתן בחוק התכנון והבנייה ותוכנית דרך, הנידונות במועצה הארצית ובועדות מחוזיות, וכן תיקונים שמטרתם הסרת חסמים בשלב ביצוע התוכניות למשל בתיקון פקודת הקרקעות אשר מקנה לגופים המבצעים מיזמי תשתיות חיוניים מועדפים הרשאה לרכוש קרקע נדרשת למיזם. נוסף על כך התיקונים העקיפים כוללים הוראות שעניינן קידום מיזמי תשתית בתחום האנרגיה המתחדשת על ידי מתן תמריצים בדמות פטור מהיטלי תיעול וסלילה למיתקנים פוטו-וולטאים מסוימים.

סעיף 2 לחוק המוצע

מוצע לקבוע, בין השאר, את ההגדרות המפורטות להלן, הרלוונטיות להוראות החוק המוצע:

להגדרה “אישור פעולה” – החוק המוצע כולל הוראות לעניין הממשקים שבין גופים מבצעים האמונים על קידום מיזמי תשתית ובין גורמים מוסמכים. בסעיפים 29 ו-30 לחוק המוצע קבועות הוראות המורות לגורמים המוסמכים לגבש ולפרסם נוהל שיפרט את כלל האישורים שבכוחם

(4) מתן עדיפות למיזמי תשתית חיוניים ומיזמי תשתית חיוניים מועדפים, שלגביהם מוצע לקבוע שורת הסדרים שונים ממנגנוני האישור והביצוע הנהוגים כיום, וכן לתת להם עדיפות על פני שאר מיזמי התשתית;

(5) טיוב מנגנוני אסדרה קיימים בשלבים השונים של הקמת תשתיות, החל משלב התכנון ועד לשלב הביצוע, וזאת כדי לייעל את הליכי ההקמה של תשתיות מצד אחד, בלי לגרום מחשיבות הפיקוח והאסדרה מצד שני.

החוק המוצע מחולק לכמה חלקים:

חלק א' של החוק המוצע כולל סעיף מטרה, הגדרות רלוונטיות לחוק המוצע וכן הוראות באשר לאופן תיעודם של מיזמי תשתית בהתאם לחשיבותם, כך שגורמים מוסמכים ייתנו עדיפות בעת מתן מענה לפניות בקשר עם מיזמי תשתית חיוניים (כהגדרתם להלן).

כמו כן יתעדפו גורמים כאמור מיזמי תשתית חיוניים מועדפים (כהגדרתם להלן) על פני מיזמי תשתית חיוניים, בן השאר באמצעות כך שימנו נציגים מטעמם אשר יוסמכו לטפל בפניות בנוגע לכל מיזם תשתית חיוני מועדף ולרכז אותן. הנציגים ימנו הן לצורך מיזמי תשתיות חיוניים מועדפים והן לצורך מיזמי תשתית בתחום האנרגיה המתחדשת גם אם אין המדובר במיזם תשתית חיוני מועדף, זאת בשל כך שממשק האנרגיה המתחדשת מתבסס על ערכם המצטבר של מיזמי תשתית רבים בגדלים שונים המפורזים גאוגרפית ברחבי הארץ.

חלק ב' של החוק המוצע כולל הוראות הקובעות חובות להעברת מידע בנוגע למיקום קווי תשתית באמצעות מיפויי תשתית וכן העברת סקרי קרקע (כהגדרתם בחוק המוצע) אשר בוצעו במסגרת מיזמי תשתית, אל מאגר המיפוי, לצורך יצירת מאגר מידע מקיף אשר יקל על הליכים תכנוניים עתידיים ויקצר את פרקי הזמן שבהם מתבצעות היום עבודות לאיתור תשתיות.

המטרה במאגר מיפוי זה היא שבעתיד, ובהתגבש מלאך המידע, גופים מבצעים יוכלו לדעת מה התוואי של כל קו תשתית בשטח שבו ירצו לבצע עבודות באופן שבו יתייתר הצורך לפנות לכלל גופי התשתית, לצורך קבלת תמונה מלאה באשר לזהותם של בעלי העניין בשטח הרלוונטי.

בהמשך לכך חלק ב' לחוק המוצע כולל הוראות שעניינן הסרת חסמים, ובין השאר הוראות שעניינן העתקת קווי תשתית שלא היו ידועים בשלב התכנון או שמידע בעניינם לא הועבר למאגר המידע בהתאם להוראות החוק המוצע, העתקת תשתיות פסיביות (אשר מיקומן היה ידוע עוד בשלב התכנון) והוראות לנשיאה בעלויות העתקת קווי תשתית לצורך קידום של מיזמי תשתית וכן הסרת חסמים נוספים. נוסף על כך חלק ב' כולל הוראות לעניין פרסום נוהל פנייה לגורם מוסמך או גוף תשתית.

(1) רישיון, היתר, או כל אישור אחר, הנדרש לפי דין מגורם מוסמך לשם ביצוע פעולה, לרבות רישיון, היתר או אישור כאמור הניתן לגבי מכשיר;

(2) פטור מרישיון, היתר או אישור, כאמור בפסקה (1), או פטור מביצוע פעולה, הניתנים לאדם, לפי דין, מגורם מוסמך;

“גוף מבצע” – גוף האחראי על מיזם תשתית מכוח דין, מכוח זיכיון, רישיון או היתר שניתן לפי דין, מכוח החלטת ממשלה או מכוח הסכם עם גוף ציבורי;
“גוף ציבורי” – כל אחד מהגופים שלהלן:

(1) הממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם;

(2) רשות מקומית;

(3) תאגיד שהוקם לפי חוק;

(4) תאגיד שנמצא בבעלות או בשליטה של הממשלה או של רשות מקומית, לרבות חברת בת ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל”ה-1975¹⁷², או חברה עירונית כהגדרתה בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ”ה-1985¹⁷³;

“גוף תשתית” – גוף המחזיק קו תשתית;

ד ב ר י ה ס ב ר

מיזם תשתית מכוח דין, או מכוח זיכיון רישיון או היתר שניתן לפי חוק, מכוח החלטת ממשלה או מכוח הסכם שכת עימו גוף ציבורי. בפועל, גופים אלה עשויים להיות חברות ממשלתיות האמונות על ביצוע של מיזמים מטעם הממשלה כמו חברת נתיבי ישראל, חברת חוצה ישראל וחברת נתיבי תחבורה עירוניים, חברות האמונות על משקים מסוימים כמו חברת מקורות, חברת חשמל וחברת נמלי ישראל, גופים שעליהם הוטל לבצע מיזם על ידי הממשלה כמו צוות תוכנית אב לתחבורה, וחברות נוספות.

להגדרה “גוף ציבורי” – על פי המוצע, גוף ציבורי יכול להיות את הממשלה ומשרדי הממשלה על יחידותיהם השונות, יחידה כאמור עשויה להיות יחידת סמך של משרד ממשלתי אך גם יחידה אחרת שהיא חלק מהאישיות המשפטית של המדינה, כמו משטרת ישראל. נוסף על כך מוצע לכלול בגדר גוף ציבורי גם רשויות מקומיות, תאגידים שהוקמו על פי חוק וכן תאגידים שנמצאים בבעלות או בשליטה של הממשלה או של רשות מקומית, קרי חברה ממשלתית, חברת בת ממשלתית או חברות עירוניות.

להגדרה “גוף תשתית” – גוף תשתית הוא גוף המחזיק קווי תשתית. חלק עיקרי ממטרותיו של החוק המוצע הוא להסדיר את חובותיהם של גופי תשתית ביחס לקווי תשתית שבחזקתם לצורך קיצור לוחות הזמנים לקידום של מיזמי

לתת, את המסמכים הדרושים לשם כך, את לוחות הזמנים לנתינתם ואת מנגנוני הערר או ההשגה הקבועים בדין. בסעיפים 32 עד 35 לחוק המוצע נקבע כי גורמים מוסמכים יערכו ויפרסמו רשימה של אישורי פעולה אשר בסמכותם לתת לגופים מבצעים, אשר יהיה ניתן לראות בהם אישורים שבשתיקה בחלוק המועדים המצוינים לצידם ברשימה האמורה.

בהגדרה המוצעת מוצע כי אישור פעולה יהיה כל אחד מאלה: רישיון, היתר או כל אישור אחר הנדרש לפי חוק, תקנה או חוק עזר עירוני, לרבות כזה הניתן לגבי מכשיר וכן מוצע כי ההסדר האמור יחול גם בעבור פטור מכל אחד מאלה אשר גורם מוסמך רשאי לתת לאדם על פי דין. יובהר כי אישורים הניתנים על ידי גורמים מוסמכים הם אישורים ספציפיים הנדרשים לאדם או למקרה ספציפי לצורך קידום מיזם תשתית והם אינם כוללים אישורים והיתרים שיש לקבל ממוסדות התכנון או מרשויות הרישוי לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965 (להלן – חוק התכנון והבנייה), היות שגופים אלה אינם מהווים גורמים מוסמכים לפי ההגדרה המוצעת בחוק זה.

להגדרה “גוף מבצע” – גוף מבצע הוא הגוף האחראי על קידום מיזם התשתית. גוף כאמור יכול שיהיה אחראי על

¹⁷² ס”ח התשל”ה, עמ’ 132.

¹⁷³ ס”ח התשמ”ה, עמ’ 60.

"גורם מוסמך" – גוף ציבורי או גוף תשתית, שגוף מבצע נדרש לפי דין לקבל ממנו אישור פעולה, לשם קידום מיזם תשתית;

"ועדת ההשגות" – הוועדה שהוקמה לפי סעיף 37;

"חומר מסוכן" – כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג–1993¹⁷⁴;

"חוק למניעת מפגעים" – חוק למניעת מפגעים, התשכ"א–1961¹⁷⁵;

"חוק משק החשמל" – חוק משק החשמל, התשנ"ו–1996¹⁷⁶;

"חוק העתיקות" – חוק העתיקות, התשל"ח–1978¹⁷⁷;

"חוק רישוי עסקים" – חוק רישוי עסקים, התשכ"ח–1968¹⁷⁸;

"חוק התכנון והבנייה" – חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965¹⁷⁹;

"חוק התקשורת" – חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982¹⁸⁰;

"חיתוך בדיקה", "חפירת בדיקה" ו"חפירת הצלה" – כהגדרתם בתקנות לפי חוק העתיקות;

"יום התחילה" – יום תחילתו של חוק זה;

"מאגר המיפוי" – מאגר המידע בתחום התשתיות הלאומיות שהוקם לפי החלטת ממשלה;

"מיזם תשתית" – מיזם להקמה, להפעלה או לתחזוקה של תשתית לאומית;

ד ב ר י ה ס ב ר

להגדרה "גורם מוסמך" – גורם מוסמך הוא גוף המוסמך לתת אישור פעולה כהגדרתם בחוק המוצע, הנדרשים לגוף מבצע לצורך עשיית פעולה בקשר עם קידומו הקמתו, הפעלתו ותחזוקתו של מיזם תשתית. גורמים מוסמכים כוללים גם גופים ציבוריים כהגדרתם לעיל וגם גופי תשתית כהגדרתם לעיל. כפי שפורט לעיל, גופי התכנון אינם מנויים בהגדרה זו.

להגדרה "מאגר המיפוי" – המאגר שהוקם בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1074 מיום כ"א בשבט התשע"ו (31 בינואר 2016).

להגדרה "מיזם תשתית" – מיזם תשתית הוא מיזם להקמה, להפעלה או לתחזוקה של תשתיות לאומיות כהגדרתו להלן.

תשתית על ידי גופים מבצעים או גופי תשתית אחרים. בחוק המוצע, לגוף תשתית יש שני "כובעים": לעיתים הוא הגוף המבצע האחראי על ביצוע העבודות והנדרש לקבל אישורים מטעם הגורם המוסמך ולעיתים הוא הגורם המוסמך הנותן אישור לגוף מבצע אחר.

בהקשר זה, יצוין כי בקווי תשתית של תקשורת יש שני סוגי תשתיות: תשתית פסיבית כהגדרתה בחוק התקשורת התשמ"ב–1982 (להלן – חוק התקשורת), ותשתית אקטיבית. לפי חוק התקשורת הבעלות על תשתית התקשורת היא של מי שהתקין את התשתית. יצוין כי החוק המוצע אינו מבחין בין המחזיק בקו לבין הבעלים של הקו ועל כן ייתכן כי הוראות החוק המוצע יחולו בנוגע לשני גופים שונים ביחס לאותו קו תשתית. במקרים אלה יידרש הגוף המבצע לבצע תיאום מול שני הגופים, הן מול המחזיק של התשתית הפסיבית והן מול הבעלים של התשתית האקטיבית.

¹⁷⁴ ס"ח התשנ"ג, עמ' 28.

¹⁷⁵ ס"ח התשכ"א, עמ' 58.

¹⁷⁶ ס"ח התשנ"ו, עמ' 208.

¹⁷⁷ ס"ח התשל"ח, עמ' 76.

¹⁷⁸ ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.

¹⁷⁹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

¹⁸⁰ ס"ח התשמ"ב, עמ' 218.

“מיזם תשתית חיוני” – מיזם המנוי ברשימת מיזמי התשתית החיוניים שפורסמה ברשומות לפי סעיף 31;

“מיזם תשתית חיוני מועדף” – מיזם המנוי ברשימת מיזמי התשתית החיוניים המועדפים שפורסמה ברשומות לפי סעיף 49;

“מיפוי תשתית” – מפה המתארת באופן מפורט את מיקומו של קו תשתית, שנערכה בהתאם למפרט המיפוי;

“מיתקן לייצור אנרגיה מתחדשת” – מיתקן חשמל כהגדרתו בחוק משק החשמל או תחנת כוח, המשמשים לייצור אנרגיה מתחדשת; לעניין הגדרה זו –

“אנרגיה מתחדשת” – אנרגיה שמקורה בניצול קרינת השמש, רוח, מים, פסולת או ביומסה, או בניצול מקור אנרגיה אחר שאינו דלק מאובן או דלק גרעיני; “ביומסה” – מסת חומר אורגני לא מאובן;

“דלק מאובן” – דלק הנוצר מהתאבנות חומר אורגני בסביבה מחוסרת חמצן;

“מנהרת קווי תשתית” – מנהרה אשר עוברים בה שני קווי תשתית לפחות, שאינם חלק מאותה רשת;

“מפרט המיפוי” – המפרט למיפוי לאומי המפורסם באתר האינטרנט של המרכז למיפוי ישראל;

ד ב ר י ה ס ב ר

להערכת קו תשתית שאינו מופיע במיפוי התשתית שהועבר למאגר המיפוי. בהתאם, מוצע לקבוע כי מיפוי תשתית הוא מפה המתארת באופן מפורט את מיפוי קו התשתית שנערכה בהתאם למפרט המיפוי המפורסם באתר האינטרנט של המרכז למיפוי ישראל. מיפוי התשתית האמור ישקף באופן מפורט ככל הניתן את מיקומה של התשתית ביחס לתא השטח שבו היא ממוקמת. יובהר כי מיפוי התשתית יכלול ביחס לקו תשתית, כהגדרתו בחוק המוצע, הן את מה שמתחת לקרקע והן את מה שמעליה ויהיה ניתן ללמוד ממיפוי התשתית את גובה מיקומו של קו התשתית ביחס לקרקע ואת המיתקנים הנלווים לקו התשתית.

להגדרה “מנהרת קווי תשתית” – מוצע להגדיר כמנהרת קווי תשתית מנהרה אשר עוברים בה שני קווי תשתית לפחות, שאינם חלק מאותה רשת, כלומר, מנהרה ובה שני קווי תקשורת של חברות תקשורת שונות לא תיחשב למנהרת קווי תשתית.

להגדרה “מיזם תשתית חיוני” – הוראות החוק המוצע קובעות מדרג בין מיזמי תשתית, כך שיוגדרו מקרב כלל מיזמי התשתית, מיזמי תשתית חיוניים אשר תרומתם למשק הרלוונטי שבו הם פועלים משמעותית יותר בשל היקפה או משמעותה החיונית. התוספת הראשונה לחוק המוצע כוללת טבלה ובה סוגי מיזמי תשתית, תחום התשתית, וכן את תנאי הסף על מנת שמזם יוכל להיכלל בהגדרה של מיזם תשתית חיוני. כל מיזם אשר עומד בתנאי הסף המנויים בתוספת הראשונה יראו בו כמיזם תשתית חיוני, ויפורסם ברשימת מיזמי התשתית החיוניים אשר תפורסם ברשומות בהתאם לסעיף 31 לחוק המוצע.

להגדרה “מיזם תשתית חיוני מועדף” – כמתואר לעיל, הוראות החוק המוצע קובעות מדרג בין מיזמי התשתית. כך מוצע לקבוע מקרב מיזמי התשתית החיוניים עד 10 מיזמי תשתית חיוניים מועדפים סך הכול, אשר ייקבעו על ידי הממשלה ויפורסמו ברשומות בהתאם לסעיף 49 לחוק המוצע.

להגדרה “מיפוי תשתית” – חלק ב' לחוק המוצע קובע הוראות באשר לרישום ומיפוי תשתיות וכן הסדרים

“סקר קרקע” – סקר לבדיקת סוג הקרקע הנדרש לצורך תכנון וביצוע של עבודה לקידום מיזם תשתית, למעט סקר קרקע לשם איתור של זיהום קרקע או מניעתו או לצורך גילוי נפט כהגדרתו בחוק הנפט, התשי”ב–1952¹⁸¹, או מחצבים או חומר חציבה כהגדרתם בפקודת המכרות¹⁸²;

“עבודות גישוש” – עבודות לגילוי מיקום של קו תשתית;

“עבודות קו תשתית” – עבודות הקשורות בקו תשתית, ובכלל זה הקמה, פיתוח, העתקה, תחזוקה או ביטול של קו תשתית;

“פקודת בריאות העם” – פקודת בריאות העם, 1940¹⁸³;

“פקיד היערו” – כהגדרתו בפקודת היערות;

“קו תשתית” – קו עילי או תת-קרקעי או קו המונח על הקרקע, המשמש להולכה, לחלוקה, להספקה או להעברה של חשמל, מסר בזק כהגדרתו בחוק התקשורת, מים, ביוב, נפט גולמי, מוצרי נפט, גז טבעי או חומר מסוכן, וכן מיתקנים נלווים לקו כאמור;

“ריבוע בדיקה” – ריבוע בשטח של 25 מטר רבוע אשר סומן לצורך ביצוע חיתוך בדיקה, חפירת בדיקה או חפירת הצלה;

“רשות העתיקות” – כמשמעותה בחוק רשות העתיקות, התשמ”ט–1989¹⁸⁴;

“תוכנית מאושרת” – תוכנית שאושרה לפי הוראות חוק התכנון והבנייה;

“תחנת כוח” – כהגדרתה בחוק משק החשמל;

ד ב ר י ה ס ב ר

להגדרה “סקר קרקע” – חלק ב’ לחוק המוצע כולל הוראות להעברת מידע למאגר המיפוי, ובין השאר ממצאי סקרי קרקע שנערכו במסגרת מיזמי תשתית. מוצע להבהיר כי סקר קרקע הוא סקר לאיסוף נתונים לצורך בדיקת סוג וטיב הקרקע מבחינה הנדסית בלבד, הנדרש לצורך תכנון וביצוע של עבודה לקידום מיזם תשתית.

להגדרה “קו תשתית” – חלק ב’ של החוק המוצע כולל הוראות לרישום ומיפוי של קווי תשתית וכן העתקתם. מוצע להבהיר כי קו תשתית הוא קו עילי או תת-קרקעי, תעלות או קו המונח על הקרקע, להולכה, לחלוקה, להספקה או להעברה של חשמל, מסר בזק כהגדרתו בחוק התקשורת, מים, ביוב, נפט גולמי, מוצרי נפט וגז טבעי, וכן חומר מסוכן וכן מיתקנים נלווים. כפי שפורט בהגדרה “גוף תשתית” לעיל, ביחס לקו תשתית של חקשורת יכול שיורכב הן מתשתית פסיבית והן מתשתית אקטיבית, והוראות החוק המוצע ביחס לאותו קו תשתית יכול שיחולו במקביל על שני גופים, אשר יהיו כפופים להוראה הרלוונטית.

זאת בשונה מסקרי קרקע אשר במסגרתם נערכות בדיקות לשם איתור זיהום קרקע או מניעתו או לצורך גילויים של משאבי קרקע או בדיקות הנמצאות בתחום סמכותם של משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה ואשר עשויות להיות מוגדרות כסוד מסחרי, לדוגמה בדיקות קרקע לגילוי גז במסגרת זיכיון, אשר אינם כלולים בהגדרה המוצעת.

זאת בשונה מסקרי קרקע אשר במסגרתם נערכות בדיקות לשם איתור זיהום קרקע או מניעתו או לצורך גילויים של משאבי קרקע או בדיקות הנמצאות בתחום סמכותם של משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה ואשר עשויות להיות מוגדרות כסוד מסחרי, לדוגמה בדיקות קרקע לגילוי גז במסגרת זיכיון, אשר אינם כלולים בהגדרה המוצעת.

¹⁸¹ ס”ח התשי”ב, עמ’ 322.

¹⁸² חוקי א”י, כרך ב’, עמ’ (ע) 910, (א) 938.

¹⁸³ ע”ר 1940, תוס’ עמ’ (ע) 191, (א) 239.

¹⁸⁴ ס”ח התשמ”ט, עמ’ 88.

“תיאום תשתיות” – תיאום הנעשה בין גוף מבצע לגוף תשתית לשם קידום מיזם תשתית, ובכלל זה תיאום לפי תוכנית או היתר מכוח חוק התכנון והבנייה;
 “תשתיות לאומיות” – כל אלה:

- (1) דרך כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה, לרבות מסילת ברזל כהגדרתה בפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל”ב-1972¹⁸⁵;
- (2) מיתקן תחבורתי כהגדרתו בפקודת התעבורה¹⁸⁶, לרבות חניה תפעולית וחניון יום או חניון לילה לקו שירות כהגדרתו בפקודה האמורה;
- (3) נמל ים או שדה תעופה;
- (4) מיתקן להתפלת מי ים וכן מיתקן מים;
- (5) תחנת כוח, מיתקן לייצור אנרגיה מתחדשת, מיתקן מיתוג לחשמל, מיתקן השנאה לחשמל, או מיתקן לאגירת אנרגיה כהגדרתו בחוק התכנון והבנייה;
- (6) רשת בזק כהגדרתה בחוק התקשורת;
- (7) קו תשתית, וכן מיתקן, לזיקוק, להפקה, להולכה, לחלוקה, להספקה, להעברה או לאחסון של חשמל, מים, ביוב, נפט גולמי, מוצרי נפט, גז טבעי או חומר מסוכן, וכן מנהרת קווי תשתית;
- (8) מיתקן לסילוק פסולת או לטיפול בביוב.

ד ב ר י ה ס ב ר

כפי שנעשה בהליך תיאום התשתיות מהווה חלק מן התכנון המפורט לפני ביצוע אשר נדרש לטובת קבלת היתר או הרשאה ממוסדות התכנון לטובת תחילת עבודה.

להגדרה “תשתיות לאומיות” – כל אלה: דרך כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה, לרבות מסילת ברזל כהגדרתה בפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל”ב-1972, מיתקנים תחבורתיים כהגדרתם בפקודת התעבורה [נוסח חדש] הכוללים גם תחנות מרכזיות, חניונים תפעוליים, חניוני יום או חניוני לילה לקווי שירות כהגדרתם בפקודה האמורה. כמו כן נכללים במיזמי תשתית גם נמלים, שדות תעופה, מיתקני התפלה ומיתקני מים, תחנות כוח, מיתוג או השנאה וכן מיתקנים לאגירת אנרגיה, רשת בזק כהגדרתה בחוק התקשורת קווי תשתית, מיתקנים שונים כמפורט בהגדרה מנהרת קווי תשתית ומיתקן לסילוק פסולת או לטיפול בביוב.

להגדרה “תיאום תשתיות” – תיאום תשתיות הוא ההליך המתבצע בין גוף מבצע – האחראי על הקמת מיזם תשתית, לבין גופי התשתית השונים, לטובת שינוי מיקומם של קווי תשתית בקרקע. ההליך נדרש עקב כך שלצורך קידום מיזם התשתית נדרש לשנות את מיקומם של קווי תשתית על מנת לאפשר את הקמת מיזם התשתית, אך לאפשר במקביל גישה לקווי התשתית האמורים. במסגרת הליך תיאום התשתיות, נדרש כיום הגוף המבצע לפנות לחברות השונות המחזיקות בקווי תשתית, לבחון אם נמצאים קווי תשתית שלהם בשטח האמור ולתכנן במשותף את העתקת התשתית למקום שיאפשר את הקמת המיזם. לנוכח קיומם של קווי תשתית רבים – למים, ביוב, גז, חשמל, תקשורת ועוד, אשר כולם מחוברים למערכות תשתיות רחבות, תכנון העתקת התשתיות מהווה הליך מורכב אשר דורש סנכרון ותיאום בין גופים רבים. התכנון להעתקת קווי התשתית,

¹⁸⁵ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ’ 485.

¹⁸⁶ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ’ 173.

פרק ב': תיעודף מיזמי תשתית

על אף האמור בכל דין, גורם מוסמך ייתן עדיפות לטיפול בבקשה של גוף מבצע לקבלת אישור פעולה או לכל פנייה אחרת של גוף כאמור (בסעיף זה – בקשה או פנייה של גוף מבצע), הקשורות לקידום מיזם תשתית חיוני, על פני טיפול בכל בקשה או פנייה אחרת, וייתן עדיפות לטיפול בבקשה או בפנייה של גוף מבצע הקשורות לקידום מיזם תשתית חיוני מועדף, על פני טיפול בבקשה או בפנייה של גוף מבצע הקשורות לקידום מיזם תשתית חיוני.

(א) המנהל הכללי של גורם מוסמך ימנה, לגבי כל מיזם תשתית חיוני מועדף, עובד מעובדי הגורם המוסמך שיהיה אחראי לרכז את הטיפול בכל עניין הנוגע למיזם תשתית חיוני מועדף, ובכלל זה ייתן מענה לפניות של גוף מבצע האחראי על המיזם (בסעיף זה – גורם מרכז); המנהל הכללי של גורם מוסמך רשאי למנות לפי סעיף קטן זה גורם מרכז שיהיה אחראי על יותר ממיזם תשתית חיוני מועדף אחד.

3. מתן עדיפות במענה לפניות שעניינן מיזמי תשתית חיוניים ומיזמי תשתית חיונים מועדפים

4. מינוי גורם מרכז אצל הגורם המוסמך

ד ב ר י ה ס ב ר

תשתית חיוניים מועדפים ומיזמי תשתית חיוניים יתועדפו על פניות אחרות לגורם המוסמך, גם במקרים שבהם כוללת האסדרה המסמיכה את פעילותו של הגורם המוסמך הוראות בנוגע לאי-מתן העדפה למבקש מסוים.

סעיף 4 לחוק המוצע

לסעיף קטן (א)

לנוכח חשיבותם של מיזמי תשתית חיוניים מועדפים אשר נקבעו בהחלטת הממשלה כאמור בסעיף 48 המוצע, וחשיבותם של מיזמים אלה בעבור המשק והצורך בקידום המהיר, מוצע לקבוע כי מנהל כללי של גורם מוסמך ימנה מקרב עובדיו נציג שיהיה אחראי לרכז את הטיפול בכל עניין הנוגע למיזם תשתית החיוני המועדף אשר עליו הוא אחראי. ריכוז התחום בידי גורם אחד יאפשר לגורם האחראי להתמקצע ולהכיר לעומק את הממשקים הנדרשים בין הגוף המוסמך לבין מיזם תשתית החיוני המועדף והצרכים הנדרשים לטובת קידומו. באופן זה יכיר הגורם את הצרכים של הגוף המבצע ואת בקשותיו מהגוף שהוא מייצג. פעולה בדרך זו צפויה למקסם את היעילות הן בעבור הגוף המבצע והן בעבור הגורם המוסמך. יובהר כי יכול שעובד יהיה אחראי לטיפול בפניות של יותר ממיזם תשתית אחד, ואולם החובה היא כי ימונה גורם מרכז לכל מיזם תשתית חיוני מועדף. יובהר כי מדובר בהבטחת זמינות הגורם המוסמך לפניות גוף מבצע בקשר עם מיזם תשתית חיוני מועדף ואין בסעיף כדי להקנות סמכויות נוספות לגורם מוסמך או כדי לגרוע מרמת השירות שהוא מחויב לתת לפניות ובקשות המוגשות אליו.

פרק ב': תיעודף מיזמי תשתית

סעיף 3 לחוק המוצע

מטרת החוק היא לאפשר קידום מיטבי של מיזמי תשתית, והוא עוסק בכמה סוגים של מיזמי תשתית, בדרגת חשיבות הולכת וגוברת. ההגדרה הבסיסית היא של "מיזמי תשתית", הכוללים את כל המיזמים הבאים בגדרי ההגדרה שלעיל. מדובר בהיקף הרחב ביותר של מיזמים שבהם עוסק החוק.

המדרגה הבאה היא הגדרת "מיזמי תשתית חיוניים", שהם מיזמים משמעותיים יותר להבטחת צרכי המשק הישראלי מבחינת חשיבותם והיקפם, והמקיימים את המאפיינים הקבועים בתוספת הראשונה לחוק המוצע. רשימת מיזמי התשתיות החיוניים תפורסם לפי סעיף 31 המוצע.

לבסוף עוסק החוק ב"מיזמי תשתית חיוניים מועדפים" הנקבעים בהחלטת הממשלה לפי סעיף 48 ומפורסמים לפי סעיף 49 המוצע. אלה הם "מיזמי הרגל" של המדינה, שהממשלה רואה את החשיבות העליונה ביותר בקידום מקרב מיזמי התשתית החיוניים, מהשיקולים המנויים בסעיף 48 המוצע.

בהתאם לכך מוצע לקבוע כי בעת טיפול בפנייה בקשר למיזם תשתית, גורם מוסמך ייתן עדיפות ראשונה למיזם תשתית חיוני מועדף, לאחר מכן למיזם תשתית חיוני, ולאחר מכן בהתאם לתיעודף הקבוע בדין אחר, ככל שנקבע או בהתאם לשיקולים המקצועיים של הגורם המוסמך, לפי העניין. האמור יחול, על אף האמור בכל דין, כך שמיזמי

(ב) המנהל הכללי של גורם מוסמך ימנה עובד מעובדי הגורם המוסמך שיהיה אחראי לרכז את הטיפול בכל עניין הנוגע למיזמים להקמה, לתפעול או לתחזוקה של מיתקנים לייצור אנרגיה מתחדשת, ובכלל זה ייתן מענה לפניות של גוף מבצע האחראי על מיזם כאמור.

חלק ב': מיזמי תשתית

פרק א': רישום ומיפוי תשתיות

5. (א) בוצעו עבודות קו תשתית, יחולו ההוראות כמפורט להלן, לפי העניין: העברת מיפוי תשתיות למאגר המיפוי

דבריו הסבר

לסעיף קטן (ב)

המידע הקיים בתחום התשתיות הלאומיות (להלן – מאגר המיפוי). עוד נקבע בהחלטה מס' 1074 כי הוראות ביטחון המידע שיחולו על המאגר ייקבעו על ידי הגורם הביטחוני המוסמך וכי על משרדי הממשלה אשר מנהלים מידע בתחום התשתיות הלאומיות להעביר את המידע ואת הנתונים הרלוונטיים למאגר המיפוי.

בפועל מדובר במאגר אשר אינו מכיל כיום מידע מספק על אודות מיקום התשתיות התת־קרקעיות, ולפיכך לא ניתן להסתמך על מידע המצוי בו לצורך ביצוע עבודות מיזמי תשתית או עבודות קו תשתית כהגדרתם בחוק המוצע.

לפיכך מוצע בפרק א' לחלק ב' לחוק המוצע לקבוע הוראות לעניין העברת מיפוי תשתית, סקרי קרקע ומידע נוסף כמפורט בהוראות הפרק האמור. כך הן לגבי מידע שנאגר עד כניסתו של החוק המוצע לתוקף והן לגבי מידע חדש שיייוצר לאחר כניסת החוק לתוקף. מיפוי תשתיות וסקרי קרקע שיבוצעו לאחר כניסת החוק לתוקף, יבוצעו על פי סטנדרטים אחידים שייקבעו. המטרה היא שבמרוצת השנים יתגבש מידע נרחב ומדויק לגבי שטחים רבים במדינת ישראל, כך שגופים מבצעים יוכלו להיעזר במאגר כדי לקבל מידע מדויק ומהימן בנוגע למיקום קווי תשתית וכן מידע נוסף. בכך יתייעל הליך תיאום תשתיות מול גופי תשתית אשר יחסוך זמן ומשאבים לגופים המבצעים.

ההוראות בפרק א' לחלק ב' לחוק המוצע מחילות חובה על הגופים למסירת המידע כאמור. כך בהתאם לדיון הכללי, נזק שיגרם לקידומו של מיזם תשתית עקב אי־מסירת המידע כקבוע בחוק המוצע, עשוי להקים חבות בנוזקין של גורם אשר הפר את חובתו למסירת המידע.

סעיף 5 לחוק המוצע

לסעיף קטן (א)

לצורך ביסוסו של מאגר מיפוי והרחבה מתמדת של היקף המידע הכלול בו, במטרה לקצר בסופו של דבר את משך התכנון והביצוע לקידום מיזמי תשתית, מוצע לקבוע בחוק כי לאחר ביצוע עבודות קו תשתית, על ידי גוף התשתית שקו התשתית בהחזקתו, יכין גוף התשתית מיפוי תשתית בהתאם למפרט המיפוי, ויעבירו למאגר המיפוי בתוך 60 ימים מסיום העבודות.

בהחלטה מס' 465 מיום ז' בחשוון התשפ"א (25 באוקטובר 2020) שעניינה "קידום אנרגיה מתחדשת במשק החשמל ותיקון החלטות ממשלה", קבעה הממשלה את עקרונות מדיניותה בנוגע לקידום והעלאת שיעור ייצור החשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת. לנוכח העובדה כי ייצור חשמל באמצעות טכנולוגיות מתחדשות מתבסס על פריסה רחבה של מיזמי תשתית בתחום זה, וכן בשל כך שמדובר במשק אשר חשיבותו נובעת מהערך המצטבר של כלל מיתקני האנרגיה המתחדשת, אשר רבים מהם הם מיתקנים קטנים או בינוניים, ואשר פרוסים גאוגרפית ברחבי המדינה, מוצע לקבוע כי המנהל הכללי של כל גורם מוסמך ימנה עובד שיהיה אחראי לרכז את הטיפול בכל עניין הנוגע למיזמים להקמה, תפעול או תחזוקה של מיתקנים לייצור אנרגיה מתחדשת.

הגורם שימונה כאמור יהיה אחראי לרכז את הטיפול בכל עניין הנוגע למיזמים אלה, ובכלל זה יהיה אחראי על מענה לפניותיהם של גופים מבצעים האחראים על מיזמים כאמור. מינוי נציג נבחר אשר ירכז את הטיפול בכל מיזמי האנרגיה המתחדשת יאפשר היכרות טובה של הנציג עם תחומי הבקשות והצרכים של גופים המבצעים מיזמים מסוגים אלה וימקסם את היעילות הן בעבור הגופים המבצעים היוזמים מיזמים אלה והן בעבור גוף התשתית, בדומה למינוי נציג בעבור מיזם תשתית חיוני מועדף. יובהר כי מדובר בהבטחת זמינות הגורם המוסמך לפניות גוף מבצע בקשר עם מיזמי תשתית כאמור ואין בסעיף כדי להקנות סמכויות נוספות לגורם מוסמך או כדי לגרוע מרמת השירות שהוא מחויב לתת לפניות ובקשות המוגשות אליו.

חלק ב' לחוק המוצע: מיזמי תשתית

פרק א': רישום ומיפוי תשתיות

לפרק א' – כללי

בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1074 מיום כ"א בשבט התשע"ו (31 בינואר 2016), שעניינה "הקמת מאגר מידע בתחום התשתיות הלאומיות במרכז למיפוי ישראל" (להלן – החלטה מס' 1074), הוקם מאגר למיפוי קווי תשתית שמטרתו, בהתאם להחלטה האמורה, לכלול את כלל

(1) בוצעו העבודות על ידי גוף התשתית שקו התשתית בהחזקתו – יבצע גוף התשתית מיפוי תשתית ויעבירו למאגר המיפוי בתוך 60 ימים ממועד השלמת עבודות קו התשתית;

(2) בוצעו העבודות על ידי גוף מבצע, במסגרת מיזם תשתית, יחולו הוראות אלה:

(א) הגוף המבצע יבצע מיפוי תשתית ויעבירו לגוף התשתית המחזיק בקו התשתית שלגביו בוצעו העבודות, מייד עם השלמת המיפוי;

(ב) גוף התשתית שקיבל את מיפוי התשתית לפי פסקת משנה (א), יעביר את המיפוי למאגר המיפוי, בשינויים או בלא שינויים, בתוך 60 ימים; הגוף המבצע יותיר את קו התשתית גלוי לעין למשך 14 ימים ממועד העברת מיפוי התשתית לגוף התשתית, כדי לאפשר לגוף התשתית לבחון את המיפוי ולערוך בו שינויים;

(ג) גוף תשתית שהעביר את מיפוי התשתית למאגר המיפוי, לפי פסקת משנה (ב), יראו אותו כאילו ביצע את מיפוי התשתית בעצמו.

(ב) בוצעו עבודות גישוש, יחולו ההוראות כמפורט להלן, לפי העניין:

ד ב ר י ה ס ב ר

ימים ממועד העברת מיפוי התשתית אל גוף התשתית, כך שיתאפשר לגוף התשתית להגיע לאתר העבודות לצורך בחינת נכונות מיפוי התשתית ועריכת שינויים במיפוי התשתית במידת הצורך, טרם העברתו למאגר המיפוי.

עוד מוצע להבהיר כי לא יהיה בעובדה כי מיפוי תשתית בוצע על ידי הגוף המבצע, כדי לפטור את גוף התשתית מאחריות לדיוקו של מיפוי התשתית, ועל כן צוין בסעיף המוצע כי גוף תשתית שהעביר את מיפוי התשתית למאגר המיפוי, יראו בו כאילו ביצע את מיפוי התשתית בעצמו. הוראות אלה נועדו להבטיח הן את העברת המידע למאגר המיפוי ולמנוע מחדל של גוף התשתית בהעברת המידע, והן את מתן האפשרות לגוף התשתית לאמץ את מיפוי התשתית שהוכן על ידי הגוף המבצע בהתאם לפרקטיקה הנהוגה כיום במיזמי תשתית.

לסעיף קטן (ב)

מיפוי תשתית יכול להתבצע הן במסגרת ביצוע עבודות קו תשתית והן באמצעות עבודות גישוש לצורך איתורם של קווי תשתית, כלומר עבודות נקודתיות לצורך איתור מיקום מדויק של קו תשתית. בהתאם לכך, מוצע לקבוע הוראות להעברת מיפוי תשתית שהוכן בעקבות עבודות גישוש למאגר המיפוי.

מוצע כי במקרה שבו בוצעו עבודות הגישוש על ידי גוף התשתית, יבצע גוף התשתית את מיפוי התשתית לגבי קו התשתית שמיקומו התגלה במסגרת עבודות הגישוש

קביעת הוראה זו בחוק המוצע תחייב את גוף התשתית לתעד במדויק את מיקום קווי התשתית שבהחזקתו וכך ייווצר תיעוד מדויק למיקומם של קווי התשתית האמורים. יצוין כי אין באמור כדי לגרוע מאפשרותו של גוף התשתית לבצע את עבודות קו התשתית או את מיפוי התשתית באמצעות גורם אחר כגון קבלן משנה.

בהמשך לכך, ולנוכח העובדה שבמקרים רבים עבודות בקווי תשתית נעשות אגב קידומו של מיזם תשתית אחר, על ידי הגוף המבצע האחראי על קידומו של אותו מיזם תשתית, כאשר הגוף המבצע הוא הגורם המתכלל באתר העבודות, מוצע לקבוע הוראות למצב שבו מיפוי התשתית בוצע על ידי אותו גוף מבצע אגב קידום מיזם תשתית שבוצע על ידו.

בהינתן העובדה כי בהתאם לחוק המוצע, העברת מיפוי התשתית למאגר המיפוי מייחסת לגוף התשתית אחריות בנוגע למידע המועבר באופן שבו עשוי גוף התשתית לחוב בניזקין עקב נזק שייגרם למיזם תשתית בשל מיפוי תשתית שאינו מדויק, מוצע לקבוע כי הגוף המבצע יעביר את מיפוי התשתית שביצע לגוף התשתית המחזיק בקו התשתית שלגביו בוצעו העבודות מייד עם השלמת המיפוי. גוף התשתית שקיבל את מיפוי התשתית מהגוף המבצע יעביר את מיפוי התשתית למאגר המיפוי בתוך 60 ימים.

כדי להבטיח את זכותו של גוף התשתית לבדוק את מיפוי התשתית שהוכן על ידי הגוף המבצע, מוצע לקבוע כי הגוף המבצע יותיר את קו התשתית גלוי לעין במשך 14

(1) בוצעו העבודות על ידי גוף התשתית – יבצע גוף התשתית מיפוי תשתית לגבי קו התשתית שמיקומו התגלה, ויעבירו למאגר המיפוי בתוך 14 ימים ממועד השלמת עבודות הגישוש; לא התגלה קו תשתית במסגרת עבודות הגישוש – יודיע גוף התשתית למאגר המיפוי כי לא נמצא קו תשתית בשטח שבו בוצעו עבודות הגישוש;

(2) בוצעו העבודות על ידי גוף מבצע, במסגרת מיזם תשתית, לבקשת גוף תשתית, יחולו הוראות אלה:

(א) הגוף המבצע יבצע מיפוי תשתית לגבי קו התשתית שמיקומו התגלה ויעבירו לגוף התשתית, מייד עם השלמת המיפוי; לא התגלה קו תשתית במסגרת עבודות הגישוש – יודיע הגוף המבצע לגוף התשתית כי לא נמצא קו תשתית בשטח שבו בוצעו עבודות הגישוש;

(ב) גוף התשתית שקיבל, לפי פסקת משנה (א), את מיפוי התשתית או הודעה כי לא נמצא קו תשתית, יעביר את המיפוי או ההודעה, לפי העניין, למאגר המיפוי, בתוך 14 ימים;

(ג) גוף תשתית שהעביר למאגר המיפוי לפי פסקת משנה (ב), את מיפוי התשתית או הודעה כי לא נמצא קו תשתית, יראו אותו כאילו ביצע את מיפוי התשתית או ערך את ההודעה, לפי העניין, בעצמו.

(ג) שר האוצר רשאי לקבוע הוראות לעניין קביעת שטח במאגר המיפוי כשטח שהושלם מיפוי התשתיות בתחומו, ובכלל זה לעניין התנאים וההליך לקביעת שטח כאמור.

ד ב ר י ה ס ב ר

עבודות גישוש לבין מיפוי תשתית שהוא תוצר של עבודות קו תשתית, מוצע לקבוע גם ביחס להעברת מיפוי תשתית בעקבות עבודות גישוש כי גוף התשתית יראה כאילו ביצע בעצמו את מיפוי התשתית או ערך את ההודעה כי לא נמצא קו תשתית בשטח שבו בוצעו עבודות הגישוש.

לסעיף קטן (ג)

מכיוון שהשאפיה היא לאפשר לגופים מבצעים להסתמך על מאגר המיפוי בחלוף פרק זמן מעט כניסת החוק המוצע לתוקף ולאחר שיצטבר די מידע עדכני במאגר המיפוי, מוצע להסמיך את שר האוצר לקבוע הוראות ותנאים לעניין הנסיבות שבהן ניתן לקבוע כי שטח מסוים שבוצע בו עבודות לקידום מיזם תשתית אחד או יותר, הוא שטח שמיופיו הושלם במאגר המיפוי, קרי שטח שבו מופיע מיפוי תשתית ביחס לכלל קווי התשתית שעשויים להימצא בו, ואין בו קווי תשתית נוספים. מוצע לקבוע כי הוראות אלה יכללו את התנאים וההליכים לקביעת שטח

ויעבירו למאגר המיפוי בתוך 14 ימים ממועד השלמת עבודות הגישוש. במקרה שבו לא התגלה קו תשתית במסגרת עבודות הגישוש האמורות, יודיע גוף התשתית למאגר המיפוי כי לא נמצא קו תשתית בשטח שבו בוצעו עבודות הגישוש.

אין בהוראות הסעיף המוצע כדי לגרוע מזכותו של גוף התשתית לבצע את העבודות או את המיפוי באמצעות אחר, והוראות הסעיף יחולו גם על מקרים אלה. כמו כן, גם לגבי ביצוע עבודות גישוש, מוצע לקבוע הסדר מתאים למקרים שבהם בוצעו עבודות הגישוש לאיתור קו תשתית על ידי הגוף המבצע.

במקרה זה, נקבע כי הגוף המבצע יעביר את תוצאות עבודות הגישוש לגוף התשתית, וגוף התשתית הוא שיעביר את מיפוי התשתית, או הודעה כי לא נמצא קו תשתית בשטח שבו בוצעו עבודות הגישוש למאגר בתוך 14 ימים. מאחר שאין הבדל בין מיפוי תשתית שהוא תוצר של

(א) גוף מבצע שביצע עבודות להקמת מנהרה תת קרקעית או מנהרת קווי תשתית, יעביר למאגר המיפוי, בתוך 60 ימים מסיום העבודות, מיפוי מפורט ביחס למיקום המנהרה האמורה, שנערך בהתאם למפרט המיפוי; לעניין זה, "מנהרה תת־קרקעית" – מנהרה העוברת, כולה או חלקה, מתחת לפני הקרקע, אשר עוברת בה דרך או מסילת ברזל כהגדרתן בפסקה (1) להגדרה "תשתיות לאומיות";

(ב) גוף מבצע שביצע סקר קרקע, יעביר את ממצאי הסקר למאגר המיפוי; ממצאי הסקר ייערכו בהתאם להנחיות שפרסם שר הבינוי והשיכון באתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון, אם פורסמו.

(ג) הגופים המפורטים להלן יעבירו מידע למאגר המיפוי בהתאם להוראות כמפורט להלן:

(1) גוף ציבורי יעביר למאגר המיפוי ממצאי סקר קרקע שנערך במסגרת מיזם תשתית והנמצא בידיו, בתוך 30 ימים מיום שהגיע לידיו, אלא אם כן הגוף הציבורי העביר את הממצאים למאגר המיפוי לפי הוראות סעיף קטן (ב);

ד ב ר י ה ס ב ר

כמפורט בהרחבה בדברי ההסבר לעיל בנוגע להגדרה "סקר קרקע", הסקר האמור הוא בדיקה של איכות סוג הקרקע, הרלוונטי להיבטי התכנון ההנדסי. יובהר כי זוהי בדיקה שונה מבדיקות אחרות כגון בדיקות לאיתור משאבי טבע או בדיקת רמת הזיהום בקרקע, ולכן אין בהוראה האמורה כדי לגרוע מכל דין או הנחיות באשר להכנת סקרי קרקע. מכיוון שהעברת המידע האמור מתייחס לסוג הקרקע, ולא לרכיב שיש עדיפות לגורם כזה או אחר בביצוע, מוצע לקבוע כי החובה להעברת ממצאי סקר הקרקע תחול על הגוף המבצע שביצע את הסקר האמור. עוד יובהר כי העברת הסקר למאגר המיפוי ייעשה בהתאם להנחיות שיפרסם שר הבינוי והשיכון, האחראי על מאגר המיפוי. יצוין כי בעוד מיפוי תשתית מבוצע בהתאם למפרט המיפוי, אין הוראות דומות ביחס לסקרי קרקע, ועל כן יש לקבוע כללים לעניין דרך ביצועם של סקרי קרקע שיועברו למאגר המיפוי. מדובר על הנחיות טכניות בלבד, ואין בהן כדי להוסיף או לגרוע מסמכותו של שר הבינוי והשיכון או של כל גורם אחר או לגבור על כל דין אחר.

לסעיף קטן (ג)

לצורך עיבוי המידע הקיים במאגר, מוצע לקבוע חובת העברת מידע למאגר המיפוי גם על גופים נוספים המחזיקים אצלם מידע רלוונטי. במסגרת זאת, מוצע לקבוע כי גם גופים ציבוריים כהגדרתם בחוק המוצע יעבירו דוחות סקרי קרקע אשר הגיעו לידיהם. נוסף על כך מוצע לקבוע כי רשות העתיקות תעביר את ממצאי חיתוכי בדיקה וחפירות בדיקה שבוצעו על ידה.

כאמור, את אופן העדכון של מאגר המיפוי קודם לקביעת השטח כשטח שמיפוי הושלם וכן הלאה. בכלל כך מוצע כי תיקבע תקופת הודעה מוקדמת אשר תינתן לכל גופי התשתית הרלוונטיים בטרם ייקבע השטח כשטח שמיפוי הושלם כדי להבטיח כי אכן אין בו תשתית שאינה ממופה.

סעיף 6 לחוק המוצע

לסעיף קטן (א)

מכיוון שנתיבי תחבורה תת־קרקעיים ומסילות ברזל תת־קרקעיות אינם מוגדרים כקו תשתית (כהגדרתו בחוק המוצע) החייב במיפוי תשתית ובהעברת המיפוי למאגר המידע כאמור בסעיף 5 לחוק המוצע, ועם זאת, מידע מהימן על אודות מיקומם המדויק הוא חיוני לצורך ביצוע עבודות לקידום מיזמי תשתית בסמוך להן, מוצע לקבוע כי גוף מבצע האחראי על מנהרה תת־קרקעית, שהיא מנהרה אשר עוברת בה דרך או מסילת ברזל כהגדרתן בהגדרה "תשתיות לאומיות", העוברת, כולה או חלקה, מתחת לפני הקרקע, יעביר למאגר המיפוי תיאור מפורט של מיקום המנהרה התת־קרקעית. נוסף על כך, מוצע לקבוע כי מיפוי תשתית יועבר למאגר המיפוי על ידי הגוף המבצע האחראי על קידום מנהרות תשתית, גם ביחס למנהרות קווי תשתית כהגדרתן בחוק המוצע.

לסעיף קטן (ב)

לצורך עיבוי המידע הקיים במאגר המיפוי וכדי להקל על קידום מיזמי תשתית ולחסוך כפל עבודות, מוצע לקבוע כי גוף מבצע שביצע סקר קרקע יעבירו למאגר המיפוי.

(2) ביצעה רשות העתיקות חיתוך בדיקה או חפירת בדיקה, תעביר למאגר המיפוי מיפוי הכולל את תחום ריבועי הבדיקה שבהם נערכו החיתוך או החפירה והמציין את ממצאי החיתוך או החפירה בכל ריבוע כאמור בתוך 30 ימים מיום השלמת החיתוך או החפירה;

(3) אישר משרד הבריאות ביצוע קידוח לפי פקודת בריאות העם, יעביר למאגר המיפוי מפה המפרטת את תחומיהם של אזורי המגן שמסביב לקידוח, לפי הפקודה האמורה, בתוך 30 ימים מיום מתן האישור; לעניין זה, "אזור מגן" – כהגדרתו בתקנות לפי פקודת בריאות העם.

(ד) אין בהעברת מידע למאגר המיפוי לפי סעיפים קטנים (ב), ו-(ג)(1) ו-(3), כדי לייחס לגוף שהעביר את המידע אחריות בנוגע לתוכן המידע.

(א) נוסף על הוראות סעיפים 5 ו-6, בתוך 90 ימים מיום התחילה יעבירו הגופים המפורטים להלן מידע למאגר המיפוי, בהתאם להוראות אלה:

7. העברת מידע שנאגר לפני יום התחילה למאגר המיפוי

(1) גוף תשתית יעביר למאגר המיפוי את המיפוי העדכני הנמצא בידי ביום התחילה, לגבי קווי התשתית שבהחזקתו;

(2) רשות מקרקעי ישראל, הרשות הממשלתית למים ולביוב כמשמעותה בחוק המים, התשי"ט-1959¹⁸⁷, ומשרד הבינוי והשיכון יעבירו למאגר המיפוי ממצאי סקר קרקע שנערך במסגרת מיזם תשתית והנמצא בידיהם ביום התחילה;

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף קטן (ד)

מוצע לקבוע כי למוסרי המידע בהתאם לסעיפים קטנים (ב), ו-(ג)(1) ו-(3) לחוק המוצע לא תהיה אחריות בנוגע למהימנות המידע שהועבר על ידם בהתאם לסעיפים אלה למאגר המיפוי, זאת מאחר ועל פי רוב המידע האמור הופק על ידי צדדים שלישיים ולא על ידי גופים אלה, ואולם רשות העתיקות תהיה אחראית בנוגע למהימנות מידע שיימסר על ידה לפי סעיף 6(ג)(2) לחוק המוצע, זאת היות שהיא הגורם המקצועי אשר מבצע את חיתוכי הבדיקה וחפירות הבדיקה בשטח.

סעיף 7 לחוק המוצע

לסעיף קטן (א) מכיוון שבמועד כניסתו לתוקף של החוק הצטברה אצל גופים ציבוריים, גופי תשתית וגופים מבצעים כמות גדולה של מידע הרלוונטי למאגר המיפוי, מוצע לקבוע הוראת מעבר ולפיה תינתן שהות של 90 ימים לצורך העברת המידע למאגר המיפוי אם המידע האמור התגבש או הגיע לידי הגופים הרלוונטיים קודם לכניסתו לתוקף של החוק המוצע.

בתקנות בריאות העם (תנאים תברואיים לקידוח מי שתייה), התשנ"ה-1995, נקבעו הוראות המתייחסות לבנייה במקרקעין הסובבים את קידוחי מי השתייה בתחומים המכונים אזורי מגן א' ב' ו-ג' (המקרקעין הנמצאים בטווח המוגדר בתקנה 6 לתקנות כאמור), וזאת במטרה למנוע זיהום של מי השתייה ולמנוע צורך בסגירת קידוח מי השתייה. כדי שגם מידע בנוגע לאזורי מגן יימצא במאגר, מוצע כי משרד הבריאות יעביר אל המאגר מידע בגין מיקומם של אזורי מגן כהגדרתם לפי התקנות האמורות. כאשר למיקומם של אזורי מגן, המוגדרים בהתאם להוראות לפי פקודת בריאות העם, יובהר כי מדובר בסימון דקלרטיבי בלבד ואין בו כדי לגרוע מההוראות החלות על אזורי מגן וקביעתם בהתאם לפקודה האמורה. משרד הבריאות יעביר את מיקומם העדכני של אזורי המגן, כך שהודעת עדכון תינתן גם במקרה שבו, בהתאם להוראות לפי פקודת בריאות העם, אזור מסוים כבר אינו נחשב כאזור מגן כהגדרתו לפי הפקודה ואין מניעה לבצע בו עבודות.

¹⁸⁷ ס"ח התשי"ט, עמ' 169.

¹⁸⁸ ס"ח התשכ"ט, עמ' 218.

(3) גוף מבצע יעביר למאגר המיפוי –

(א) מיפוי עדכני הנמצא בידיו ביום התחילה, ביחס למיקום מנהרה תת קרקעית כהגדרתה בסעיף 6(א) או מנהרת קווי תשתית;

(ב) ממצאי סקר קרקע שנערך במסגרת מיזם תשתית והנמצא בידו ביום התחילה;

(4) רשות העתיקות תעביר למאגר המיפוי מיפוי הכולל את ריבועי הבדיקה שבהם נערכו חיתוך בדיקה או חפירת בדיקה לפני יום התחילה והמציין את ממצאי החיתוך או החפירה בכל ריבוע כאמור;

(5) משרד הבריאות יעביר למאגר המיפוי מפה המפרטת את תחומיהם העדכניים של אזורי המגן כהגדרתם בסעיף 6(ג)(3) שמסביב לקידוח שאישר המשרד לפי פקודת בריאות העם לפני יום התחילה.

(ב) אין בהעברת מידע למאגר המיפוי לפי סעיף קטן (א)(1) עד (3) ו-(5) כדי לייחס לגוף שהעביר את המידע אחריות בנוגע לתוכן המידע.

פרק ב': הסרת חסמים

סימן א': העתקת קווי תשתית

סימן משנה א': העתקת קו תשתית שאינו ממופה

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף קטן (ב)

לתוקף ובעקבות החובות המוטלות בו בהקשר זה בהתאם לסעיפים 5 עד 7 לחוק המוצע, צפויה להצטמצם התופעה של גילוי קו תשתית לאחר תחילת ביצוע העבודות בשטח והצורך בהעתקתו, על כל המשתמע מכך.

עם זאת, גם לאחר השבחת המידע הקיים במאגר המיפוי ייתכן גילוי של קווי תשתית היסטוריים, וכן ייתכן גילוי קווי תשתית של גופי תשתית אשר לא הקפידו על העברת מידע כאמור למאגר. בהתאם לכך, מוצע לקבוע מנגנון להעתקת קו תשתית במקרים שבהם: קו תשתית לא הופיע במיפוי תשתית, קו תשתית שמיפוי לא הועבר למאגר המיפוי בהתאם להוראות החוק המוצע אף על פי שהיה על גוף התשתית להעבירו, או קו תשתית אשר טרם קמה החובה להעביר את מיפוי אל מאגר המיפוי ואשר במסגרת תיאום תשתיות בין הגוף המבצע לגוף התשתית לא הועבר לגבי מיפוי מדויק.

כדי לצמצם את לוחות הזמנים לצורך העתקת קווי תשתית הנדרשת לצורך קידום מיזם התשתית בהתאם לתוכנית מאושרת לפי חוק התכנון והבנייה, וכן כדי לצמצם את מספר המקרים שבהם יפר גוף תשתית את חובתו להעביר מיפוי תשתית למאגר המיפוי בהתאם להוראות סעיף 5 לחוק המוצע כמפורט לעיל, מוצע לקבוע מנגנון הקובע לוחות זמנים לביצוע העתקה של קו תשתית שאינו תואם את מיפוי התשתית.

מוצע לקבוע כי למוסרי מידע המעבירים מידע למאגר המיפוי בהתאם לסעיף קטן (א)(1) עד (3) ו-(5), לא תהיה אחריות בנוגע למהימנות המידע שהועבר על ידם למאגר המיפוי, היות שהמידע שנאגר עד כניסתו של החוק המוצע לתוקף לא בוצע בהתאם לסטנדרטים של הוראות החוק המוצע. לפיכך מטרת המידע אשר יועבר כאמור היא כדי לסייע בלבד, ולא תקום בגינו אחריות.

פרק ב': הסרת חסמים

סימן א': העתקת קווי תשתית

לסימן משנה א' – כללי

בעקבות המחסור במידע על אודות מיקומן של תשתיות ושל קווי תשתית, במקרים רבים עם תחילת ביצוע העבודות על ידי גופים מבצעים, מתגלים בקרקע קווי תשתית אשר לא היו ידועים לגופי התשתית בעת התכנון. מצב זה, שבו יש לעצור את העבודות עד להעתקתו של קו התשתית שהתגלה רק לאחר תחילת העבודות, מעכב משמעותית את ביצוע העבודות ומכביד על קידום המיזם. כמו כן, הצורך בהעתקת תשתיות שהתגלו לאחר תחילת העבודות יוצר פעמים רבות אי-נוחות רבה לתושבים המתגוררים באזור העבודות.

השאיפה היא שככל שיצטבר מיפוי תשתיות במאגר המידע בהיקף ובאיכות הולכים וגדלים, לאחר כניסת החוק

הגדרת קו תשתית שאינו ממופה 8. בסימן משנה זה, "קו תשתית שאינו ממופה" – קו תשתית שמתקיים לגביו המפורט להלן, לפי העניין:

(1) לעניין קו תשתית שקמה לגביו החובה להעברת מיפוי תשתית למאגר המיפוי לפי סעיף 5 – מיפוי התשתית לא הועבר למאגר המיפוי לפי הסעיף האמור או שמיפוי התשתית הועבר לפי הסעיף האמור ומיקום קו התשתית בפועל אינו תואם את המיפוי שהועבר;

(2) לעניין קו תשתית שטרם קמה לגביו החובה להעברת מיפוי התשתית למאגר המיפוי לפי סעיף 5 – מיקום קו התשתית בפועל אינו תואם את המיפוי שהעביר גוף התשתית לגוף המבצע במסגרת תיאום תשתיות.

הודעת גוף מבצע 9. נוכח גוף מבצע, במסגרת קידום מיזם תשתית, כי יש צורך בהערכת קו תשתית שאינו ממופה, לאחר ששקל חלופות אפשריות להעסקה כאמור, יודיע הגוף המבצע לגוף התשתית המחזיק את קו התשתית, בכתב, כי יש צורך בהערכת קו התשתית (בסימן משנה זה – הודעה על הערכת קו תשתית).

ד ב ר י ה ס ב ר

התשתית בפועל אינו תואם את המיפוי שהעביר גוף התשתית לגוף המבצע במסגרת תיאום תשתיות שבוצע לצורך קבלת אישור או היתר ממוסדות התכנון ביחס לעבודות האמורות. יובהר כי אין בהעברת מיפוי תשתית במסגרת תיאום תשתיות כאמור בסעיף המוצע, כדי לפטור את הגדרתו של אותו קו תשתית מהגדרת "קו תשתית שאינו ממופה", ועל כן קו תשתית אשר חלה חובה למפותו יהיה כפוף להוראות סעיף זה וללוחות הזמנים הנקובים בו, וזאת גם לו הועבר לגופים מבצעים לבקשתם במסגרת הליכי תיאום תשתיות.

סעיף 9 לחוק המוצע

בסעיף זה מוצע לקבוע כי במקרה שבו נוכח גוף מבצע במסגרת קידומו של מיזם תשתית, כי יש צורך בהערכת קו תשתית שאינו ממופה, יודיע על כך בכתב לגוף התשתית המחזיק בקו התשתית (להלן – הודעה על הערכת קו תשתית). מאחר שייתכנו מצבים שבהם העתקתו של קו התשתית שאינו ממופה אינה נדרשת לצורך קידום המיזם, או שקיימות חלופות נוספות מלבד ההעסקה אשר יאפשרו את קידום מיזם התשתית באופן אחר, מוצע לקבוע כי הוראות סעיף זה יחולו רק לאחר ששקל הגוף המבצע את החלופות האפשריות להעסקה כאמור. הוראה זו נועדה להדגיש את שיקול הדעת המוקנה לגוף המבצע לצורך מציאת הפתרונות המתאימים ביותר בנסיבות שבהן קיים קו תשתית שאינו ממופה, בהתחשב בצורכי קידום מיזם התשתית, ובמורכבות העתקת קו התשתית שאינו ממופה.

מוצע להחיל את ההסדר האמור לעניין העברת המידע בלוחות זמנים מותאמים, גם ביחס למקומות שמיפוי התשתית בוצע בהם קודם לכניסת החוק לתוקף בשל הנזק הרב שעשוי להיגרם מגילוי תשתית לא ידועה בעת תחילת ביצוע העבודות.

מכיוון שיתכנו מצבים שבהם על אף גילוי של קו תשתית לא נדרשת העתקתו לצורך קידום מיזם התשתית, או מצבים שבהם עדיפה חלופה שאינה כוללת את העתקת קו התשתית, מוצע לקבוע כי המנגנון המוצע במסגרת סעיף זה יחול רק לאחר שהגוף המבצע שקל חלופות נוספות לצורך קידום מיזם התשתית, ומצא כי החלופה המתאימה ביותר היא העתקת קו התשתית.

סעיף 8 לחוק המוצע

מוצע לקבוע כי הסדר ההעסקה כפי שיפורט להלן יחול על קו תשתית שאינו ממופה. יובהר כי לצורך סעיף זה, "קו תשתית שאינו ממופה" הוא אחד מאלה:

(א) קו תשתית שקמה לגביו החובה להעברת מיפוי תשתית למאגר המיפוי, כיוון שבוצעו ביחס אליו עבודות קו תשתית או עבודות גישוש לאחר כניסת החוק המוצע לתוקף, אך על אף החובה האמורה, לא הועבר מיפוי של קו התשתית למאגר המיפוי, או הועבר מיפוי תשתית בהתאם להוראות החוק אך מיקום קו התשתית בפועל אינו תואם את מיפוי התשתית שהועבר;

(ב) קו תשתית שלא קמה לגביו החובה להעברת המיפוי כאמור, ולאחר תחילת העבודות התגלה כי מיפוי קו

10. הודעת התשובה של גוף התשתית (א) קיבל גוף התשתית הודעה על העתקת קו תשתית כאמור בסעיף 9, יודיע לגוף המבצע, בכתב, בתוך 10 ימים ממועד מסירת ההודעה, על אחד מאלה (בסימן משנה זה – הודעת התשובה):

(1) כי בכוונתו לבצע את ההעתקה בעצמו;

(2) כי הוא מסכים שהגוף המבצע יבצע את ההעתקה.

(ב) גוף התשתית לא יתנה את הסכמתו כאמור בסעיף קטן (א)(2) בתנאי שאינו נוגע במישרין להעתקת קו התשתית.

11. הודיע גוף התשתית בהודעת התשובה שמסר כי בכוונתו לבצע את ההעתקה בעצמו כאמור בסעיף 10(א)(1), ישלים את ביצוע ההעתקה בתוך 40 ימים ממועד מסירת ההודעה על העתקת קו התשתית.

12. (א) לא השיב גוף התשתית להודעה על העתקת קו התשתית, בהתאם להוראות סעיף 10, עד תום התקופה האמורה באותו סעיף, או לא החל בביצוע העתקת קו התשתית בתקופה האמורה בסעיף 11, יראו בתום התקופות האמורות כאילו הסכים גוף התשתית שהגוף המבצע יבצע את ההעתקה כאמור בסעיף 10(א)(2).

ד ב ר י ה ס ב ר

מנהרת תשתית) במקרה זה תישלח ההודעה על העתקת התשתית במקביל לכל גופי התשתית הרלוונטיים.

סעיף 11 לחוק המוצע

אם הודיע גוף התשתית כי בכוונתו לבצע בעצמו את העתקת קו תשתית שאינו ממופה, כאמור בסעיף 10 לחוק המוצע, יהיה עליו להשלים את ביצוע ההעתקה בתוך 40 ימים ממועד מסירת ההודעה על העתקת קו התשתית. מטרתה של הודעה זו היא כי גוף התשתית יבצע את העתקת התשתית במסגרת זמנים מוגדרת אשר תבטיח את העתקת קו התשתית לצורך קידום מיום התשתית בלא עיכובים משמעותיים. כמו כן הסעיף מייצר ודאות לגוף המבצע באשר למשך הזמן להעתקת קו התשתית ומאפשר לגוף התשתית ההזדמנות להעתיק את קו התשתית שהוא מחזיק בו בעצמו בלא התערבות של הגוף המבצע.

סעיף 12 לחוק המוצע

לסעיף קטן (א)

ככלל, עבודות קווי תשתית מבוצעות על ידי הגוף המחזיק או המפעיל את התשתית או על ידי קבלן מטעמו. עם זאת, כדי למנוע מצב שבו גוף התשתית אינו עונה כלל להודעת הגוף המבצע שניתנה בהתאם להוראות סעיף 9 לחוק המוצע, מוצע לקבוע כי במקרה שלא השיב גוף התשתית להודעה כאמור או במקרה שבו הודיע על כוונתו לבצע בעצמו את העתקת קו התשתית, אך בפועל לא החל בביצוע עבודות כאמור עד לתום 40 הימים שניתנו לו להשלמת העתקת קו התשתית בהתאם להוראה המוצעת, יראו את גוף התשתית כמי שנתן את הסכמתו

סעיף 10 לחוק המוצע

גוף תשתית שקיבל הודעה על העתקת קו התשתית כאמור בסעיף 9 לחוק המוצע, יודיע לגוף המבצע בתוך 10 ימים ממועד מסירת ההודעה כאמור, אם בכוונתו לבצע את העתקת קו התשתית בעצמו או כי הוא מסכים שהגוף המבצע יבצע את ההעתקה. הסכמת גוף התשתית להעתקת קו התשתית על ידי הגוף המבצע היא הסכמה "בכובעו" כמחזיק קו התשתית, והיא אינה באה במקומו של אישור על פי דין, הסמכה, היתר או כיוצא באלה, וכן אין בהסכמתו של גוף תשתית כאמור כדי לגבור על הוראות החוק, ובכלל כך הוראות לפי חוק התכנון והבנייה.

גוף תשתית שקיבל הודעה כאמור, לא יהיה רשאי להתנות את הסכמתו לביצוע העתקת קו התשתית על ידי הגוף המבצע בתנאים אשר אינם קשורים באופן ישיר לביצוע ההעתקה ולא יוכל להציב תנאים החורגים מעניין ההעתקה הספציפית. גוף התשתית יוכל להתנות תנאים הנוגעים להיבטים תפעוליים והנדסיים הדרושים לצורך ביצוע ההעתקה, או תנאים שמטרתם למנוע נזק אפשרי לקו התשתית ולהבטחת זכויותיו של גוף התשתית בקו התשתית שבבעלותו.

ייתכנו מצבים שבהם קיימים כמה גופי תשתית רלוונטיים, כך שהוראות הנוגעות לגוף תשתית יחולו על כמה גופי תשתית. למשל במקרה שבו קו התשתית מורכב מתשתית פסיבית ומתשתית אקטיבית המשתייכות לספקים מורשים שונים, או במקרה שבו מדובר בתשתית אוניברסלית הכוללת קווי תשתית מכמה סוגים (שאינה

(ב) ניתנה הסכמת גוף התשתית לכך שהגוף המבצע יבצע את ההעסקה כאמור בסעיף 10(א)2 או מתקיים האמור בסעיף קטן (א), יחולו הוראות אלה:

(1) הגוף המבצע ימסור לגוף התשתית, לפני תחילת העבודות לביצוע העסקת קו התשתית, את הצעת המתווה להעסקת קו התשתית; לא התייחס גוף התשתית להצעת המתווה של הגוף המבצע, בתוך 7 ימים ממועד מסירתה, יראו אותו כמי שהסכים להצעה;

(2) היה קו התשתית מסוג שגוף התשתית הוא הגורם היחיד על פי דין שרשאי לנתקו ולחברו לרשת קווי התשתית שאליה הוא משתייך, ינתק גוף התשתית את קו התשתית בתוך 4 ימי עסקים ממועד קבלת בקשה לכך מאת הגוף המבצע, בכתב, ויחברו חזרה לרשת קווי התשתית מוקדם ככל האפשר לאחר השלמת העסקתו על ידי הגוף המבצע;

(3) מייד עם השלמת העבודות להעסקת קו התשתית, ימסור הגוף המבצע הודעה על כך לגוף התשתית, בכתב, ויראו את העבודות שביצע הגוף המבצע בקשר לאותו קו תשתית כאילו בוצעו על ידי גוף התשתית.

ד ב ר י ה ס ב ר

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל אישור או היתר הנדרשים על פי דין לצורך העסקת קו התשתית, לרבות לפי חוק התכנון והבנייה.

לפסקה (2)

לעיתים קובע הדין כי גוף התשתית הוא הגורם היחיד הרשאי לבצע פעולות שונות כגון ניתוק וחיבור קו התשתית לרשת התשתית הרלוונטית ולפיכך הגוף המבצע אינו רשאי לעשות כן בעצמו. כדי להימנע ממצב שבו אילוף זה מעכב את קידום המיזם, מוצע כי ניתוק וחיבור של קו תשתית לרשת שאליה הוא משתייך על ידי גוף תשתית המוסמך לעשות כן על פי דין, יתבצע בתוך 4 ימי עסקים ממועד קבלת בקשה לכך בכתב מאת הגוף המבצע. לנוכח העובדה כי מדובר במסגרת זמנים קצרה, מדובר ב-4 ימי עסקים וזאת בשונה משאר המועדים הנקובים בחוק המוצע.

לפסקה (3)

אין בביצוע העסקת קו התשתית על ידי גוף מבצע, בהסכמת גוף התשתית או בהתאם לשאר ההוראות לפי סעיף 12, כדי לגרוע מאחריותו של גוף התשתית לקו התשתית, לרבות לעניין מיפוי של קו התשתית בהתאם להוראות סעיף 5 לחוק המוצע. על כן, מובהר כי עם השלמת העסקת קו התשתית יודיע על כך הגוף המבצע לגוף התשתית בכתב, ויראו את העבודות שבוצעו על ידי הגוף המבצע בקשר עם קו התשתית, כעבודות שבוצעו על ידי גוף התשתית.

לכך שביצוע העסקת קו התשתית שבבעלותו יתבצע על ידי הגוף המבצע.

על אף הוראות סעיף 11 לחוק המוצע הקובעות כי גוף תשתית שהודיע שבכוונתו להשלים את עבודות העסקת התשתית בעצמו ישלים את ההעסקה כאמור בתוך 40 ימים ממועד ההודעה בדבר התשתית, העברת זכות ביצוע העסקת קו התשתית לגוף המבצע, תבוצע רק במקרה שבו לא החל גוף התשתית לבצע בפועל את העסקת התשתית. לעניין זה תחילת ביצוע ההעסקה היא תחילת ביצוע עבודות ההעסקה בפועל, ועל העבודות להתבצע באופן רצוף ככל הניתן.

לסעיף קטן (ב)

לפסקה (1)

במקרים שבהם הגוף המבצע יבצע את העסקת התשתית, הן בנסיבות שבהן נתן גוף התשתית את הסכמתו לביצוע כאמור והן בנסיבות שבהן נמנע מהעברת תשובה להודעה על התשתית או לא החל בביצוע העבודות ממועד הנקוב בסעיף זה, כדי לאפשר לגוף התשתית לבחון את המיקום המיועד להעסקת קו התשתית ולהביע את עמדתו בעניין בטרם תבוצע ההעסקה על ידי הגוף המבצע, יעביר הגוף המבצע לגוף התשתית את פירוט המתווה המוצע על ידו להעסקת קו התשתית. גוף תשתית יהיה רשאי להתייחס למתווה המוצע. אם לא עשה זאת בתוך 7 ימים ממועד מסירת המתווה המוצע על ידי הגוף המבצע, ייראו בו כמי שהסכים להצעת גוף התשתית. כפי שצוין לעיל,

העתקת קו תשתית
הכרוכה במורכבות
הנדסית חריגה 13.

(א) על אף האמור בסעיפים 10 עד 12, נוכח גוף התשתית כי העתקת קו התשתית היא העתקה הכרוכה במורכבות הנדסית חריגה וכי בשל המורכבות החריגה לא ניתן להשלים את ביצוע ההעתקה בתוך התקופה האמורה בסעיף 11 או שהשלמת ההעתקה בתקופה הקצובה האמורה עלולה לגרום לסכנה לשלום הציבור, לביטחוננו, לבריאותו, או לביטחונותו, או לגרום לנזק סביבתי משמעותי, יודיע על כך לגוף המבצע, בכתב, בתוך 10 ימים ממועד מסירת ההודעה על העתקת קו התשתית, בצירוף נימוקים מפורטים וחוות דעת הנדסית מפורטת.

(ב) מסר גוף תשתית לגוף מבצע הודעה כאמור בסעיף קטן (א), יודיע לגוף המבצע, בכתב, בתוך 21 ימים ממועד מסירת ההודעה על העתקת קו התשתית, על המועד שבו הוא מתחייב להשלים את ביצוע העתקת קו התשתית; המועד כאמור ייקבע על ידי גוף התשתית באישור המנהל הכללי של המשרד הממשלתי האחראי על מיזם התשתית, ואם לא השיב המנהל הכללי האמור לפניית גוף התשתית, בבקשה לקבלת אישורו, בתוך 21 ימים – באישור המנהל הכללי של המשרד הממונה על גוף התשתית.

העתקת קו
תשתית אל מחוץ
לתחום התוכנית
המאושרת 14.

(א) על אף האמור בסעיפים 10 עד 13, נוכח גוף תשתית כי לא ניתן להעתיק את קו התשתית למיקום הנמצא בתחום התוכנית המאושרת וכי נדרש להעתיקו אל מחוץ לתחום האמור, יודיע על כך לגוף המבצע, בכתב, בתוך 10 ימים ממועד מסירת ההודעה על העתקת קו התשתית.

(ב) מסר גוף תשתית לגוף מבצע הודעה כאמור בסעיף קטן (א), יציע לו, בכתב, בתוך 14 ימים ממועד מסירת ההודעה על העתקת קו התשתית, חלופה זמנית עד להעתקת קו התשתית אל מחוץ לתחום התוכנית המאושרת, שתמנע את עיכוב קידום מיזם התשתית, או יודיע לו, בכתב, בתוך התקופה האמורה, כי לא נמצאה חלופה זמנית שאין בה כדי לסכן את שלום הציבור, ביטחוננו, בריאותו או בטיחותו, או לגרום לנזק סביבתי משמעותי; הוסכם בין גוף התשתית לגוף המבצע על חלופה זמנית כאמור בסעיף קטן זה, יפעלו להשלמתה בהקדם האפשרי.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 13 לחוק המוצע

לקבוע כי הארכת לוחות הזמנים תהיה בהסכמתו של המנהל הכללי של המשרד הממשלתי האחראי על קידום מיזם התשתית, וזאת כדי לוודא כי הארכת המועד לא תבוצע באופן שרירותי.

סעיף 14 לחוק המוצע

קיימים מקרים שבהם נדרש כי קו התשתית יועתק אל מחוץ לתחום התוכנית לביצוע מיזם התשתית כפי שאושרה במוסדות התכנון ("קו כחול"). מכיוון שאין בהוראות המוצעות בחוק זה כדי לגבור על הוראות לפי חוק התכנון והבנייה, מוצע לתת שהות לגוף התשתית לפנות אל מוסד התכנון כדי להשיג את כלל האישורים הנדרשים

קיימים מקרים שבהם קיימת מורכבות רבה בהעתקת קו התשתית, מפאת מורכבות הנדסית חריגה, בעקבות צורך בפעולות או בנקיטת אמצעים ייחודיים לצורך ביצוע עבודות ההעתקה, כך שגוף התשתית לא יוכל להשלים את ביצוע העבודות בתוך התקופה האמורה בסעיף 11 לחוק המוצע או שאם לא יינקטו אמצעים מתאימים ביחס אליהם, תיתכן פגיעה בשלום הציבור, בריאותו וביטחונו או נזק סביבתי משמעותי. לפיכך, מוצע לקבוע כי במקרים מסוג זה יהיה רשאי גוף התשתית להודיע לגוף המבצע על הארכת לוחות הזמנים לביצוע העבודות. כמו כן מוצע

(ג) מייד לאחר מסירת ההודעה כאמור בסעיף קטן (א) יפעל גוף התשתית לקידום העתקת קו התשתית אל מחוץ לתחום התוכנית המאושרת, בהתאם להוראות הדין, וישלים את ביצוע ההעסקה בהקדם האפשרי.

סימן משנה ב': העתקת תשתית תקשורת פסיבית

- סימן משנה ב' – 15. בסימן משנה זה –
 "ספק מורשה" – כהגדרתו בחוק התקשורת;
 "תשתית פסיבית" – כהגדרתה בסעיף 5(י)(7) לחוק התקשורת.
 נדרשה, במסגרת קידום מיזם תשתית, העסקה של תשתית פסיבית, למיקום שנקבע במסגרת הליך קבלת ההיתר או ההרשאה מרשות הרישוי לפי חוק התכנון והבנייה (בסימן משנה זה – המיקום שאושר), ימסור הגוף המבצע לספק המורשה המחזיק בתשתית הפסיבית, בקשה בכתב, לביצוע העסקת התשתית למיקום שאושר, הכוללת, בין השאר, את אלה (בסימן משנה זה – בקשה להעסקת תשתית פסיבית):
 (1) טווח הזמן שבמסגרתו ניתן לבצע את ההעסקה (בסימן משנה זה – טווח הזמן האפשרי להעסקה);
 (2) המועד הרצוי מבחינת הגוף המבצע לתחילת ביצוע העבודות ופרק הזמן המשוער לביצוע;
 (3) תוכנית מפורטת של העבודה.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיפים 15 ו-16 לחוק המוצע

בסעיפים אלה מוצע לקבוע כי במקרים שבהם נדרשת הסרה או העברה של תשתית תקשורת פסיבית, כהגדרתה בחוק התקשורת (להלן – התשתית הפסיבית) בשל הקמת מיזם תשתית, ימסור הגוף המבצע לספק המורשה כהגדרתו בחוק התקשורת (להלן – ספק מורשה), הודעה המפרטת את טווח הזמן שבמסגרתו ניתן לבצע את ההעסקה (להלן – טווח הזמן האפשרי להעסקה), את המועד הרצוי מבחינת הגוף המבצע לתחילת העבודות להעסקת התשתית, את פרק הזמן המשוער לביצוע וכן תכנון מפורט של ביצוע העבודות. הודעת הגוף המבצע בהתאם לסעיף זה תהיה סבירה, והוא יציין טווח זמנים ומועדים שיאפשרו לספק המורשה להעתיק את התשתית הפסיבית בשים לב להיקף ביצוע העבודות הנדרשות להערכת הגוף המבצע. על הודעת הגוף המבצע כאמור להיות בקנה אחד עם התכנון המפורט להעסקת התשתית כפי שנקבע בתכנון המפורט שמכוחו קיבל הגוף המבצע את ההיתר או ההרשאה לביצוע העבודות לפי חוק התכנון והבנייה.

יצוין כי הוראות סעיפים 15 עד 22 לחוק המוצע חלות על קווי תשתית אשר היו ידועים קודם לתחילת העבודות, ולא חלות על קווי תשתית שאינם ממופים בהתאם להגדרתם בסעיף 8 לחוק המוצע, אשר ביחס אליהם יחולו הוראות סעיפים 8 עד 14 לחוק המוצע.

לצורך העסקת קו התשתית אל מחוץ לתחום התוכנית המאושרת למיזם התשתית. מאחר והליכי אישור אלה עשויים להימשך תקופה ארוכה, ולנוכח הצורך לאפשר את קידום מיזם התשתית, מוצע לקבוע כי במקביל להליך קבלת האישורים הנדרשים ממוסד התכנון, על גוף התשתית להציע חלופה זמנית להעסקת התשתית שתאפשר את קידום העבודות, ובלבד שאין בחלופה הזמנית כאמור כדי לגרום לסכנה לשלום הציבור, ביטחון, בריאות, ובטיחות או לגרום נזק סביבתי משמעותי. לא נמצאה חלופה שאין בה כדי לסכן את שלום הציבור, ביטחון, בריאות או בטיחות, או לגרום נזק סביבתי משמעותי, יודיע על כך גוף התשתית לגוף המבצע וימשיך לפעול בהקדם לקבלת כל האישורים הנדרשים לצורך העסקת קו התשתית אל מחוץ לתחום התוכנית המאושרת למיזם התשתית.

גוף התשתית הוא שיהיה אחראי על קידום הליכי התכנון והוצאת האישורים הנדרשים מול מוסד התכנון המוסמך כדי להעתיק את קו התשתית ממקומו (או מן המקום שאליו הועבר כחלופה זמנית) אל מחוץ לתחום התוכנית המאושרת, ויפעל לקדם זאת כבר מקבלת הודעת הגוף המבצע כי נדרש להעתיק את קו התשתית.

עוד מוצע לקבוע כי לאחר הסכמת הצדדים על חלופה זמנית, אם נמצאה כזו, יפעלו הגוף המבצע וגוף התשתית על מנת לממש את החלופה הזמנית בהקדם האפשרי.

(א) קיבל ספק מורשה בקשה להעתקת תשתית פסיבית כאמור בסעיף 16, יודיע לגוף המבצע, בכתב, בתוך 21 ימים ממועד מסירת הבקשה, על אחד מאלה (בסימן משנה זה – הודעת התשובה):

(1) כי בכוונתו לבצע את ההעתקה בעצמו;

(2) כי הוא מסכים שהגוף המבצע יבצע את ההעתקה.

(ב) הודיע הספק המורשה לפי סעיף קטן (א) כי בכוונתו לבצע את ההעתקה בעצמו, יפרט בהודעת התשובה, בין השאר את אלה:

(1) אבני הדרך לביצוע העבודות להעתקת התשתית הפסיבית ולוחות הזמנים לביצוען, ובכלל זה המועד לתחילת ביצוע העבודות ופרק הזמן להשלמתן, והכול במסגרת טווח הזמן האפשרי להעתקה;

(2) רשימת הרכיבים והפעולות הדרושים לשם ביצוע העבודות להעתקת התשתית הפסיבית ועלותם; שר התקשורת, בהסכמת שר התחבורה והבטיחות בדרכים ושר האנרגיה והתשתיות, יפרסם באתר האינטרנט של משרד התקשורת מחירון מוצע לרכיבים ולפעולות הדרושים לשם ביצוע עבודות להעתקת תשתית פסיבית;

(3) אם ברצונו לבצע שדרוג של התשתית הפסיבית במסגרת העתקה, כאמור בסעיף 24.

ד ב ר י ה ס ב ר

על ידו לביצוע העבודות להעתקת התשתית הפסיבית ולוחות הזמנים לביצוען. כמו כן יפרט את המועד לתחילת ביצוע העבודות על ידו ואת התקופה להשלמתן בטווח הזמן האפשרי להעתקה כפי שנמסר בהודעת הגוף המוסמך. עוד יפרט הספק המורשה בתשובתו כתב כמויות לגבי החומרים הנדרשים לביצוע העבודה ועלויות העבודה המפורטות לצורך העתקת התשתית הפסיבית (להלן – הודעת התשובה). נתונים אלה נחוצים ביחס לסעיפים 23 ו-24 לחוק המוצע הקובעים את חלוקת העלויות בעת עבודות להעתקת קו תשתית אגב קידום מיום תשתית.

יובהר כי שר התקשורת, בהסכמת שר התחבורה ושר האנרגיה יפרסמו מחירון מוצע לרכיבים ולפעולות הנדרשים לצורך ביצוע עבודות להעתקת תשתית פסיבית. מחירון זה יעניק לגופי התשתית ולגופים המבצעים כלי עזר משמעותי לחישוב עלות העבודות ויוכל למנוע מחלוקות אפשריות בהקשר זה.

עוד מוצע לאפשר לספק המורשה לכלול בתשובתו, אם הוא מעוניין בכך, בקשה לביצוע שדרוג במסגרת העתקת התשתית הפסיבית. אין באמור כדי לגרוע מהוראות סעיף 24 בכל הנוגע לעיכובים משמעותיים בקידום מיום התשתית, ואולם אם ברצונו לבקש ביצוע שדרוג, נדרש כי יעשה זאת כבר בתשובתו ולא במועד מאוחר יותר.

ההסדר המוצע בסימן זה הוא הסדר מקביל להסדר הקבוע בחוק התקשורת ביחס להעתקת תשתיות בעת סלילת דרך.

יובהר כי אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מכל הסכמה אחרת בין הגוף המבצע לגוף התשתית באשר לאופן הביצוע ולוחות הזמנים.

סעיף 17 לחוק המוצע

לסעיף קטן (א)

קיבל ספק מורשה בקשה להעתקת תשתית כאמור בסעיף 16 לחוק המוצע, יודיע לגוף המבצע בתוך 21 ימים ממועד קבלת הבקשה, אם בכוונתו לבצע את ההעתקה בעצמו או שהוא נותן את הסכמתו לכך שהגוף המבצע יבצע את העתקת התשתית הפסיבית בעצמו. בכך, נשמרת לספק המורשה זכות הראשונים לביצוע עבודות. יוזכר, כי בשונה מהוראות סעיפים 8 עד 14 לחוק המוצע שבהן ייתכן שמדובר בתשתית לא ממופה, שהספק לא ידע על מיקומה או על קיומה, בסעיף זה מדובר על תשתית ממופה, כלומר, שהספק המורשה היה מודע מראש לצורך בהעתקתה והיה שותף להליך תיאום התשתיות.

לסעיף קטן (ב)

השיב הספק המורשה כי בכוונתו לבצע את העתקת התשתית בעצמו, יפרט בתשובתו גם את המתווה המוצע

(א) על אף הוראות סעיף 17, נוכח הספק המורשה כי קיימת מניעה להשלים את העבודות להעתקת התשתית הפסיבית על ידו, במסגרת טווח הזמן האפשרי להעתקה, יודיע על כך לגוף המבצע, בכתב, בתוך 7 ימים ממועד מסירת הבקשה להעתקת התשתית הפסיבית, ויפרט בהודעתו את הטעמים למניעה.

(ב) מסר הספק המורשה לגוף המבצע הודעה כאמור בסעיף קטן (א), יעביר לו, בתוך 45 ימים ממועד מסירת הבקשה להעתקת התשתית הפסיבית, הודעת תשובה כאמור בסעיף 17 הכוללת, בין השאר, את אבני הדרך לביצוע העבודות, לוחות הזמנים לביצוען ופרק הזמן להשלמתן, אף שהם חורגים מטווח הזמן האפשרי להעתקה, ובלבד שמועד סיום פרק הזמן להשלמת העבודות יהיה בסמוך ככל האפשר למועד הסיום של טווח הזמן האפשרי להעתקה.

(ג) הגוף המבצע יודיע לספק המורשה אם הוא מאשר את לוחות הזמנים ופרק הזמן להשלמת העבודות שנקבעו בהודעת התשובה לפי סעיף קטן (ב) או שאינו מאשרם; החליט הגוף המבצע שאינו מאשרם, יבצע את העבודות להעתקת התשתית בעצמו לפי סעיף 21.

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף קטן (א)

הגוף המבצע יודיע לספק המורשה אם הוא מאשר את לוחות הזמנים ואת התקופה להשלמת העבודות שנקבעו בהודעת הספק המורשה כאמור בסעיף זה, או שהוא לא מאשרם.

לא אישר הגוף המבצע את לוחות הזמנים או את התקופה להשלמת העבודות, יהיה רשאי הגוף המבצע לבצע את העתקת התשתית הפסיבית בעצמו. הוראה זו שומרת על זכותו של הספק המורשה לבצע את העבודות להעתקת התשתית לגבי התשתית שבה הוא מחזיק, אך גם מגדרת את משך הזמן לביצוע העתקה כאמור. כמו כן ההסדר נועד להבטיח כי אם אכן הצדדים מסכימים להריגה מטווח הזמנים, החריגה תהיה קטנה ככל הניתן. יוזכר לעניין זה כי מדובר בקו תשתית שמיקומו היה ידוע וניתנה לספק המורשה האפשרות להתכונן ליום שבו תידרש העתקת התשתית הפסיבית.

נוסף על כך לנוכח העובדה כי הודעת הגוף המבצע נמסרת ביחס לתכנון המפורט להעתקת התשתית אשר אושר בהיתר טרם תחילת ביצוע העבודות, עולה כי ההסדר המוצע בסעיף זה נועד לטפל במחלוקות חריגות שהתעוררו לאחר שהחל הגוף המבצע בביצוע העבודות.

סעיף 18 לחוק המוצע

לסעיף קטן (א)

בסעיף 16 לחוק המוצע נקבע כי בבקשה להעתקת התשתית יקבע הגוף המבצע את טווח הזמן האפשרי להעתקה אשר עד לסיומו יוכל הספק המורשה להשלים את העבודות.

ואולם קיימים מקרים שבהם קיימת מניעה לטעמו של הספק המורשה להשלמת ביצוע העבודות במסגרת טווח הזמן האפשרי להעתקה. במקרים אלה מוצע כי הספק המורשה יודיע על כך לגוף המבצע בתוך 7 ימים ממועד מסירת הבקשה להעתקת התשתית הפסיבית, כלומר לפני המועד שבו היה עליו להחזיר תשובה במקרה שבו לא הייתה קיימת מניעה כאמור, לפי סעיף 17(א) המוצע.

לסעיף קטן (ב)

הודיע הספק המורשה בתוך 7 ימים, כי קיימת מניעה מבחינתו לעמידה במועדים, ימסור על כך הודעה לגוף המבצע בתוך 45 ימים ממועד מסירת ההודעה להעתקת התשתית הפסיבית. בהודעה זו ינקוב מועד להשלמת העבודות להעתקת התשתית, אשר יהיה בסמוך ככל האפשר למועד הסיום של טווח הזמן האפשרי להעתקה שנמסר בבקשה להעתקת תשתית פסיבית על ידי הגוף המבצע לפי סעיף 16 לחוק המוצע.

- דחיית מועד בידי הגוף המבצע 19. (א) ראה הגוף המבצע כי בשל עיכוב בקידום מיום התשתי לא יהיה ניתן להתחיל בביצוע העבודות להעתקת התשתי הפסיבית, על ידי הספק המורשה, במועד לתחילת ביצוע העבודות שציין הספק המורשה בהודעת התשובה לפי סעיף 17(ב) או שציין בהודעת התשובה לפי סעיף 18(ג), יודיע על כך הגוף המבצע לספק המורשה לא יאוחר מ־21 ימים לפני המועד האמור, ויגיע להסכמה עם הספק המורשה על מועד מעודכן לתחילת ביצוע העבודות ועל לוחות הזמנים המעודכנים לביצוע אבני הדרך כפי שנקבעו בהודעת התשובה, ובלבד שפרק הזמן להשלמת ביצוע העבודות להעתקת התשתי הפסיבית לא יעלה על פרק הזמן שנקבע בהודעת התשובה של הספק המורשה.
- (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), נדחה המועד לתחילת ביצוע העבודות להעתקת התשתי הפסיבית בשל עיכוב בקידום מיום התשתי, בתקופה העולה על 12 חודשים, ימסור הגוף המבצע, מחדש, לספק המורשה, בקשה להעתקת תשתי פסיבית כאמור בסעיף 16.
- העתקת התשתי על ידי ספק מורשה 20. (א) ספק מורשה המבצע את העתקת התשתי הפסיבית בעצמו, לפי הוראות סעיפים 17 עד 19, יפעל בהתאם להודעת התשובה שמסר לפי סעיפים 17(ב) או 18(ב), לפי העניין, ואם התקיים האמור בסעיף 19(א) – גם בהתאם להסכמה שהגיעו אליה הספק המורשה והגוף המבצע לפי אותו סעיף.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 19 לחוק המוצע

לסעיף קטן (א)

לנוכח העובדה כי הליכים לקידום מיזמי תשתי עשויים להימשך זמן רב, וכן כי ייתכנו שינויים בחלונות הזמנים האפשריים לביצוע עבודות העתקת התשתי הפסיבית, מוצע לקבוע כי גוף מבצע יעדכן את הספק המורשה במקרה שבו לא היה ניתן להתחיל בביצוע העבודות להעתקת התשתי הפסיבית במועדים שציין הספק המורשה בתשובתו כאמור בסעיף 17 לחוק המוצע, או בתשובה שמסר כאמור בסעיף 18(ב) ושאורשה על ידי הגוף המבצע כאמור בסעיף 18(ג). במקרה כאמור יודיע הגוף המבצע על העיכוב לא יאוחר מ־21 ימים לפני המועד שבו היה צריך הספק המורשה להתחיל בביצוע העבודות בפועל, וזאת כדי למנוע היערכות מיותרת של הספק המורשה לביצוע העבודות האמורות. הגוף המבצע והספק המורשה יגיעו להסכמות על מועד מעודכן לביצוע העבודות ועל לוח הזמנים המעודכן לביצוע, ובלבד שמשך הזמן שיימשכו העבודות יהיה אותו משך זמן שנקבע מראש בהודעת התשובה של הספק המורשה.

לסעיף קטן (ב)

בהמשך לסעיף קטן (א), ככל שמדובר בעיכוב העולה על 12 חודשים שהוא עיכוב משמעותי יחסית, אשר במהלכו עשויות להשתנות הנסיבות ובעקבות זאת עשויה להשתנות תשובת הספק המורשה, מוצע לקבוע כי הגוף המבצע ימסור לספק המורשה בקשה חדשה להעתקת תשתי פסיבית כך שההליך יתחיל מחדש ויחולו לעניין בקשה זו ההוראות בסימן משנה זה.

סעיף 20 לחוק המוצע

לסעיף קטן (א)

מוצע להבהיר כי הספק המורשה המבצע את עבודות העתקת התשתי בעצמו ביחס לתשתי פסיבית של ספק מורשה בהתאם להוראות סימן משנה זה, יבצע אותן בהתאם להודעת התשובה שמסר ולא יחרוג מלוח הזמנים וסדרי העבודה אשר פורטו בה. כך יובטחו לוחות הזמנים ומשך הזמן לביצוע וכן תינתן ודאות מסוימת לגוף המבצע באשר למסגרות הזמנים ולעלויות ביצוע עבודות העתקת התשתי הפסיבית על ידי הספק המורשה.

(ב) הגוף המבצע יאפשר לספק המורשה לבצע את כל הפעולות הדרושות לשם ביצוע העתקת התשתית הפסיבית על ידו כאמור בסעיף קטן (א).

(א) לא מסר הספק המורשה הודעת תשובה בהתאם להוראות סעיפים 17 או 18(ב), עד תום התקופות האמורות באותם סעיפים, או לא החל הספק המורשה בביצוע העבודות להעתקת התשתית הפסיבית במועד לתחילת ביצוע העבודות שפירט בהודעת התשובה שנתן ובהתאם לאבני הדרך שפירט בה, וזאת אף על פי שהגוף המבצע פעל בהתאם להוראות סעיף 20(ב), יראו את הספק המורשה בתום התקופות האמורות או בחלוף אותו מועד, לפי העניין, כאילו הסכים שהגוף המבצע יבצע את ההעתקה כאמור בסעיף 17(א)(2).

(ב) ניתנה הסכמת הספק המורשה לכך שהגוף המבצע יבצע את ההעתקה, כאמור בסעיף 17(א)(2), או התקיים האמור בסעיף קטן (א), או לא אישר הגוף המבצע את לוחות הזמנים ופרק הזמן להשלמת העבודות שנקבעו בהודעת התשובה של הספק המורשה, לפי סעיף 18(ג), יבצע הגוף המבצע את העבודות להעתקת התשתית הפסיבית, בכפוף להוראות אלה:

(1) העבודות יבוצעו על ידי קבלן מוסמך לביצוע העבודות, שיבצע את העבודות בעצמו או באמצעות עובדיו, ולא באמצעות קבלן משנה; לעניין זה, "קבלן מוסמך" – מי שיש לו ניסיון של חמש שנים לפחות בביצוע עבודות להעתקת תשתית פסיבית בעבור ספק מורשה, והוא אחד מאלה:

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף קטן (ב)

המוצעים וההודעה כאמור לא אושרה על ידי הגוף המבצע, או שלא החל את עבודת העתקת התשתית במועד שבו התחייב להתחיל, יהיה הגוף המבצע רשאי לבצע בעצמו את עבודות העתקת התשתית ויראו בגוף המבצע כמי שקיבל את הסכמת הספק המורשה לביצוע עבודות העתקת התשתית הפסיבית.

לסעיף קטן (ב)

לצורך הבטחת זכותו של הספק המורשה כי לא תתקיים כל פגיעה בקו התשתית הפסיבית, וכדי שהעבודות יבוצעו בצורה מיטבית, מוצע לקבוע תנאים לביצוע עבודות העתקת התשתית הפסיבית על ידי הגוף המבצע כפי שיפורט להלן:

לפסקה (1)

ביצוע העבודות יהיה באמצעות קבלן מוסמך או באמצעות עובדיו, אך לא באמצעות קבלן משנה. לעניין זה קבלן מוסמך כהגדרתו בסעיף המוצע (המפנה לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח-1988).

מוצע להבהיר כי גם על הגוף המבצע חלה חובה לאפשר לספק המורשה לבצע את כל הפעולות הדרושות לשם ביצוע העתקת התשתית הפסיבית בהתאם להודעת התשובה של הספק המורשה. בהתאם לאמור, במקרה שבו מנע או עיכב הגוף המבצע את ביצוע העבודות על ידי הספק המורשה בהתאם להודעת התשובה (כך לדוגמה) חל עיכוב בביצוע העבודות על ידי הספק המורשה בשל כך שעבדו בשטח קבלנים אחרים מטעמו של הגוף המבצע אשר לא אפשרו את עבודתו) לא יהיה ניתן לראות את הספק המורשה כגורם הנושא לאחריות לעיכוב ביחס למשך הזמן שבו התקיימה המניעה.

סעיף 21 לחוק המוצע

לסעיף קטן (א)

כדי למנוע עיכוב בעבודות כתוצאה משתיקתו של ספק מורשה, מוצע לקבוע כי במקרים שבהם הספק המורשה לא השיב להודעה של גוף מבצע, או שהודעתו לא כללה את כל הנתונים הדרושים לפי סעיף 17(ב) לחוק המוצע או קבע כי אין ביכולתו לעמוד בלוח הזמנים

(א) קבלן הרשום בפנקס הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969¹⁸⁸, בקבוצת סיווג א' בענף 240 – הנחת קווי תקשורת ובקבוצת סיווג ג' בענף 200 – ענף ראשי כבישים, תשתית ופיתוח;
(ב) קבלן שהוסכם בין הספק המורשה לגוף המבצע;

(2) הספק המורשה יהיה רשאי להציב מפקח מטעמו באתר ביצוע העבודות; הגוף המבצע יישא בעלויות ההצבה של המפקח לפי פסקה זו, על פי תעריף שיקבע לעניין זה החשב הכללי במשרד האוצר;

(3) מייד עם השלמת העבודות להעתקת התשתית הפסיבית, ימסור הגוף המבצע הודעה על כך לספק המורשה, בכתב, ויראו את העבודות שביצע הגוף המבצע בקשר לתשתית הפסיבית כאילו בוצעו על ידי הספק המורשה, ובלבד שאם נקבעו תקנות לפי סעיף קטן (ג) – הגוף המבצע פעל לפיהן;

(4) קיבל הספק המורשה הודעה על השלמת העבודות לפי פסקה (3), יתחיל, בתוך 14 ימים ממועד מסירת ההודעה כאמור, בביצוע הסרת מיתקן הבזק וחיבורו לתשתית הפסיבית שהועתקה.

(ג) שר התקשורת, בהתייעצות עם שר האוצר, רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן ביצוע עבודות ההעתקה של תשתית פסיבית בידי גוף מבצע.

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (4)

לנוכח העובדה כי המנגנון בסעיף זה חל על קו תשתית הפסיבית בלבד וכי הגוף המבצע אינו מורשה על פי חוק לבצע את הניתוק והחיבור האמורים, מוצע לקבוע כי הספק המורשה יתחיל בביצוע הסרת מיתקן הבזק וחיבורו לתשתית הפסיבית שהועתקה בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על השלמת העתקת התשתית הפסיבית על ידי הגוף המבצע.

לסעיף קטן (ג)

מוצע לקבוע כי שר התקשורת, בהתייעצות עם שר האוצר, יהיה רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן ביצוע עבודות ההעתקה של תשתית פסיבית בידי גוף מבצע, כדי להבטיח את תקינות הרשת וביצוע נאות של עבודות העתקת התשתית הפסיבית על ידי הגופים המבצעים, ובכך לאפשר לספקים מורשים לאמץ, אם יבחרו בכך, את מנגנון העתקת התשתית הפסיבית על ידי גופים מבצעים.

לפסקה (2)

הספק המורשה יהיה רשאי להציב, על חשבון הגוף המבצע, מפקח מטעמו באתר העבודות אשר יצפה בעבודות העתקת התשתית הפסיבית כדי להבטיח שהוא אינו מתרשל באופן ביצוע העבודות האמורות וכי הן מתבצעות בהתאם לבקשה להעתקת התשתית שנמסרה על ידי הגוף המבצע או הסכמות אחרות שאלהן הגיעו הצדדים. עלויות הצבתו של המפקח ישולמו על ידי הגוף המבצע, בהתאם לתעריף שייקבע על ידי חשב הכללי בהוראות כספים ומשק (תכ"מ) הנקבעות מכוח הסכמות בתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1992. יובהר כי אין בהוראות סעיף זה כדי ליחס יחסי העסקה בין הגוף המבצע לבין המפקח.

לפסקה (3)

מייד עם השלמת העתקת התשתית הפסיבית ימסור הגוף המבצע הודעה על כך לספק המורשה, ויראו את העבודות כעבודות שבוצעו על ידי הספק המורשה, גם לעניין האחריות ביחס לקו התשתית הפסיבית וגם ביחס לחובות המיפוי כאמור בסעיף 5 לחוק המוצע.

¹⁸⁹ ס"ח התשע"ג, עמ' 18.

תחולת הוראות 22. (א) הוראות סימן משנה זה לא יחולו לגבי תשתית פסיבית שהיא קו תשתית שאינו ממופה כהגדרתו בסעיף 8.

(ב) לעניין העתקת תשתית פסיבית במסגרת סלילת דרך יחולו הוראות סימן משנה זה על אף הוראות סעיף 25 לחוק התקשורת למעט סעיף קטן (א)(1) סיפה של הסעיף האמור.

סימן משנה ג': עלויות העתקת קו תשתית ושרדוגו

עלויות העתקת קו 23. הגוף המבצע יישא בעלויות העתקת קו תשתית במסגרת מיזם תשתית, אלא אם כן הגוף המבצע וגוף התשתית שקו התשתית בהחזקתו, הסכימו אחרת.

שרדוגו קו תשתית 24. (א) ביקש גוף תשתית כי במסגרת העתקת קו תשתית בקשר עם מיזם תשתית, ייערך שדרוג של קו התשתית, יאפשר הגוף המבצע את שדרוג קו התשתית, אלא אם כן סבר כי בשל ביצוע השדרוג ייגרם עיכוב משמעותי בקידום מיזם התשתית. (ב) גוף התשתית יישא בעלויות שדרוג קו התשתית כאמור בסעיף זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 24 לחוק המוצע

מאחר שבמקרים שונים גוף התשתית אשר מחזיק או מפעיל את התשתית אשר העתקתה נדרשת מבקש לבצע החלפה של התשתית לסוג מתקדם יותר או להרחיבה, והדבר עשוי להשיא תועלת באופן שאינו פוגע במיזם, מוצע לקבוע כי גוף תשתית יהיה רשאי לבקש מהגוף המבצע לשדרג את קו התשתית.

מאחר ששרדוגו קו התשתית הוא אינטרס של גוף התשתית, יובהר כי על אף העובדה שהגוף המבצע הוא שיישא בעלויות העתקת התשתית בהתאם להוראות סעיף 23 לחוק המוצע, גוף התשתית הוא שיישא בעלויות השדרוג המבוקש על ידו. כמו כן, במטרה שלא לעכב את לוח הזמנים בפרויקט, מוצע לקבוע כי הסדר זה יחול במקומות שבהם אין בשרדוגו קו התשתית כדי לעכב את ביצוע העבודות להקמת מיזם התשתית שבאחריות הגוף המבצע.

במקרה שבו התגלעה מחלוקת בין גוף התשתית לגוף המבצע בשאלה אם יש בביצוע השדרוג כדי לגרום לעיכוב משמעותי, רשאים הצדדים לפנות לוועדה לתיאום תשתיות, כהגדרתה בחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב–2002, שאליה רשאים לפנות גם גופים פרטיים, בהסכמה ובתנאים המפורטים בחוק האמור, בין השאר בעניין סכסוך המעכב או העלול לעכב עבודות מיזם תשתית.

יצוין כי ייתכנו מצבים שבהם קיים בקו תשתית רכיב ישן שאינו מיוצר יותר במקרה זה, החלפת הרכיב האמור ברכיב חלופי מתאים, הדומה במהותו ובאיכותו לרכיב הישן, לא ייחשב שדרוג לצורך סעיף זה ועלותו תחול על הגוף המבצע.

סעיף 22 לחוק המוצע

מוצע להבהיר את היחס של הוראות סימן משנה זה ביחס להוראות אחרות בחוק המוצע ובחוק התקשורת. כך, מוצע לקבוע כי הוראות סימן משנה זה לא יחולו על קו תשתית פסיבית שהוא קו תשתית שאינו ממופה כפי שפורט לעיל. נוסף על כך, יובהר כי הוראות סעיף 23 לחוק המוצע לעניין הנשיאה בעלויות העתקת קו תשתית במסגרת קידום מיזם תשתית וכן הוראות סעיף 24 לחוק המוצע בעניין שדרוג תשתית יחולו גם על העתקת תשתית פסיבית בהתאם להוראות סימן המשנה המוצע.

כמו כן, נוכח העובדה כי ההסדר הקבוע בסימן משנה זה הוא הסדר מקביל להסדר הקבוע בסעיף 25 לחוק התקשורת, מוצע להבהיר כי לעניין העתקת תשתית פסיבית במסגרת סלילת דרך על ידי גוף מבצע יחולו הוראות סימן המשנה על אף הוראות סעיף 25 לחוק התקשורת, למעט סעיף קטן (א)(1) סיפה של הסעיף האמור הקובע כי סולל דרך שלא נתן הודעה על כך לספק המורשה, יישא בכל ההוצאות שנגרמו כתוצאה מכך לספק המורשה.

סעיף 23 לחוק המוצע

במטרה למנוע חיכוכים בין גוף מבצע לגוף תשתית, העשויים לעכב את השלמת ביצוע העתקת קו התשתית ובהתאם את קידום המיזם עצמו, מוצע לקבוע כי עלויות ביצוע עבודות העתקת קו התשתית הנדרש לצורך הקמת מיזם תשתית יוטלו על הגוף המבצע, שכן אילולא הקמת מיזם התשתית האמור לא הייתה נדרשת העתקתו של קו תשתית בתחומי התוכנית המאושרת.

סימן ב': הסרת חסמים נוספים

25. (א) על אף האמור בכל דין, נדרשה הסכמה מאת רשות מקרקעי ישראל, לצורך הקמת מיזם תשתית על ידי המדינה או מי מטעמה, או פעילות מסחרית נלווית למיזם כאמור, תיתן רשות מקרקעי ישראל הסכמה כאמור בתוך 45 ימים מהמועד שבו הוגשה לה הבקשה לכך.
- (ב) חלפו 45 ימים ולא התקבלה הסכמה מאת רשות מקרקעי ישראל כאמור בסעיף קטן (א), יראו את הבקשה להסכמה כמאושרת.
- (ג) התנתה רשות מקרקעי ישראל את הסכמתה בתנאים, לא יהיה במילוי תנאים אלה כדי לעכב את מתן ההסכמה.
- (ד) בסעיף זה –
- ”הסכמה” – לרבות הסכמה לקבלת היתר, או אישור אחר;
- ”מיזם תשתית” – למעט מיזם להפעלה או לתחזוקה של תשתית לאומית;
- ”פעילות מסחרית נלווית”, למיזם תשתית – שימוש בעל אופי מסחרי הנלווה לשימוש העיקרי בקרקע ובעל זיקה אליו, בהיקף שלא יעלה על 20% מהשטח הכולל המותר לבנייה המיועד למיזם התשתית, והכול בהתאם לזכויות הבנייה הקבועות בתוכנית כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה.
26. גורם מוסמך לא יתנה, במישרין או בעקיפין, מתן אישור, הסכמה, או ביצוע פעולה על ידו, שמבקש גוף מבצע לשם קידום מיזם תשתית, בכל תנאי שאינו נוגע במישרין למתן האישור או ההסכמה או לביצוע הפעולה כמבוקש.

הסכמת רשות
מקרקעי ישראל
להקמת מיזם
תשתית

איסור התניה

ד ב ר י ה ס ב ר

לביצוע פעולה שהתבקשה לצורך מיזם תשתית מסוים, בתנאי או בביצוע פעולה מצד הגוף המבצע אשר אינם קשורים במישרין לאותה בקשה שהתבקשה על ידי הגוף המבצע או לתנאיה.

יצוין כי סעיף זה מתייחס גם להסכמות ואישורים שאינם עולים כדי ”אישור פעולה” כהגדרתו בחוק זה, ובין השאר רלוונטיים גם לאישורים שנדרש גוף תשתית לתת במסגרת הליכי תיאום תשתיות. עם זאת, אין כאמור כדי לגרוע מסמכויות אחרות הנתונות בידי גורם מוסמך להטיל חובות על גוף מבצע או לאכוף ביצוע פעולות של גוף מבצע מכוח דין אחר.

כמו כן יובהר כי אין במטרת הסעיף כדי לגרוע מסמכותו של גורם מוסמך לקבוע תנאי שנועד להבטיח את התקיימות התנאים הדרושים כדי שיוכל לפקח, להפעיל או לתחזק את קווי התשתית שבהם הוא מחזיק אם יש בבקשה שעל הפרק כדי להשפיע עליהם באופן ישיר לרעה, או בנסיבות שבהן מתקיים חשש ממשי לפגיעה בפעילות הגורם המוסמך, בסמכויותיו או בחובותיו כגורם מוסמך, או

סימן ב': הסרת חסמים נוספים

סעיף 25 לחוק המוצע

כדי לייעל הליכי הקמת תשתיות ולקצר את הזמן הנדרש להקמת מיזם תשתית, מוצע לקבוע לוח זמנים קצוב של 45 ימים לעניין מתן הסכמה, לרבות הסכמה למתן היתר או אישור מאת רשות מקרקעי ישראל, וכן לקבוע כי אם לא התקבל אישור מעין זה במועד שנקצב, יראו את הבקשה כמאושרת. באופן דומה מוצע כי לוח הזמנים שהוקצב לרשות מקרקעי ישראל יחול בעניין שימוש סחיר נלווה בשטח המותר לבנייה של מיזם התשתית. יובהר כי הקמת שימוש סחיר נלווה זה יכולה להתרחש גם במהלך הפעלת מיזם התשתית עצמו.

סעיף 26 לחוק המוצע

מכיוון שבמקרים רבים גופים מבצעים, גופי תשתית וגורמים מוסמכים הם שחקנים חוזרים אשר נותנים שירותים זה לזה במספר רב של מיזמים ואתרים, מוצע להבהיר כי גורם מוסמך אינו רשאי להתנות מתן אישור

27. מניעת דרישה לביצוע עבודות גישוש לגבי מיקום קו תשתית שנבדק בעבר
- בוצע מיפוי תשתיות בידי גוף תשתית או גוף מבצע לפי סעיף 5, לא ידרוש גוף תשתית ביצוע עבודות גישוש, במסגרת מיזם תשתית, לגבי מיקום קו התשתית שלגביו בוצע המיפוי, עד תום חמש שנים ממועד ביצוע המיפוי, אלא אם כן התקיימו נסיבות חריגות שיש בהן כדי לגרום לשינוי פיזי בתנאי הקרקע העשוי להשפיע, ברמת ודאות גבוהה, על מיקומו של קו התשתית.
28. מניעת ביצוע חיתוך בדיקה או חפירת בדיקה בשטח שנבדק בעבר
- על אף ההוראות לפי חוק העתיקות, רשות העתיקות לא תדרוש לפי החוק האמור ביצוע חיתוך בדיקה בריבוע בדיקה שבו ביצעה בעבר חיתוך בדיקה או חפירת בדיקה, ולא תדרוש חפירת בדיקה בריבוע בדיקה שבו ביצעה בעבר חפירת בדיקה.
- פרק ג': נוהל פנייה לגורם מוסמך או גוף תשתית**
29. פרסום נוהל פנייה לגורם מוסמך
- (א) גורם מוסמך יפרסם באתר האינטרנט שלו נוהל פנייה מסודר אליו מגופים מבצעים בקשר למיזמי תשתית, שיכלול את כל אלה (בסעיף זה – נוהל הפנייה):

ד ב ר י ה ס ב ר

כדי להכביד באופן ממשי על ניהול קווי התשתית שהוא מחזיק או שעליהם הוא מפקח בהתאם לסמכויותיו.

סעיף 27 לחוק המוצע

כמו כן, מוצע לקבוע כי לא תידרש חפירת בדיקה נוספת בריבוע בדיקה שבו בוצעו בעבר חפירות בדיקה. יובהר כי מטרת הסעיף היא למנוע ביצוע חוזר ונשנה של חיתוכי בדיקה וחפירות בדיקה בשטח שנבדק בעבר ולא נמצא כי יש להמשיך בו את הבדיקות, וזאת כדי לייצל קידום מיזמי תשתית ולחסוך כפל עבודות.

לנוכח קביעת חובות העברת מיפוי התשתית למאגר המיפוי בהתאם לסעיפים 5 עד 7 לחוק המוצע, צפויה להשתפר איכות מיפוי התשתית המבוצעת החל ממועד כניסתו של החוק המוצע לתוקף.

פרק ג': פנייה לגורם מוסמך או גוף תשתית

סעיף 29 לחוק המוצע

במקרים רבים, אין הוראות בדיון הקובעות את לוחות הזמנים למענה לפניות ובקשות שמתקבלות, והמענה לפניות ולבקשות הנדרשות לטובת קידום של מיזמי תשתית מתעכב במשך פרקי זמן ארוכים. הקמה וקידום של מיזמי תשתית דורשים אישורים ותיאומים עם גורמים רבים, ולכן ההמתנה המצטברת למענה עלולה לעכב את הקמתם של מיזמים אלה באופן משמעותי.

לפיכך מוצע לקבוע כי גוף תשתית לא יהיה רשאי לדרוש ביצוע מחודש של עבודות גישוש לצורך איתור קווי תשתית אשר בוצע לגביו מיפוי 5 שנים קודם למועד הבקשה, ובלבד שהמיפוי בוצע לאחר כניסתו של החוק המוצע לתוקף.

הוראות אלה נועדו למנוע מצבים שבהם נדרשים גופים מבצעים לבצע או לאפשר את ביצוען של עבודות גישוש נוספות אף על פי שלו היה מבוצע מיפוי תשתיות מדויק ותואם להוראות החוק המוצע, היה ניתן לחסוך עבודה כפולה.

ההסדר המוצע בסעיף זה נועד להסדיר נושא זה, לקבוע לוחות זמנים סדורים למתן מענה, וליצור ודאות לגוף המבצע בנוגע לאורך התקופה לקבלת אישורים ומידע לפניית גופים מבצעים במסגרת קידום מיזמי תשתית. ההסדר חל כך שמצד אחד יוכלו גורמים מוסמכים לתת מענה איכותי ומעמיק בהתאם לפרק הזמן שקבעו בעצמם, ומצד שני לגופים המבצעים תהיה יכולת להיערך ולצפות את מסגרות הזמנים הצפויות לקידום המיזם.

אף שלעמדת גורמי המקצוע תשתיות אינן צפויות לזוז בפרק זמן של 5 שנים, מוצע לקבוע כי במקרים חריגים יתאפשר ביצוע גישוש גם אם טרם חלפו 5 שנים ממועד ביצוע העבודות הקודמות בשטח, וזאת אם קיימת ודאות גבוהה לתזוזת תשתיות בעקבות שינוי פיזי חריג של הקרקע, כגון רעידת אדמה משמעותית או בולען.

סעיף 28 לחוק המוצע

לסעיפים קטנים (א) ו-(ב)

כדי להגביר את הוודאות של גופים מבצעים בתכנון לוחות הזמנים במסגרת הקמת מיזם תשתית, מוצע לקבוע כי כל גורם מוסמך יפרסם באתר האינטרנט שלו את כלל פרטי המידע, המסמכים והאישורים הנדרשים לפי דין או הנחיות לשם הגשת בקשה לקבלת אישור פעולה או לשם פנייה לקבלת מידע מגורם מוסמך לצורך ביצוע עבודות לקידום מיזם תשתית, שעל גוף מבצע להגיש בעת ביצוע פנייה כאמור לאותו גורם מוסמך.

לנוכח החשיבות בקידום מיזמי תשתית, מוצע לקבוע כי במקרה שבו ביצעה רשות העתיקות חיתוך בדיקה או חפירת בדיקה, כהגדרת מונחים אלה לפי חוק העתיקות, התשל"ח-1978 (להלן – חוק העתיקות), על אף ההוראות לפי חוק העתיקות, לא תהיה רשות העתיקות רשאית לדרוש ביצוע חיתוך בדיקה באותו ריבוע בדיקה שבו בוצעו חיתוך בדיקה או חפירת בדיקה האמורים.

(1) פרטי המידע, המסמכים והאישורים הנדרשים לפי דין או הנחיות לשם פנייה לקבלת מידע מגורם מוסמך לצורך ביצוע עבודות לקידום מיום תשתית;

(2) פרטי המידע, המסמכים והאישורים הנדרשים לפי דין או הנחיות, לשם הגשת בקשה לקבלת אישור פעולה מאת הגורם המוסמך לצורך ביצוע עבודות לקידום מיום תשתית;

(3) פרקי הזמן למתן מענה לפנייה לקבלת מידע כאמור בפסקה (1) או למתן החלטה בבקשה לקבלת אישור פעולה כאמור בפסקה (2), בידי הגורם המוסמך, לרבות פרק הזמן להודעת הגורם המוסמך לפונה או למבקש, לפי העניין, בדבר אי-הגשת מלוא פרטי המידע, המסמכים והאישורים הנדרשים בהתאם להוראות פסקאות (1) או (2);

(4) מנגנון ההשגה או הערר שנקבעו בדין על החלטות הגורם המוסמך בבקשה לאישור פעולה, אם נקבעו.

(ב) נוהל הפנייה ישקף את הוראות הדין וההנחיות כאמור בסעיף קטן (א), ואין בהוראות הסעיף הקטן האמור כדי להקנות לגורם המוסמך סמכות לקבוע הוראות הסוטות מהן או לקבוע הוראות נוספות.

(ג) לא פרסם גורם מוסמך בנוהל הפנייה פרק זמן למתן מענה לפנייה לקבלת מידע או למתן החלטה בבקשה לקבלת אישור פעולה, כאמור בסעיף קטן (א)(3), ולא נקבע בדין או בהנחיות פרק הזמן האמור, ייתן הגורם המוסמך מענה לפנייה או ייתן החלטתו בבקשה, לפי העניין, לגוף המבצע, בתוך 30 ימים ממועד הגשת הפנייה או הבקשה, ואולם לענין בקשה לקבלת אישור פעולה הנדרש לצורך ביצוע מדידות או סקרים, לרבות סקר מים או סקר קרקע, ונטילת דגימות מהמים או מהקרקע – על הגורם המוסמך לתת את החלטתו בבקשה בתוך 14 ימים ממועד הגשתה.

ד ב ר י ה ס ב ר

הגוף המבצע את כלל פרטי המידע הנדרשים בהתאם לפרסום באתר האינטרנט, או למקרים בהם התעוררו בעיות לאור המידע שהוגש.

כאמור לעיל, יובהר כי במקרה שבו נקבעו נוהל, מועדים, או פרטי מידע על פי דין, ישקף הגורם המוסמך את הקבוע בדין ולא יתנה עליהם. עוד מוצע כי הגורם המוסמך יפרסם גם את מנגנון ההשגה או הערר שנקבעו בדין על החלטות הגורם המוסמך בבקשה לאישור פעולה, אם נקבעו.

לסעיף קטן (ג)

לצורך הבטחת תכליות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), מוצע לקבוע כי גורם מוסמך שלא פרסם בנוהל הפנייה אליו

יובהר כי אין בפרסום זה כדי להקנות לגורם מוסמך סמכויות נוספות על הסמכויות המוקנות לו בדין, וכי מטרת הפרסום היא לשקף ולעגן את התהליך הקיים בלבד. אם נקבעו מועדים בדין ביחס לאילו מן העניינים האמורים, יפרסם הגורם המוסמך מועדים אלה ולא יהיה רשאי להתנות עליהם. נוסף על כך יפרסם הגורם המוסמך את פרקי הזמן להחלטה בבקשה לקבלת אישור פעולה או למענה לפנייה לקבלת מידע על ידו, לפי העניין, וכן יפרסם את פרקי הזמן לצורך מתן הודעה לגוף המבצע. כך, יוכל הגוף המבצע לתכנן את קידום מיום התשתית באופן מושכל וכן לדעת מתי עליו לצפות למענה. בנוסף מאפשר המנגנון המוצע שהות לגורם המוסמך לבחון את ההצעות שהתקבלו וכן לאפשר לו להתריע במצבים שבהם לא הגיש

(ד) כלל הגורמים המוסמכים יפרסמו את נוהלי הפנייה אליהם לפי סעיף זה לגבי המידע ולגבי אישורי הפעולה שבסמכותם לתת, ערב יום התחילה, לפי דין או הנחיות כאמור בסעיף קטן (א)(1) ו-(2), עד תום 120 ימים מיום התחילה; הוקנתה בדין לגורם מוסמך אחרי יום התחילה, סמכות לתת אישור פעולה נוסף כאמור בסעיף קטן (א)(2), יעדכן את נוהל הפנייה לגבי אותו אישור, בתוך 14 ימים מיום תחילתו של הדין האמור.

(א) בלי לגרוע מהוראות סעיף 29, גוף תשתית אשר גוף מבצע נדרש לבצע עימו תיאום תשתיות לצורך קידום מיזם תשתית, יפרסם באתר האינטרנט שלו נוהל פנייה אליו בידי גוף מבצע במסגרת תיאום תשתיות הכולל את פרקי הזמן למתן מענה לפנייה של גוף מבצע במסגרת תיאום התשתיות ואת פרטי המידע, המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך מתן מענה כאמור.

(ב) לא פרסם גוף תשתית נוהל פניה אליו לפי סעיף קטן (א) ייתן מענה לכל פנייה של גוף מבצע אליו במסגרת תיאום תשתיות, בתוך 30 ימים ממועד הפנייה.

(ג) גוף תשתית יפרסם את נוהל הפנייה אליו לפי סעיף זה, עד תום 120 ימים מיום התחילה.

פרסום נוהל פנייה לגוף תשתית המקיים תיאום תשתיות 30.

ד ב ר י ה ס ב ר

כניסתו של החוק לתוקף, בתוך 120 ימים ממועד תחילתו של החוק המוצע. יצוין, כי לאחר השלמת פרסום הנוהל הראשוני, במקרה שבו הוקנתה לגורם המוסמך סמכות חדשה בדין למתן אישור פעולה, יעדכן הגורם המוסמך את הפרסום בתוך 14 ימים בלבד, ולא תינתן פעם נוספת תקופת היערכות בת 120 ימים.

סעיף 30 לחוק המוצע

בנוסף להוראות סעיף 28 לחוק המוצע, ומכיוון שגורם מוסמך כולל גם גופי תשתית הנדרשים לתת אישור פעולה על פי דין, מוצע לקבוע הסדר משלים ביחס לגופי תשתית. בהסדר כאמור ייקבע כי גוף תשתית אשר גוף מבצע נדרש לבצע עימו תיאום תשתיות יפרסם באתר האינטרנט שלו נוהל פניה שאליו בידי גוף מבצע במסגרת תיאום תשתיות, הכולל פרטים בדומה לפרטים הנדרשים בהתאם לסעיף 28 לחוק המוצע. בהמשך לאמור מוצע לקבוע כי גוף תשתית אשר לא פרסם נוהל כנדרש, ייתן מענה לפנייה גוף מבצע בתוך 30 ימים ממועד הפניה אליו במסגרת תיאום התשתיות. כמו כן מוצע כי תינתן תקופת היערכות של 120 ימים ממועד כניסת החוק לתוקף, בדומה להסדר המוצע בסעיף 28 לחוק המוצע.

מועדים, ואין ביחס לאישור או לבקשה הרלוונטית מועדים הקבועים בדין, יענה לפנייה בתוך 30 ימים ממועד הגשת הבקשה על ידי גוף מבצע.

כאמור, אין בהוראה זו כדי לגבור על מועדים אחרים לצורך מתן החלטה בבקשה לאישור או למענה לפנייה לקבלת מידע שנקבעו בדין. ואולם במקרה שהפנייה לגורם מוסמך הייתה בקשה לאישור פעולה הנדרש לצורך ביצוע מדידות או סקרים, לרבות סקר מים או סקר קרקע, ונטילת דגימות מהמים או מהקרקע, שהן פניות פשוטות יחסית ויכול שייענו במועדים קצרים יותר, מוצע לקבוע כי הגורם המוסמך יענה בתוך 14 ימים ממועד הפנייה אליו.

לסעיף קטן (ד)

לצורך מיפוי כלל האישורים, ההסכמות, והפניות שיכולות להיות מופנות אל גורם מוסמך, וכדי לאפשר לגורמים המוסמכים תקופת היערכות סבירה לצורך הפרסום בהתאם להוראות הסעיף, יובהר כי כלל הגורמים המוסמכים יפרסמו את נוהלי הפנייה אליהם לפי סעיף זה לגבי אישורי הפעולה והמידע שבסמכותם לתת לפי דין או הנחיות בהתאם להוראות הסעיף, אשר חלים במועד

חלק ג': מיזמי תשתית חיוניים

פרק א': קביעת מיזמי תשתית חיוניים

פרסום רשימת מיזמי תשתית חיוניים 31. שר האוצר יפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד האוצר את רשימת מיזמי התשתית החיוניים שתכלול כל מיזם תשתית בתחום תשתית המנוי בטור א' לתוספת הראשונה, שהוא מיזם להקמה, להפעלה או לתחזוקה של סוג תשתית לאומית המנוי בטור ב' לתוספת הראשונה, ואם נקבע לצד סוג התשתית, בטור ג' לתוספת האמורה, היקף פעילות למיזם או תנאי אחר – מתקיים לגביו היקף הפעילות או התנאי כאמור.

פרק ב': הסרת חסמים

סימן א': אישורים שבשתיקה

אישור שבשתיקה 32. (א) על אף הוראות כל דין, לא החליט גורם מוסמך בבקשה שהגיש לו גוף מבצע לקבלת אישור פעולה המופיע ברשימת האישורים שפורסמה ברשומות לפי סעיף 33 (בסימן זה – אישור שבשתיקה), בקשר עם מיזם תשתית חיוני, בתוך פרק הזמן שנקבע לגבי אותו אישור ברשימה האמורה, יראו את הגוף המבצע כאילו קיבל את אישור הפעולה בהתאם לבקשתו.

דבריו הסבר

חלק ג' לחוק המוצע: מיזמי תשתית חיוניים

פרק א': קביעת מיזמי תשתית חיוניים

סעיף 31 לחוק המוצע והתוספת הראשונה

בסעיף זה מוצע להגדיר מיזמי תשתית בתחומי החשמל, המים, הגז והדלק, התחבורה והפסולת, שהם בעלי השפעה ניכרת על הציבור ועל תחום הפעילות המשקי הרלוונטי להם, ושקיים אינטרס ציבורי משמעותי לקידום, כמיזמי תשתית חיוניים. מפתח חשיבותם ומהותם של מיזמים אלה מבין כלל מיזמי התשתית, מוצע לקבוע כי תינתן להם עדיפות על ידי גורמים מוסמכים כאמור בסעיף 4 לחוק המוצע, וכן כי יינקטו צעדים ייעודיים להסרת חסמים אופייניים למיזמים מסוג זה, כאמור בפרק ב' לחלק ג' לחוק המוצע.

הצורך בתיעוד מיזמי תשתית חיוניים ובקביעת הסדרים ייעודיים כאמור נובע מכך שהגורמים המעורבים בקידום של מיזמי תשתית חיוניים – גופים מבצעים, גופי תשתית וגורמים מאסדרים – נתונים למגבלות שונות ובהן מגבלות זמן וכוח אדם, ועל כן נדרש פתרון מערכתי כמוצע בחוק.

מוצע כי מיזמי התשתית החיוניים יהיו אלה הכלולים בתוספת הראשונה לחוק המוצע. כל מיזם תשתית הנכלל בתחום תשתית כמפורט בתוספת הראשונה, שהוא מיזם להקמה, להפעלה או לתחזוקה של סוג תשתית לאומית המפורט בתוספת האמורה והמקיים את התנאים הקבועים לצד סוג התשתית, בתוספת האמורה, ככל שקבועים תנאים כאמור, ייחשב כמיזם תשתית חיוני. כמו כן, כדי לייצר ודאות ביחס לקבוצת מיזמי התשתית החיוניים, מוצע

לקבוע כי רשימת מיזמי התשתית החיוניים תפורסם ברשומות וכן באתר האינטרנט של משרד האוצר. יובהר כי פרסום הרשימה הוא פרסום טכני אשר אין בו שיקול דעת באשר לזהות המיזמים אשר ייכללו ברשימה, וכי רשימת המיזמים תיקבע בהתאם לתנאי הסף הקבועים בתוספת הראשונה להצעת החוק.

פרק ב': הסרת חסמים

סימן א': אישורים שבשתיקה

סעיף 32 לחוק המוצע

לסעיף קטן (א)

ככלל, כל עוד לא נקבע אחרת בחוק, ברירת המחדל בדין הישראלי היא כי לצורך קבלת אישור מגורם המוסמך לתיתו על פי דין, על הגורם המוסמך להפעיל את שיקול דעתו ולקבל החלטה בפועל לתת אישור למי שביקש זאת. במצב זה, העדר תגובה של גורם מוסמך כמוהו כסירוב לבקשה. נכון להיום, כך הדבר גם ביחס לחלק הארי של האישורים הנדרשים לצורך קידום של מיזמי תשתית חיוניים.

במדינות שונות בעולם, כמו גם בהקשרים מסוימים בדין הישראלי, התקבל מודל שונה ולפיו, בנסיבות מסוימות, בהתקיים התנאים שנקבעו בחוק, יראו את מי שביקש אישור מגורם מוסמך כמי שקיבל אישור כאמור, אף אם הגורם המוסמך לא נתן אישור בפועל (להלן – אישור בשתיקה). משמעות הדבר היא כי במקרים אלה, בהתקיים התנאים הקבועים בחוק, ובחלוף תקופת זמן שהוגדרה, העדר תגובה מצידו של גורם מוסמך שקיבל בקשה לתת אישור ייחשב כמתן אישור, ויראו את המבקש, לכל דבר ועניין, כאילו קיבל מן הגורם המוסמך אישור בפועל. אימוצם של הסדרי אישור בשתיקה נועדה לצמצם את

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), הגיש גוף מבצע בקשה לאישור פעולה שהוא אישור שבשתיקה, והתקיימו נסיבות שבשלן נוכח הגורם המוסמך כי תחולת הוראות סעיף קטן (א) לגבי אותו אישור ובאותן נסיבות עלולה להביא לסכנה ממשית ומיידית לשלומם, לביטחונם, לבריאותם או לבטיחותם של אדם או של הציבור, רשאי הוא להודיע לגוף המבצע, בכתב, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, בתוך פרק הזמן האמור בסעיף קטן (א), כי הוראות הסעיף הקטן האמור לא יחולו לגבי מתן האישור כאמור; הודיע הגורם המוסמך כאמור, ימסור את פירוט הנימוקים גם לשר האוצר ולשר הממונה על ביצוע החוק שמכוחו נותן הגורם המוסמך את אישור הפעולה.

רשימת האישורים
שבשתיקה 33.

(א) גורם מוסמך יבחן את כל אישורי הפעולה שבסמכותו לתת לגופים מבצעים בקשר עם מיזמי תשתית ויחליט אילו מהאישורים כאמור יראו אותם כאישורים שבשתיקה לענין סעיף 32, ואילו מהאישורים כאמור לא יראו אותם כאישורים שבשתיקה לענין הסעיף האמור בשל כך שהפיקתם לאישורים שבשתיקה יש בה כדי לסכן את שלום הציבור, לביטחונם, לבריאותם או לבטיחותם.

(ב) כל גורם מוסמך יגיש לשר האוצר, בתוך 180 ימים מיום התחילה את אלה:

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף קטן (ב)

הסעיף המוצע עוסק במקרים פרטניים שבהם ביקש גוף מבצע אישור שהוגדר כאישור שניתן לתיתו בשתיקה, אך הגורם המוסמך סבור שמתן אישור שבשתיקה באותו מקרה בחלוף הזמן שהוגדר על ידו לפי סעיף 33(ג) (לחוק המוצע עלול להביא לסכנה ממשית ומיידית לשלומם, לביטחונם, לבריאותם או לבטיחותם של אדם או של הציבור, וזאת לאור נסיבות הבקשה ומהותה.

במקרים אלה יהיה הגורם המוסמך רשאי להודיע לגוף המבצע, בכתב ומנימוקים מיוחדים שיירשמו, בתוך פרק הזמן שבו הוא נדרש לתת מענה בהתאם לפרק הזמן אשר פורסם כאמור בסעיף 33(ג) (לחוק המוצע, כי לא יחול הסדר אישור שבשתיקה ביחס לבקשתו המסוימת האמורה. בהמשך לאמור וכדי לקיים מעקב באשר לאופן וישומה של הוראה זו, ימסור גורם מוסמך את פירוט הנימוקים כאמור גם לשר האוצר ולשר הממונה על יישום החוק שמכוחו פועל הגורם המוסמך.

סעיף 33 לחוק המוצע

לסעיפים קטנים (א) עד (ג)

לצורך קביעת סוגי האישורים אשר יראו בהם כאישורים בשתיקה לענין סעיף 32 לחוק המוצע, יובהר כי על גורם מוסמך לבחון את כלל אישורי הפעולה שבסמכותו לתת לגופים מבצעים, ולקבוע על אילו מבין כלל האישורים האמורים יחול הסדר האישור שבשתיקה, ועל אילו אישורים לא יחול הסדר כאמור בשל כך

הנטל הבירוקרטי המוטל על גורמים מפוקחים הנדרשים לקבלת אישורים במקרים המתאימים, והוא מאפשר צמצום של זמני המתנה לקבלת אישורים.

כחלק מההסדר המקיף שמוצע לקבוע בחוק זה לטובת קידומם המהיר והיעיל של מיזמי תשתית חיוניים, מוצע כי לגבי חלק מהאישורים שנדרש גוף מבצע לקבל בקשר למיזם תשתית מגורם מוסמך, יאומץ מנגנון של "אישור בשתיקה". לפי המוצע, גוף מבצע המבקש לקבל אישור בקשר למיזם תשתית חיוני, יוכל לקבל אישור בשתיקה אם מדובר בסוג אישור שנקבע ככזה כפי שיפורט להלן, זאת בחלוף המועד הרלוונטי שקבע הגורם המוסמך לפי סעיף 33 לחוק המוצע ביחס לאותו אישור.

הסדר זה יתגבר על ההוראות הקבועות כיום בדיון הקיים שלפיהן על הגוף המבצע לקבל אישור בפועל מאת הגורם המוסמך לגבי סוגי האישורים שייקבע כך לגביהם, יראו את האישור כאילו ניתן על ידי הגורם המוסמך גם אם לא קיבל החלטה בענין בתוך המועד שקבע לכך והגוף המבצע ייראה כמי שקיבל את האישור בפועל לפי דין לכל דבר ועניין.

החלת ההסדר על מיזמי תשתית חיוניים נדרש בשל החשיבות הרבה לעמידה בלוחות הזמנים להשלמת המיזם וליצירת ודאות לגוף המבצע ולציבור. יובהר כי אין בהוראות הסעיף כדי לגרוע מסמכותו של גורם מוסמך להחליט בבקשה בתוך פרק הזמן שקבע לכך, או לדחות את בקשת הגוף המבצע, ובלבד שהסירוב יהיה מוצדק ומנומק.

(1) רשימה של אישורי הפעולה שבסמכותו לתת, שלגביהם החליט לפי סעיף קטן (א) שיראו אותם כאישורים שבשתיקה; ברשימה כאמור יפרט הגורם המוסמך לגבי כל אישור את פרק הזמן שלאחריו יהפוך האישור לאישור שבשתיקה לפי הוראות סעיף 32; פרק הזמן כאמור ייקבע בהתאם לפרק הזמן שפורסם בנוהל הפנייה לגורם המוסמך לפי סעיף 29(א)(3), ולעניין אישור שלא פורסם לגביו פרק זמן כאמור – בהתאם להוראות סעיף 29(ג);

(2) רשימה של אישורי הפעולה שבסמכותו לתת, שלגביהם החליט לפי סעיף קטן (א) שלא יראו אותם כאישורים שבשתיקה, ויפרט לגבי כל אישור כאמור מדוע יש בהפיכתו לאישור שבשתיקה כדי לסכן את שלום הציבור, ביטחונו, בריאותו או בטיחותו כאמור באותו סעיף קטן.

(ג) שר האוצר יפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד האוצר רשימה הכוללת את כל אישורי הפעולה שבסמכותם של גורמים מוסמכים לתת לגופים מבצעים בקשר עם מיזמי תשתית, שיראו אותם כאישורים שבשתיקה לעניין סעיף 32, ואת פרק הזמן לגבי כל אישור כאמור שלאחריו יראו אותו כאישור שבשתיקה לפי הסעיף האמור, והכול על פי הרשימות שהעבירו לו הגורמים המוסמכים לפי סעיף קטן (ב)(1).

(ד) החליט גורם מוסמך כי יש לערוך שינוי ברשימה שפורסמה ברשומות לגבי אישורי הפעולה שבסמכותו לתת, יודיע על כך לשר האוצר ושר האוצר יעדכן את הפרסום ברשומות ובאתר האינטרנט לפי סעיף קטן (ג).

ד ב ר י ה ס ב ר

האישורים או את המועדים הנקובים למתן מענה הנקובים לצידם של אישורים אלה.

לסעיפים קטנים (ד) ו-(ה)

מאחר שיתכנו שינויים ברשימה אשר תפורסם על ידי השר, הן בנוגע למסגרות הזמנים והן בנוגע לסוגי האישורים אשר ייכללו ברשימה האמורה, מוצע כי גורם מוסמך יעדכן מזמן לזמן את שר האוצר לגבי שינויים אשר ברצונו לערוך ברשימה שפורסמה לפי סעיף 31 לחוק המוצע. שר האוצר יפרסם את העדכון ברשומות.

כמו כן, אם בחלוף למעלה מ-180 ימים מתחילתו של החוק המוצע, תוקנה לגורם מוסמך סמכות חדשה בדיון ליתן אישור פעולה, יבחן הגורם המוסמך אישור זה, יקבע אם ניתן לסווגו כאישור שבשתיקה או לא לפי סעיף 33, ויעביר את החלטתו בנוגע לאישור האמור לשר האוצר. החלטתו תועבר בתוך 14 ימים ממועד התחילה של הדיון אשר הקנה את הסמכות ויחולו לגבי החלטה זו הוראות סעיף 33(ב) ו-(ג) לחוק המוצע, שר האוצר יעדכן את הרשימה בהתאם לעדכון שיימסר לו.

שהפיכתם לאישורים שבשתיקה עשויה לסכן את שלום הציבור, ביטחונו, בריאותו או בטיחותו.

בהמשך לאמור וכדי לשקף את אופן הפעלת שיקול דעתו של אותו גורם מוסמך במסגרת גיבוש הרשימה, מוצע לקבוע כי הגורם המוסמך יעביר לשר האוצר בתוך 180 ימים דוח המפרט את כלל האישורים שתחת סמכותו אשר לא נקבעו כאישור שבשתיקה, ויצרף נימוק להשאתם כאישורים רגילים, לרבות פירוט מדוע יש בהחלת הסדר אישור שבשתיקה על סוגי אישורים אלה כדי לסכן את שלום הציבור ובטיחותו.

נוסף על כך, לצורך הבטחת הוודאות באשר לזהות האישורים שייקבעו כאישור שבשתיקה מוצע לקבוע כי פרט לדוח האמור לעיל, יעביר הגורם המוסמך למשרד האוצר רשימה המפרטת את פירוט האישורים שנקבעו על ידו כאישורים שניתן לקבלם שבשתיקה, וכן את המועד לגבי כל אחד מהם, אשר מעת שחלף יראו באישור כאישור שבשתיקה לפי סעיף 32 המוצע. שר האוצר יפרסם רשימה זו ברשומות. יודגש כי פרסום זה הוא טכני במהותו, וכי לא יהיה בסמכות שר האוצר להוסיף, לגרוע או לשנות את סוגי

(ה) הוקנתה בדין לגורם מוסמך סמכות לתת אישור פעולה נוסף כאמור בסעיף קטן (א), אחרי תום התקופה האמורה בסעיף קטן (ב), יבחן הגורם המוסמך את האישור בהתאם להוראות סעיף קטן (א) ויודיע לשר האוצר, בכתב, בתוך 14 ימים מיום תחילתו של הדין האמור, אם יראו אותו כאישור שבשתיקה לעניין סעיף 32 ויחולו הוראות סעיף קטן (ב)(1) או שאין לראותו כאישור שבשתיקה ויחולו הוראות סעיף קטן (ב)(2); קיבל שר האוצר הודעה כאמור – יעדכן את הפרסום ברשומות ובאתר האינטרנט לפי סעיף קטן (ג).

(א) על אף הוראות סעיף 33, ועדת השרים לענייני תשתיות חיוניות שהוקמה לפי הוראות סעיף קטן (ג) (בסעיף זה – ועדת השרים), בהתייעצות עם הגורם המוסמך, רשאית לקבוע כי אישור פעולה שבסמכותו של גורם מוסמך לתת לגופים מבצעים בקשר עם מיזמי תשתית, שאינו כלול ברשימה שפורסמה ברשומות לפי סעיף 33, יראו אותו כאישור שבשתיקה לעניין סעיף 32, לאחר ששקלה את התועלת הצפויה מכך לקידום מיזמי תשתית חיוניים, ובלבד שמצאה כי אין בהפיכת האישור לאישור שבשתיקה כדי לסכן את שלום הציבור, ביטחונו, בריאותו או בטיחותו.

(ב) קבעה ועדת השרים לענייני תשתיות חיוניות לפי סעיף קטן (א) כי יראו אישור פעולה כאישור שבשתיקה, תודיע על כך לגורם המוסמך, והגורם המוסמך יודיע על כך לשר האוצר כאמור בסעיף 33(ד). בתוך 14 ימים, לשם עדכון הפרסום ברשומות ובאתר האינטרנט; בהודעה כאמור יודיע הגורם המוסמך לשר האוצר על פרק הזמן שלאחריו יהפוך האישור לאישור שבשתיקה בהתאם לפרק הזמן שפורסם בנוהל הפנייה לגורם המוסמך לפי סעיף 29(א)(3), ואם לא פורסם פרק זמן כאמור לגבי אותו אישור – בהתאם להוראות סעיף 29(ג).

34. קביעת אישורים שבשתיקה בידי ועדת השרים לענייני תשתיות לאומיות

ד ב ר י ה ס ב ר

שהוועדה שקלה את התועלת הצפויה מכך לקידום מיזמי תשתית חיוניים וכי הוועדה סברה, שעל אף עמדת הגורם המוסמך אין בהפיכת האישור לאישור שבשתיקה כדי לסכן את שלום הציבור, ביטחונו, בריאותו או בטיחותו.

מוצע לקבוע בהמשך להחלטת הוועדה, כי אם אישור פעולה ייקבע על ידי הוועדה כאישור שבשתיקה, היא תודיע זאת לגורם המוסמך, אשר יודיע על כך לשר האוצר בצירוף הודעה על פרק הזמן הנדרש שלאחריו יהפוך האישור לאישור שבשתיקה ושר האוצר יפרסמו ברשומות.

ועדת השרים האמורה לא תהיה רשאית להתערב בקביעת פרקי זמן שנקבעו על ידי הגורם המוסמך לצורך מתן מענה לפניות ולבקשות, וקביעתה תהיה רק ביחס לסוג האישורים אשר ייכלל ברשימה. לגורם המוסמך הסמכות הבלעדית לקביעת פרקי הזמן למענה בהתאם להוראות סימן זה אם לא נקבעו על פי דין, כיוון שקיימת חשיבות רבה לעצמאותו של הגורם המוסמך בקביעת פרקי הזמן למתן

סעיף 34 לחוק המוצע

לסעיפים קטנים (א) ו-(ב)

מוצע לקבוע כי ועדת השרים לענייני תשתיות חיוניות שתוקם בהתאם להוראות סעיף 34(ג) לחוק המוצע תהיה רשאית, לאחר התייעצות עם הגורם המוסמך, לקבוע כי אישור פעולה כלשהו ייראה כאישור שבשתיקה, גם אם הגורם המוסמך לא כלל אותו ברשימה שפורסמה לפי סעיף 33(ג) כיוון שסבר שסיווגו כאישור שבשתיקה יש בו כדי לסכן את שלום הציבור, ביטחונו, בריאותו או בטיחותו. זאת כדי ליצור מנגנון ביקורת חיצוני אשר יבחן את שיקוליו של הגורם המוסמך בקובעו את רשימת האישורים שבשתיקה, בראייה רחבה ובשים לב לאינטרס הציבורי בקידום של מיזמי תשתית חיוניים.

מוצע כי החלטת ועדת השרים לענייני תשתיות בדבר קביעת אישור פעולה כאישור שבשתיקה תיעשה רק לאחר

(ג) תוקם ועדת שרים לענייני תשתיות חיוניות, ואלה שחבריה:

(1) ראש הממשלה – והוא יהיה יושב ראש הוועדה;

(2) שר האוצר – והוא יהיה ממלא מקום יושב ראש הוועדה;

(3) שר הפנים;

(4) השר הממונה על ביצוע החוק שמכוחו הגורם המוסמך נותן את אישור הפעולה אשר בעניינו התכנסה הוועדה.

(ד) היו הדעות בוועדת השרים חלוקות בעניין מסוים, תכריע דעתו של יושב ראש הוועדה.

(א) ניתן לגוף מבצע אישור שבשתיקה לפי סעיף 32, יחולו לעניין האישור כאמור כל ההוראות החלות לפי דין לגבי אותו אישור פעולה הניתן בפועל על ידי הגורם המוסמך, ובכלל זה ההוראות לעניין קביעת תנאים באישור ולעניין ביטול האישור, התלייתו או הגבלתו.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), ניתן לגוף מבצע אישור שבשתיקה והתקיימו נסיבות שבשלהן נוכח הגורם המוסמך כי המשך פעולתו של הגוף המבצע לפי האישור שבשתיקה עלול להביא לסכנה ממשית ומיידית לשלומם, לביטחונם, לבריאותם או לבטיחותם של אדם או של הציבור, רשאי הוא להתלות באופן מיידי את האישור, אף בלי שנתן לגוף המבצע הזדמנות להשמיע את טענותיו, ובלבד שייתן לו הזדמנות כאמור בהקדם האפשרי לאחר מכן.

ד ב ר י ה ס ב ר

המוסמך, אשר יכול לקבוע בו תנאים, להגבילו, להתלותו או לבטלו, וכן מוסמך הגורם המוסמך או כל גורם אחר שהוקנתה לו הסמכות לכך לתת לגוף המבצע הפועל לפי אישור כאמור, הוראות חירום או הנחיות מיידיות הקבועות בדיון שבסמכות אותם גורמים לתת לגוף המבצע לשם מניעת סכנה ממשית לשלומם, לביטחונם, לבריאותם או לבטיחותם של אדם.

לסעיף קטן (ב)

עקב החשש כי עשויות במקרים מסוימים להתעורר נסיבות שבהן ניתן אישור שבשתיקה במקום שבו המשך ביצוע העבודות על ידי הגוף המבצע לאור האישור שבשתיקה עשוי להביא לסכנה ממשית ומיידית לשלומם, לביטחונם, לבריאותם או לבטיחותם של אדם, יהיה הגורם המוסמך רשאי להתלות באופן מיידי את האישור, וזאת אף בלא שערך שימוע לגוף המבצע בעניין ההתליה כאמור.

עם זה, מובהר כי הגורם המוסמך ישמע את הגוף המבצע בהקדם האפשרי לאחר התליית האישור שבשתיקה כאמור, ולאחר שמיעת טענותיו יהיה רשאי לפעול בהתאם לסמכותו על פי דין ובכלל זה: לקבוע תנאים נוספים

מעמד אישור
שבשתיקה

35.

מענה אשר לטעמו יאפשרו טיפול ראוי בבקשות שעשויות להתקבל כאישורים שבשתיקה.

לסעיף קטן (ג)

בהמשך להוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) מוצע לקבוע את הרכב הוועדה. מכיוון שוועדה זו תמנה 4 חברים, מוצע לקבוע כי במקרה שבו היו הדעות חלוקות בין חברי הוועדה ולא יהיה רוב לאחר הצדדים, תכריע דעתו של יושב ראש הוועדה. יצוין כי ועדה זו תתכנס גם ביחס לסמכויות שיוקנו לה במסגרת התיקונים העקיפים המבוצעים בחוק התכנון והבנייה במסגרת החוק המוצע, והרכבה יהיה בשינויים המפורטים בהגדרה בחוק התכנון והבנייה המוצעת במסגרת התיקונים העקיפים.

סעיף 35 לחוק המוצע

לסעיף קטן (א)

אישור שבשתיקה הוא אישור פעולה לכל דבר ועניין, ואין בכך שמדובר באישור שבשתיקה כדי לגרוע מסמכויות הגורם המוסמך או מכל הוראה החלה לפי דין על אותו אישור פעולה. בהתאם לכך, אישור שבשתיקה כאמור, ככל אישור אחר הניתן בפועל, נותר כפוף לסמכותו של הגורם

"גורם מוסמך ארצי" – כמשמעותו בפסקה (1) להגדרה "גורם מוסמך ארצי" שבסעיף 7(ה) לחוק רישוי עסקים, ברשות המקומית;
 "נותן אישור" – כל אחד מאלה:

- (1) נותן אישור כמשמעותו בסעיף 6(א) לחוק רישוי עסקים;
- (2) גורם מוסמך ארצי כמשמעותו בפסקאות (2) עד (4) להגדרה "גורם מוסמך ארצי" שבסעיף 7(ה) לחוק רישוי עסקים;
- "רישיון עסק" – רישיון או היתר שניתן לפי חוק רישוי עסקים; רשות הרישוי המקומית – כמשמעותה בסעיף 5(א)(1) לחוק רישוי עסקים;
- "תנאי רישיון עסק" – תנאי מוקדם, תנאי הרישיון או תנאי נוסף ברישיון, כמשמעותם בסעיף 7(א)(1) לחוק רישוי עסקים.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 36 לחוק המוצע

לצורך סימן זה שעניינו הקמת ועדת ההשגות, סמכויותיה ואופן פעילותה, מוצע לקבוע את ההגדרות האלה:

להגדרה "גורם מוסמך ארצי" – מוצע לקבוע כי גורם מוסמך ארצי לעניין סימן זה יהיה גורם מוסמך ארצי כמשמעותו בפסקה (1) להגדרה "גורם מוסמך ארצי" שבסעיף 7(ה) לחוק רישוי עסקים, שבו נקבע כי גורם מוסמך ארצי יהיה ראש רשות הרישוי המקומית שבתחומה נמצא העסק או עובד בכיר אחר מקרב עובדיה שראש הרשות הרישוי האמורה הסמיך לעניין זה.

להגדרה "נותן אישור" – מאחר שתכלית הסעיף היא הקמת ועדת השגות אשר תדון באופן הפעלת שיקול דעתה של רשות הרישוי המקומית, אך לא תהיה מוסמכת לגרוע מסמכויות או לדון בהחלטות של גורמים אחרים המוסמכים לקבוע הוראות לעניין מתן רישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים, מוצע לקבוע כי "נותן אישור" לצורך סעיף זה יהיה נותן אישור כמשמעותו בסעיף 6(א) לחוק רישוי עסקים, קרי כל אחד מהשרים האלה: השר להגנת הסביבה, השר לביטחון הפנים, השר העבודה, השר החקלאות, השר הבריאות והשר לביטחון לאומי או מי שכל אחד מהשרים האמורים הסמיכו לכך, בהתאם להוראות סעיף 6(א) לחוק רישוי עסקים; וכן גורם מוסמך ארצי כמשמעותו בפסקאות (2) עד (4) להגדרה "גורם מוסמך ארצי" שבסעיף 7(ה) לחוק רישוי עסקים.

ברישיון או לתקנם, לבטל את האישור או לתת כל הוראה אחרת שלה הוא מוסמך על פי דין.

סימן ב': רישוי עסקים

לסימן ב' כללי

חלקים רבים במיזמי תשתית בתחומי רשויות מקומיות, אשר מספקים צרכים לאומיים ומשקיים נרחבים, טעונים רישוי לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן – חוק רישוי עסקים). ונדרשים בקבלת רישיון עסק שניתן על ידי רשות הרישוי המקומית, כמשמעותה בסעיף 5(א)(1) לחוק רישוי עסקים.

על רקע האמור, וכדי לצמצם תופעת ה-NIMBY (not in my backyard) ברשויות המקומיות חרף החשיבות הלאומית במיזמים מסוג זה, מוצע להקים בסימן זה ועדת השגות, לעניין השגות של גוף מבצע על החלטות רשות הרישוי המקומית או הגורם המוסמך הארצי ברשות הרישוי המקומית, בקשר לבקשות שהגיש גוף מבצע כאמור במסגרת מיום תשתית חיוני. מטרת סימן זה לצמצם את העיכובים הנגרמים למיזמי תשתית חיוניים כתוצאה מסירובה של רשות מקומית לתת רישיון עסק או החלטתה לקבוע בו תנאים בשל שיקולים שאינם עולים בקנה אחד עם תכליות חוק רישוי עסקים והוראותיו. קביעת מנגנון זה צפויה גם לצמצם את הצורך לפנות לערכאות משפטיות וכן, לנוכח הרכב ועדת ההשגות כמפורט להלן, לקדם פתרונות מעשיים לצורך מתן רישיון עסק במסגרת מיום תשתית חיוני שיש אינטרס ציבורי רב לקידומו.

תוקם ועדה שתפקידה להחליט בהשגות של גוף מבצע על החלטות רשות הרישוי המקומית או גורם מוסמך ארצי, כמפורט להלן, בנוגע לרישיון עסק בקשר עם מיזם תשתית חיוני:

- (1) סירוב רשות הרישוי המקומית לבקשת הגוף המבצע לקבל רישיון עסק; לעניין זה, "סירוב" – לרבות אי-קבלת החלטה בבקשה לקבלת רישיון עסק לאחר שחלפו 60 ימים ממועד הגשת הבקשה לרשות הרישוי המקומית;
- (2) התניית תנאי רישיון עסק בלא סמכות;
- (3) התניית תנאי רישיון עסק שיש בהם כדי לסכל את מתן רישיון העסק או שאינם קשורים במישרין לעיסוק שבשלו נדרש רישיון העסק.

ד ב ר י ה ס ב ר

החוק. מכיוון שמטרתה של ועדת ההשגות היא לבחון את אופן הפעלת שיקול הדעת של רשות הרישוי המקומית ולא להיכנס בנעליהם של נותני האישור שטרם מסרו את עמדתם, בנסיבות אלה (של אי-מתן החלטה בשל אי-הגשת עמדת נותני האישור הנעשית כדין), תהיה זו השגה מוקדמת, שוועדת ההשגות לא תהיה רשאית לראות בה סירוב של רשות הרישוי המקומית.

בנוסף, ניתן להגיש השגה במקרים שבהם התנתה רשות הרישוי המקומית (או גורם ארצי מוסמך) את רישיון העסק בלא סמכות או שהתנו תנאים שיש בהם כדי לסכל את מתן רישיון העסק או שאינם קשורים במישרין לעיסוק שבשלו נדרש רישיון העסק.

כמפורט לעיל, מטרתה של ועדת ההשגות היא לדון באופן הפעלת שיקול דעתה של רשות הרישוי המקומית. יובהר כי ועדת ההשגות אינה אמורה לשים את עצמה בנעלי רשות הרישוי המקומית (או בנעלי הגורם הארצי המוסמך) בעת קבלת ההחלטה, אלא עליה לבחון אם אופן הפעלת שיקול הדעת של מי מהם נעשה בהתאם לסמכותם על פי חוק רישוי עסקים ותכליות החוק האמור.

לעיתים ייתכנו מצבים שבהם רשות הרישוי המקומית אינה מסרבת לתת רישיון עסק, ואולם בפועל היא מתנה בו תנאים (או תנאים מוקדמים לשם מתן רישיון העסק) שאינם קשורים באופן ישיר לעסק שבעבורו התבקש הרישיון האמור, או שהיא קובעת בו תנאים שאינם סבירים, עד כדי סיכולה של אפשרות לפעול בהתאם לרישיון העסק. כדי לצמצם תופעה זו, מוצע להסמיך את ועדת ההשגות לדון בהשגות בעניין תנאי רישיון כאמור. בהקשר זה יובהר כי מדובר בתנאים שנקבעו על ידי רשות הרישוי המקומית או גורם מוסמך ארצי כהגדרתו בסימן זה בלבד, ואין הכוונה להסמיך את ועדת ההשגות להיכנס בנעליהם של נותני האישור, כהגדרתם בסימן המוצע, או לגרוע מהוראותיהם.

להגדרה "רישיון עסק" – מובהר כי בהתאם להגדרה זו ניתן להגיש השגה לפי סימן זה לגבי כל רישיון או היתר שניתן (או שטרם ניתן) לפי חוק רישוי עסקים, ובכלל זה היתר זמני והיתר מזורז.

להגדרה "רשות הרישוי המקומית" – מוצע לקבוע כי השגות לפי סימן זה יוגשו בעניין עסקים הנמצאים בתחומה של רשות מקומית. בהתאם, רשות הרישוי לעניין סימן זה יהיה ראש הרשות המקומית או מי שהוא הסמיכו לכך.

להגדרה "תנאי רישיון עסק" – מוצע לקבוע כי ניתן להגיש השגה לפי סימן זה הן לגבי תנאי מוקדם (תנאי שיש לקיימו לפני שיינתן רישיון או היתר), הן לגבי תנאי הרישיון (התנאים הקבועים ברישיון או ההיתר) והן לגבי תנאי נוסף ברישיון (תנאי שהוסף לאחר מתן הרישיון או ההיתר).

סעיף 37 לחוק המוצע

מוצע להקים ועדת ההשגות שתפקידה יהיה להחליט בהשגות של גוף מבצע על החלטות רשות הרישוי המקומית או גורם מוסמך ארצי (לרבות החלטות של גורם מוסמך ארצי בהשגה על החלטות רשות הרישוי המקומית), לעניין רישיון עסק בקשר עם מיזם תשתית חיוני, כמפורט בסעיף.

כדי למנוע מצבים שבהם הקמת ועדת ההשגות תגרום לאפקט מצנן (קרי שרשות רישוי מקומית תימנע לקבל החלטה בבקשה לרישיון עסק המוגשת על ידי גוף מבצע בקשר עם מיזם תשתית חיוני), מוצע לקבוע כי ניתן להגיש השגה לוועדת ההשגות לא רק על סירוב פוזיטיבי לתת רישיון עסק אלא גם במצב שבו רשות הרישוי לא קיבלה החלטה בבקשה למתן רישיון עסק לאחר שחלפו 60 ימים ממועד הגשת הבקשה לרשות הרישוי המקומית. בהקשר זה, יובהר כי בהתאם להוראות לפי חוק רישוי עסקים ייתכן שהעיכוב במתן מענה על ידי רשות הרישוי המקומית נובע מכך שלא כל נותני האישורים העבירו לה את עמדתם בבקשה, בשל הארכת מועדים המותרת לפי

- (1) עובד משרד האוצר, שימנה שר האוצר, והוא יהיה יושב ראש הוועדה;
- (2) עובד משרד הפנים, שימנה שר הפנים;
- (3) עובד משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, שימנה שר התחבורה והבטיחות בדרכים;
- (4) עובד משרד האנרגיה והתשתיות, שימנה שר האנרגיה והתשתיות;
- (5) עובד משרד הבריאות, שימנה שר הבריאות;
- (6) עובד המשרד להגנת הסביבה, שימנה שר להגנת הסביבה;
- (7) עובד המשרד לביטחון לאומי, שימנה שר לביטחון לאומי;
- (8) עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר, שימנה שר החקלאות ופיתוח הכפר;
- (9) עובד משרד העבודה, שימנה שר העבודה.

(ב) שר המוסמך למנות חבר ועדה, ימנה לו ממלא מקום קבוע מקרב עובדי משרדו.

39. (א) גוף מבצע ראשי להגיש השגה לוועדת ההשגות על החלטת רשות הרישוי המקומית או הגורם המוסמך הארצי, כאמור בסעיף 37, בתוך 60 ימים מיום קבלת ההחלטה, אלא אם כן החליטה ועדת ההשגות להאריך את התקופה האמורה.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 39 לחוק המוצע

עניינו של סעיף זה בכללים להגשת השגה על החלטת רשות הרישוי המקומית (או הגורם המוסמך הארצי). כדי להבטיח כי השגות יוגשו בתוך מועד סביר ממועד החלטת הרשות המקומית וכן לספק ודאות, הן לגוף המבצע והן לרשות הרישוי המקומית שקיבלה את ההחלטה שעליה מוגשת ההשגה, מוצע לקבוע כי גוף מבצע יהיה ראשי להגיש השגה לוועדת ההשגות עד 60 ימים מיום החלטת רשות הרישוי או הגורם המוסמך, אלא אם כן החליטה ועדת ההשגות להאריך את המועד.

יצוין כי מנגנון ההשגה הקבוע בסעיף זה אינו מנגנון ההשגה היחיד על החלטה בקשר עם רישיון עסק. כך, סעיף 52 לחוק רישוי עסקים קובע כי מבקש רישיון, היתר זמני או היתר מזוור, הרואה את עצמו נפגע ממסמך או מתנאי שדרשו ממנו רשות הרישוי המקומית או נותן אישור כמשמעותם בחוק האמור, יהיה ראשי להגיש השגה על כך לרשות הרישוי המקומית או לנותן האישור, לפי העניין. לצורך הבטחת הוודאות ומניעת החלטות סותרות בין מנגנון ההשגה הקבוע בחוק רישוי עסקים ובין המנגנון

סעיף 38 לחוק המוצע

מוצע לקבוע כי הרכב הוועדה יכלול תמהיל מאוזן של נציגי המשרדים השונים, אשר יש בו כדי לשקף את האינטרסים הכרוכים בקידום מיום התשתית החיוני, את אינטרס הרשות המקומית וכן את האינטרסים המקצועיים הכרוכים במתן רישיון עסק.

כך, מוצע לקבוע כי הוועדה תכלול תשעה נציגים כלהלן: עובד משרד האוצר אשר ישמש כיושב ראש הוועדה, וכן עובד משרד הפנים, עובד משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עובד משרד האנרגיה והתשתיות, עובד משרד הבריאות, עובד המשרד להגנת הסביבה, עובד המשרד לביטחון לאומי, עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר ועובד משרד העבודה.

כל אחד מחברי הוועדה ימונה בידי השר האמון על המשרד הממשלתי הרלוונטי. בנוסף, לצורך הבטחת פעילותה השוטפת של ועדת ההשגות, מוצע לקבוע כי הגורם הממנה ימנה גם ממלא מקום קבוע מקרב עובדי המשרד הרלוונטי.

(ב) לא תוגש השגה לפי סעיף קטן (א) על החלטת רשות הרישוי המקומית כל עוד תלויה ועומדת השגה שהוגשה באותו עניין לגורם מוסמך ארצי לפי סעיף 57 לחוק רישוי עסקים.

(ג) הגשת השגה כאמור בסעיף קטן (א) אינה מתלה את תוקפה של ההחלטה, כל עוד לא החליטה ועדת ההשגות אחרת.

(א) ועדת ההשגות תחליט בהשגה שהוגשה לה לא יאוחר מתום 45 ימים מהמועד שבו הוגשה לה, ובלבד שנתנה הזדמנות לרשות הרישוי המקומית, ולעניין השגה על החלטת גורם מוסמך ארצי – גם לגורם המוסמך הארצי, להגיב על ההשגה כפי שתורה; הוועדה רשאית להאריך את התקופה האמורה, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

(ב) קיבלה ועדת ההשגות את ההשגה, בחלקה או במלואה, תורה על תיקון ההחלטה ורשאית היא להורות, בין היתר, על כל אחד מאלה:

(1) מתן רישיון עסק;

(2) ביטול תנאי רישיון עסק או שינויים;

(3) התניית תנאי רישיון עסק.

(ג) ועדת ההשגות רשאית להתלות את תוקפה של החלטה שהוגשה לגביה השגה, עד לקבלת החלטתה בהשגה.

ד ב ר י ה ס ב ר

על החלטת גורם מוסמך ארצי – גם לגורם המוסמך הארצי להגיב להשגה, כפי שתורה הוועדה. הוועדה תוכל להאריך את מספר הימים לקבלת החלטה, כפי שנקבעו בסעיף קטן זה, מטעמים מיוחדים שיירשמו. יצוין כי השגה של גוף מבצע אינה מתלה את תוקפה של ההחלטה שהתקבלה ושעליה הוגשה ההשגה, אלא אם כן החליטה על כך ועדת ההשגות.

לסעיפים קטן (ב) ו-(ד)

כאמור, סמכויותיה של ועדת ההשגות יהיו לדון בהשגה על החלטות של רשות הרישוי המקומית ושל גורם מוסמך ארצי. ועדת ההשגות תהיה מוסמכת לקבל את ההשגה, בחלקה או במלואה. בהמשך לאמור, מוצע לקבוע כי במקרה שבו קיבלה ועדת ההשגות את ההשגה, בחלקה או במלואה, תורה לרשות הרישוי המקומית כיצד לפעול בהתאם להכרעתה, ובמסגרת החלטתה כאמור תוכל להורות לרשות הרישוי המקומית לעשות כל פעולה שבתחום סמכותה לפי חוק רישוי עסקים (כגון מתן רישיון עסק, ביטול תנאי רישיון עסק או התניית תנאי לרישיון עסק). יובהר כי ההשגה של גוף מבצע תתבצע על אופן הפעלת שיקול הדעת של רשות הרישוי או של הגורם המוסמך הארצי ברשות המקומית, ולא ניתן להשיג על החלטות נותני האישור. בהתאם לכך, מובהר כי מאחר

סמכויות ועדת ההשגות

40.

המוצע במסגרת סימן זה, מוצע להבהיר כי הגוף המבצע לא יהיה רשאי להגיש השגה על החלטת רשות רישוי מקומית בהתאם להוראות סימן זה, במקרים שבהם קיימת השגה תלויה ועומדת באותו עניין שהוגשה לגורם מוסמך ארצי לפי סעיף 57 לחוק רישוי עסקים.

יצוין כי אין משמעות הוראה זו כי על הגוף המבצע למצות את מנגנון ההשגה בהתאם לחוק רישוי עסקים קודם להגשת השגה לפני ועדת ההשגות, ומובהר כי גוף מבצע יהיה רשאי להשיג בפני ועדת ההשגות גם אם לא פנה כלל לרשות המקומית כאמור בסעיף 57 האמור. עם זאת, יובהר שאם החליט הגוף המבצע להשיג לגורם המוסמך לפי חוק רישוי עסקים, לא ישיג לפני ועדת ההשגות עד לקבלת תשובתו של הגורם המוסמך, או, לחלופין, עד משיכת ההשגה שהגיש לגורם המוסמך.

סעיף 40 לחוק המוצע

לסעיפים קטנים (א) ו-(ג)

מוצע לקבוע כי ועדת ההשגות תדון ותחליט בבקשה שניתנה לה על ידי גוף מבצע לא יאוחר מתום 45 ימים מהמועד שבו פנה אליה הגוף המוסמך. כמו כן, לצורך קיום הליך בחינה תקין שבו נשמעים הצדדים הרלוונטיים למחלוקת, מוצע לקבוע כי טרם מתן החלטתה תיתן ועדת ההשגות לרשות הרישוי המקומית (ואם ההשגה הוגשה

(ד) ועדת ההשגות לא תחליט לגבי תנאי רישיון עסק שקבע נותן אישור או החלטות נותן אישור, אף אם נכללו בהחלטה שהוגשה לגביה השגה.

41. פעולת רשות הרישוי המקומית בהתאם להחלטת ועדת ההשגות קיבלה ועדת ההשגות את ההשגה כאמור בסעיף 40(ב), תפעל רשות הרישוי המקומית בהתאם להחלטת ועדת ההשגות, בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההחלטה.

42. סדרי עבודת הוועדה (א) המניין החוקי לישיבות ועדת ההשגות יהיה רוב חבריה ובהם יושב ראש הוועדה.

(ב) החלטת ועדת ההשגות תתקבל ברוב דעות המשתתפים בישיבת הוועדה שבה התקבלה ההחלטה; היו הדעות שקולות, תכריע דעתו של יושב ראש הוועדה.

(ג) ועדת ההשגות תקבע את סדרי עבודתה וסדרי דיוניה, אם לא נקבעו לפי חוק זה.

43. תוקף החלטות הוועדה קיום ועדת ההשגות, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שהתפנה מקומו של חבר הוועדה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שיכהנו בה רוב חבריה.

ד ב ר י ה ס ב ר

החלטות הוועדה יתקבלו ברוב דעות החברים המשתתפים בישיבת הוועדה שבה התקבלה ההחלטה, וכן לתת זכות הכרעה ליושב ראש הוועדה במקרה שבו היו הדעות בוועדה שקולות בעת ההצבעה על החלטה מסוימת.

סעיף 43 לחוק המוצע

לנוכח העובדה כי מדובר בוועדה מרובת חברים אשר עיכובים בהחלטותיה עשויים לגרום לנזקים כלכליים וציבוריים רבים, מוצע לקבוע כי פינוי מקומו של חבר בוועדה, הן בנסיבות טבעיות והן מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, וכן מצב שבו לא מונה אחד או יותר מחברי הוועדה על ידי הגורם הממנה מלכתחילה, לא יפגעו בתוקף החלטות הוועדה, סמכויותיה או קיומה. הוראה זו תחול בכפוף לכך שיכהנו בוועדה רוב חבריה, וזאת כדי לאזן בין הצורך להגן על פעילותה של הוועדה והמשך קיומה כוועדה מתפקדת אל מול הצורך לשמור על האינטרסים שמייצגים רוב החברים הנכללים בה.

שוועדת ההשגות לא תדון בהחלטות נותני אישור, לא תהיה הוועדה רשאית גם לדון בהחלטות המבוססות על החלטות נותני אישור, ובכלל זה לא תהיה רשאית להקל מתנאים שנקבעו ברישיון עסק בהתאם להוראת נותן אישור.

סעיף 41 לחוק המוצע

כדי למנוע מצב שבו משתהה רשות הרישוי המקומית למלא את החלטתה של ועדת ההשגות וכדי לקדם את מיזם התשתית החיוני בהקדם האפשרי, מוצע לקבוע כי רשות הרישוי המקומית תפעל בהתאם להחלטת ועדת ההשגות בתוך 14 ימים מיום קבלת ההחלטה.

סעיף 42 לחוק המוצע

מוצע לקבוע הוראות כלליות באשר לסדרי העבודה העקרוניים של ועדת ההשגות. כך, מוצע לקבוע כי המניין החוקי לישיבות ועדת ההשגות יהיה רוב חבריה, ובלבד שנכח בישיבה יושב ראש הוועדה. כמו כן מוצע לקבוע כי

סימן ג': הסרת חסמים נוספים

44. תיאום באמצעות המערכת הלאומית לתיאום תשתיות
- תיאום תשתיות לשם קידום מיזם תשתית חיוני ייעשה באמצעות המערכת הלאומית לתיאום תשתיות; לעניין זה, "המערכת הלאומית לתיאום תשתיות" – מערכת ממוחשבת לתיאום תשתיות שאת פרטיה פרסם המנהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים באתר האינטרנט של המשרד.
45. אישור הסדרי תנועה
- פנתה רשות תימורר מקומית לקצין משטרה, לפי פקודת התעבורה, לצורך התייעצות עימו בקביעת הסדר תנועה, במסגרת מיזם תשתית חיוני, יחולו הוראות אלה:
- (1) קצין המשטרה ימסור לרשות התימורר המקומית את עמדתו לפנייה בתוך 30 ימים, ואולם רשאי קצין המשטרה, עד תום התקופה כאמור, להאריכה, בהודעה בכתב לרשות התימורר המקומית, בתקופה נוספת שלא תעלה על 30 ימים;
- (2) לא מסר קצין המשטרה את עמדתו עד תום התקופה כאמור בפסקה (1), יראו אותו בתום אותה תקופה כאילו אישר את הסדר התנועה כפי שפירטה רשות התימורר המקומית בפנייתה.
46. החזרת שטח ליד רשות מקומית עם השלמת ביצוע העבודות לקידום מיזם תשתית חיוני
- בוצעו עבודות לקידום מיזם תשתית חיוני בשטח המצוי בתחומה של רשות מקומית (בסעיף זה – שטח ביצוע העבודות), והשטח הועבר לשם כך מידי הרשות המקומית לידי הגוף המבצע, יחולו לעניין סיום המיזם והחזרת השטח לידי הרשות המקומית, ההוראות כמפורט להלן:

דבריו הסבר

סימן ג': הסרת חסמים נוספים

סעיף 44 לחוק המוצע

בכמה החלטות ממשלה מן השנים האחרונות (החלטה מס' 1074, החלטה מס' 1838 והחלטה מס' 202) ניתנו הוראות להשלמת המערכת הממוחשבת לבקשת היתרים והרשאות בעבור שלבי התכנון המפורט וכן נקבעו הוראות לעניין הליכי רישוי וביצוע בתהליכי תיאום תשתיות בין חברות תשתית, בעלי תשתית ובעלי תשתית תקשורת. כמו כן נקבע במסגרת ההחלטות האמורות כי שרת התחבורה, שר האנרגיה, שר התקשורת ושר האוצר, בתיאום עם רשות החברות הממשלתיות יפנו אל הגופים האמורים בבקשה כי יבצעו את כל תהליכי תיאום התשתיות ביניהם באמצעות המערכת הלאומית לתיאום תשתיות שהוקמה כאמור בהחלטות אלה.

בהמשך לאמור, לאחר תחילת הפעלתה של המערכת, נרשמה הצלחה ביכולתה של המערכת לייעל את הליכי תיאום התשתיות בין הגופים השונים. עם זאת, תיאום תשתיות באמצעות המערכת הלאומית לתיאום תשתיות מתבצע כיום על בסיס וולונטרי בלבד, ולא חלה חובה משפטית לעשות כן. על כן, מוצע לקבוע בסעיף זה כי כלל תיאום התשתיות לשם קידום של מיזמי תשתית חיוניים, ייעשה באמצעות המערכת האמורה.

סעיף 45 לחוק המוצע

לטובת הקמת מיזמי תשתית חיוניים, בייחוד במרחבים אורבניים וצפופים, נדרשים שינויים רבים בהסדרי התנועה אשר כוללים את רשות התימורר המקומית, הגוף המבצע והמשטרה כמפורט בתקנה 18 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

כדי לאפשר את אישור הסדרי התנועה בלוחות זמנים קצרים לצורך קידום מיזם תשתית, ובכך למנוע עיכובים הנגרמים בשל המנגנון הקיים לאישור הסדרי תנועה זמניים, מוצע לקבוע הסדר מיוחד לעניין התייעצות עם קצין משטרה לצורך קביעת הסדרי תנועה במסגרת מיזמי תשתית חיוניים.

בהמשך לאמור מוצע לקבוע כי שתיתו של קצין משטרה למשך תקופה העולה על הזמנים הקבועים בסעיף תיראה כמתן הסכמתו להסדר התנועה המוצע על ידי רשות התימורר. עם זאת, קצין המשטרה יהיה רשאי להאריך את התקופה למענה בתקופה קצובה נוספת, ובלבד שעשה זאת בפרק הזמן שנקבע למענה בהתאם להוראות הסעיף.

סעיף 46 לחוק המוצע

כיום, כאשר גופים מבצעים, מבצעים עבודות בתחומי רשות מקומית, הסמכות והאחריות על השטח

- (1) הגוף המבצע יודיע לרשות המקומית, בכתב, על המועד המתוכנן לסיום המיזם, 60 ימים לפחות לפני המועד האמור;
 - (2) הרשות המקומית תודיע לגוף המבצע, בכתב, על ליקויים שהתגלו, אם התגלו, בעבודות שביצע, בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההודעה כאמור בפסקה (1);
 - (3) לא הודיעה הרשות המקומית על ליקויים, כאמור בפסקה (2), תקבל לידיה בחזרה את שטח ביצוע העבודות עד תום התקופה כאמור בפסקה (1);
 - (4) הודיעה הרשות המקומית לגוף המבצע על ליקויים, כאמור בפסקה (2), במהלך התקופה האמורה באותה פסקה, יפעל הגוף המבצע לתיקונם; הושלמו התיקונים, ימסור הגוף המבצע הודעה על כך, בכתב, לרשות המקומית, והרשות המקומית תקבל לידיה בחזרה את שטח ביצוע העבודות עד תום 7 ימים ממועד קבלת ההודעה כאמור או עד תום התקופה כאמור בפסקה (1) – לפי המאוחר;
 - (5) הרשות המקומית לא תסרב לקבל לידיה בחזרה את שטח ביצוע העבודות במועדים כאמור בפסקאות (3) או (4), לפי העניין, ולא תתנה בתנאים את קבלת השטח לידיה כאמור.
- (א) במתן רישיון לפי סעיפים 15 ו-15א לפקודת היעירות, במסגרת מיזם תשתית חיוני, ישקול פקיד היעירות גם את השיקולים כמפורט להלן, ורשאי הוא לשקול שיקולים אלה בלבד:

47. הפעלת שיקול
דעת מכוח פקודת
היעירות

ד ב ר י ה ס ב ר

למצב שבו יושב השטח לרשות המקומית (אין הכוונה לגרוע מחובותיו של גוף מבצע להשיב את מצב השטח לקדמותו לפני השבתו לרשות המקומית).

מובהר כי מועד הודעתו של הגוף המבצע לקראת סיום העבודות לא יהיה בעיצומן של העבודות לביצוע מיזם התשתית עצמו, אלא לקראת סופן, כך שיהיה ביכולתה של הרשות המקומית לבחון את הצורך בתיקון ליקויים סמוך להשלמת המיזם.

תכליתו של מנגנון זה היא לייעל את תהליך המסירה של השטח לידי הרשות המקומית ואין בו כדי לגרוע מחובות הגוף המבצע להשיב את המצב לקדמותו בסיום העבודות. כמו כן, אין בהוראות סעיף זה כדי להוסיף זכויות נוספות לרשות המקומית מלבד השבת השטח לקדמותו על ידי הגוף המבצע.

סעיף 47 לחוק המוצע

לפי פקודת היעירות, לצורך כריתה של אילן מוגן או עץ בוגר נדרש רישיון כריתה אשר יינתן על ידי פקיד היעירות. הצורך בקבלת רישיון כאמור מתעורר לא פעם בקשר למיזם תשתית חיוני, שאז נדרש הגוף המבצע, בין כלל האישורים הנדרשים, לקבל רישיון מפקיד היעירות. בהתאם לפקודת היעירות, לצורך מתן רישיון זה על פקיד היעירות לשקול

שבו מבוצעות העבודות, עוברות לידי הגוף המבצע למשך תקופת העבודות. בהתאם לכך, פעמים רבות מתעוררות מחלוקות לעניין התכולות הנדרשות בעת החזרת השטח לאחריות הרשות ואיכותן, והרשות המקומית מסרבת לקבל לידיה חזרה את השטח בלא שדרוגו.

לפיכך, כדי לייעל את תהליך קבלת השטח חזרה לידי הרשות המקומית בסיומן של עבודות לביצוע מיזם תשתית חיוני, ולצמצם השתת עלויות בקשר לשטח לאחר סיום מיזם התשתית החיוני על תקציב הפרויקט, מוצע לקבוע כי רשות מקומית לא תהיה רשאית לסרב לקבל חזרה לחזקתה את השטח לאחר שהסתיימו העבודות להקמת מיזם התשתית החיוני, אם מצבו של השטח הושב לקדמותו כפי שהיה טרם ביצוע עבודות מיזם התשתית החיוני.

כדי להבטיח את השבתו של השטח במצב תקין לידי הרשות המקומית, מוצע לקבוע מנגנון שבו הגוף המבצע יודיע לרשות המקומית 60 ימים קודם לסיום עבודות ההקמה של מיזם תשתית, בהמשך להודעה זו, תינתן לרשות המקומית הזדמנות להעביר בתוך פרק זמן של 30 ימים את הערותיה בנוגע לליקויים שנותרו בשטח והשטח יושב לידיה לאחר תיקון הליקויים.

לעניין זה, ההודעה בנוגע לסיום העבודות תתייחס למועד סיום הכולל את השלמת חובות הגוף המבצע באשר

(1) החשיבות שיש בקידום מיזם התשתית החיוני בלי לסטות מהתוכנית המאושרת;

(2) הנזק שייגרם בשל עיכוב בלוחות הזמנים לקידום של מיזם התשתית החיוני כתוצאה מאי־מתן הרישיון, לעומת התועלת הציבורית שיש בקידום מיזם התשתית תוך עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו;

(3) העלויות הנוספות לביצוע מיזם התשתית החיוני כתוצאה מאי־מתן רישיון.

(ב) לצורך שקילת השיקולים המפורטים בסעיף קטן (א) יביא פקיד היעירות בחשבון את עמדת הגוף המבצע כפי שתובא לפניו.

חלק ד': מיזמי תשתית חיוניים מועדפים

פרק א': קביעת מיזמי תשתית חיוניים מועדפים

הממשלה, לפי הצעת ראש הממשלה ושר האוצר, תקבע, בהחלטתה, רשימה של עד 10 מיזמי תשתית חיוניים שיהיו מיזמי תשתית חיוניים מועדפים, ובלבד שמתקיימים לגבי כל מיזם כאמור התנאים כמפורט להלן:

(1) המיזם נדרש לצורך אספקת שירות או משאב חיוניים לציבור ויש דחיפות בביצועו;

(2) המיזם הוא בעל כדאיות כלכלית, נובעת ממנו תועלת משקית משמעותית, ועיכוב במשך ביצעו יגרמו ברמת ודאות גבוהה לנזק משמעותי למשק או לאינטרס ציבורי;

ד ב ר י ה ס ב ר

היערות הנדרש לתת רישיון בקשר למיזם תשתית חיוני, בתוספת התחשבות בעמדת הגוף המבצע.

חלק ד' לחוק המוצע: מיזמי תשתית חיוניים מועדפים

פרק א': קביעת מיזמי תשתית חיוניים מועדפים

סעיף 48 לחוק המוצע

מוצע להסמיך את הממשלה לקבוע עד עשרה מיזמי תשתית חיוניים אשר חשיבותם והתועלת המשקית מקידומם היא הגדולה ביותר, שיוגדרו "מיזמי תשתית חיוניים מועדפים", ואשר יחולו לגביהם כל התנאים האלה: מדובר במיזם תשתית חיוני הנדרש לצורך אספקת שירות או משאב חיוניים לציבור ויש דחיפות בביצועו, הוא בעל כדאיות כלכלית ונובעת ממנו תועלת משקית משמעותית, כך שעיכוב במשך ביצעו יגרמו ברמת ודאות גבוהה לנזק משמעותי למשק או לאינטרס ציבורי, וכן כי מיזם התשתית האמור או תוצריו (למשל מים מותפלים או חשמל) ישמשו אוכלוסייה בהיקף נרחב. בנוסף, לנוכח העובדה כי מוצע לקבוע בחוק הוראות בנוגע להסרת חסמים ייעודיים הנוגעים למיזמי תשתית חיוניים מועדפים, מוצע כי קריטריון להגדרת מיזם תשתית חיוני מועדף יהיה גם כי תחולת הוראות החוק המוצע הנוגעות למיזם תשתית חיוני מועדף, תסיר חסמים משמעותיים או תמנע עיכובים

קביעת מיזמי
תשתית חיוניים
מועדפים

48.

שיקולים ביחס לסוג העץ, בריאותו, גילו ופרמטרים נוספים טרם ייתן רישיון לכריתה.

כדי לאזן בין האינטרס לשמירה על עצים לבין הצורך בקידום מיזם תשתית חיוני, מוצע כי פקיד היעירות ישקול, בבואו להכריע על אודות מתן רישיון כריתת עצים כאמור גם שיקולים הנוגעים להקמת התשתית והנזק שייגרם כתוצאה מאי־מתן רישיון, ובהם:

(1) החשיבות שיש בקידום המיזם על פי התוכנית המקורית, ובלי לשנות את התוכנית המאושרת. לעניין זה יצוין כי בתכנון מיזם התשתית קיים תכלול של גורמים לצורך יעילות המיזם וטיובו. כך למשל התכנון בנוגע לתחנות המטרו כולל בתוכו מגוון שיקולים תכנוניים, אשר יהפכו את התחנות נוחות לציבור. בהתאם לכך לעיתים קיימת חשיבות מרבית לשמירה על תוואי המיזם ולהוצאתו אל הפועל כפי שתכונן;

(2) הנזק שייגרם בשל עיכובים בלוחות הזמנים לעומת התועלת הציבורית שיש בקידום המיזם;

(3) העלויות הנוספות לביצוע מיזם התשתית שייגרמו כתוצאה מאי־מתן הרישיון על ידו.

יצוין כי ההוראות האמורות מעגנות, הלכה למעשה, את מכלול השיקולים הנשקלים כבר היום על ידי פקיד

(3) המיזם או תוצריו ישמשו אוכלוסייה בהיקף נרחב;

(4) תחולת הוראות חוק זה הנוגעות למיזם תשתית חיוני מועדף, לגבי המיזם, תסיר חסמים משמעותיים, אחד או יותר, בקידום, או תמנע עיכובים משמעותיים, או ייקור עלויות משמעותיות.

פרסום רשימת מיזמי תשתית החיוניים המועדפים תפורסם
מיזמי תשתית חיוניים מועדפים 49. רשימת מיזמי תשתית החיוניים המועדפים תפורסם ברשומות.

ערכון הרשימה 50. הממשלה, לפי הצעת ראש הממשלה ושר האוצר, רשאית לעדכן את רשימת מיזמי תשתית החיוניים המועדפים, מזמן לזמן, בכפוף להוראות אלה:

- (1) הממשלה אינה רשאית להסיר מהרשימה מיזם תשתית חיוני מועדף אשר טרם חלפה שנה ממועד הכללתו ברשימה;
- (2) מיזם תשתית חיוני אשר היה ברשימה והוסר ממנה, לא ייכלל מחדש ברשימה במהלך השנה שחלפה מהסרתו;
- (3) הרשימה לא תכלול, בכל עת, יותר מ־10 מיזמי תשתית חיוניים מועדפים.

פרק ב': הסרת חסמים

פרסום לוחות זמנים לביצוע מיזם תשתית חיוני 51. (א) אחת לשנה, לפחות, יפרסם גוף מבצע האחראי על מיזם תשתית חיוני מועדף, באתר האינטרנט שלו, את לוחות הזמנים המשוועים לביצוע מיזם תשתית חיוני מועדף, ויבהיר בפרסום כאמור כי ייתכנו שינויים בלוחות הזמנים כאמור.

ד ב ר י ה ס ב ר

תשתית חיוניים מועדפים. כמו כן, לצורך פומביות החלטת הממשלה הקובעת את עשרת מיזמי תשתית החיוניים המועדפים, הגברת הוודאות וכן הערך הראיתי הכרוך בכך לנוכח החלת הוראות החוק באשר לחסמים רלוונטיים ביחס למיזמי תשתית חיוניים מועדפים, מוצע לקבוע כי הרשימה האמורה תפורסם ברשומות.

פרק ב': הסרת חסמים

סעיף 51 לחוק המוצע

לנוכח העובדה כי במסגרת הצעת החוק מוצע לקבוע התאמות אסדרתיות למיזמי תשתית חיוניים מועדפים אשר עשויות לגרום לאי־נוחות לציבור, וכדי ליידע את הציבור בדבר סטטוס העבודות במסגרת מיזם תשתית חיוני מועדף, מוצע לקבוע כי גוף מבצע יפרסם לציבור באתר האינטרנט שלו את לוח הזמנים המשווע לביצוע מיזם תשתית חיוני מועדף, ויעדכן את הפרסום בתדירות של לפחות אחת לשנה. יובהר כי הפרסום האמור יכלול הוראות המבהירות כי מדובר בלוחות זמנים משוערים וכי ייתכנו בהם שינויים בהתאם לקצב קידום מיזם תשתית החיוני המועדף. בהמשך לכך מוצע לקבוע כי המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה והמנהל הכללי של משרד האוצר יהיו רשאים לפרסם הוראות נוספות בדבר תוכן הפרסום ותדירותו.

משמעותיים או ייקור עלויות משמעותיות במסגרת קידומו של המיזם האמור, כלומר נדרש להראות שהחלת ההסדרים הייעודיים שייקבעו בחוק בנוגע להסרת חסמים יסייעו לנקודות הבעייתיות בנוגע למיזמים אלה.

קביעת רשימת מיזמי תשתית החיוניים המועדפים תאפשר תיעודן של אותם מיזמים, לרבות מתן עדיפות בטיפול ובמענה מצד גופים ציבוריים וגופי תשתית, וכן תאפשר הסרת חסמים רגולטוריים לצורך ביצוע יעיל של מיזמים אלה.

סעיפים 49 ו־50 לחוק המוצע

בסעיף מוצע לאפשר לממשלה לעדכן את הרשימה לפי סעיף 48 לחוק המוצע מזמן לזמן כך שתשקף את צורכי המשק המשתנים ותאפשר החלפת מיזם תשתית שהקמתו הושלמה באחר. ואולם בסעיף קבועים תנאים להחלפה כאמור, וזאת כדי למנוע תחלופה מהירה מדי של מיזמי תשתית, כדי לפטור חסמים נקודתיים בהם, באופן שיש בו כדי להקשות על הציבור. בהתאם מוצע כי מיזם אשר כלול ברשימה לא יוסר ממנה עד שתחלוף שנה מיום הכללתו בה, וכן מוצע כי מיזם אשר היה ברשימה והוסר ממנה לא ייכלל בה במהלך השנה שחלפה ממועד הסרתו. בנוסף מוצע לקבוע כי לנוכח ההוראות הייחודיות החלות על מיזמי תשתית חיוניים מועדפים, הרשימה לא תכלול, בכל עת, יותר מעשרה מיזמי

(ב) המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה בהסכמת המנהל הכללי של משרד האוצר, רשאים להורות על אופן הפרסום לפי סעיף קטן (א), לרבות רמת פירוטו ותדירותו.

(א) גוף מבצע רשאי להציע תכנון להעתקת קו תשתית המוחזק בידי גוף תשתית שהוא גוף ציבורי (בסעיף זה – גוף תשתית ציבורי), לצורך קידום מיזם תשתית חיוני מועדף, באמצעות מתכנן מוסמך; לעניין זה, "מתכנן מוסמך" – כל אחד מאלה:

52. תכנון העתקת קו תשתית לצורך קידום מיזם תשתית חיוני מועדף

(1) מי שרשום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים לפי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג–2012¹⁹⁰, או בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח–1958¹⁹⁰, והוא בעל ניסיון של 7 שנים לפחות בתחום שלגביו נדרש התכנון לפי סעיף קטן זה;

(2) מתכנן שהוסכם בין הגוף המבצע לגוף התשתית.

(ב) הגוף המבצע יעביר את הצעתו לפי סעיף קטן (א) לגוף התשתית הציבורי אשר יהיה רשאי לאשרה, לדחותה, או לערוך בה שינויים.

(ג) ניתנו היתר או הרשאה מאת רשות הרישוי לפי חוק התכנון והבנייה, להעתקת קו תשתית לצורך קידום מיזם תשתית חיוני מועדף, ויזם גוף תשתית ציבורי המחזיק בקו התשתית, הגוף המבצע או גוף תשתית ציבורי אחר, שינויים בתכנון שהוגש לצורך קבלת ההיתר או ההרשאה כאמור, בתקופה של שנתיים מיום מתן ההיתר או ההרשאה, לפי העניין, יישא הגוף שיזם את השינוי, בכל העלויות הנובעות מהשינוי כאמור, ובכלל זה בעלויות שנגרמו בשל עיכוב מיזם התשתית החיוני המועדף.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 52 לחוק המוצע

לבחון אותו. בנוסף, וכדי לצמצם את הבקשות לשינויים בתוכנית שאושרה לאחר סיום הליך תיאום התשתיות, מוצע לקבוע כי משהגה שאושרה תוכנית להעתקת קו תשתית לאחר אישורו של גוף התשתית בהתאם לתנאי סעיף זה, והתעורר צורך לשנות את התוכנית שאושרה, במהלך שנתיים מיום אישורה, יישא יוזם השינוי בעלויות הנובעות כתוצאה משינוי התוכנית, לרבות עלויות שנגרמו עקב עיכוב מיזם התשתית החיוני המועדף. השתת העלויות על יוזם השינוי, בהתאם להוראות סעיף זה יחולו בין שאושרה התוכנית בהתבסס על תכנון שהוצע על ידי הגוף המבצע ובין שתוכנן מראש על ידי גוף התשתית.

לצורך ייעול וקידום מיזמי תשתית חיוניים מועדפים, מוצע כי גוף מבצע יהיה רשאי לתכנן העתקת תשתית הנמצאת בבעלותו של גוף תשתית שהוא גוף ציבורי אחר, באמצעות מתכנן מוסמך שהוא מתכנן שהוסכם על ידי הגוף המבצע וגוף התשתית או לחלופין מי שרשום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג–2012, או בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח–1958, והוא בעל ניסיון של 7 שנים לפחות בתחום שלגביו נדרש התכנון.

בהמשך לאמור, גוף התשתית יהיה רשאי לאשר, לדחות או להציע שינויים בתכנון הגוף המבצע, אך לא יוכל לסרב

¹⁹⁰ ס"ח התשי"ח, עמ' 108.

53. (א) לעניין מניעת רעש בשל ביצוע עבודות לקידום מיזם תשתית חיוני מועדף, יחולו הוראות לפי חוק למניעת מפגעים, בשינויים המפורטים בתוספת השנייה.

(ב) השר להגנת הסביבה, בהסכמת שר האוצר, רשאי, בצו, לשנות את התוספת השנייה.

54. (א) על אף האמור בחוק התכנון והבנייה, לא יינתן צו מינהלי

ולא תימסר הודעה לפי סעיף 218 לחוק האמור, בעניין מיזם תשתית חיוני מועדף, אלא בהסכמת מנהל היחידה הארצית לאכיפה או מי שהוא הסמיכו לכך ואולם צו מינהלי או הודעה הנדרשים בדחיפות בשל סכנה לשלומם, לביטחונם, לבריאותם או לבטיחותם של אדם או של הציבור, אינם טעונים הסכמה לפי סעיף קטן זה; לעניין זה, "מנהל היחידה הארצית לאכיפה" ו"צו מינהלי" – כהגדרתם בסעיף 203 לחוק התכנון והבנייה.

(ב) על אף האמור בסעיף 11ב לחוק למניעת מפגעים, לא יינתן צו לסילוק מפגע או להפסקתו בעניין מיזם תשתית חיוני מועדף, אלא בהסכמת מנהל האגף האחראי על מניעת מפגעים במשרד להגנת הסביבה ולאחר התייעצות עם מנהל האגף במשרד הממשלתי האחראי על מיזם התשתית החיוני המועדף.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 53 לחוק המוצע

השנייה. גמישות זו נדרשת עקב רמת הפירוט של התוספת והשינויים הטכנולוגיים שייתכן שיצרכו שינויים בהמשך הדרך.

סעיף 54 חוק המוצע

כללי צווי הפסקה מינהליים הם בעלי פוטנציאל להשפעה שלילית גבוהה במיוחד ויצירת עיכוב משמעותי בהקמת מיזמי תשתית חיוניים מועדפים. בעקבות לקחי העבודות להקמת קווי הרכבת הקלה במטרופולין דן, מוצע לקבוע כי צווי מינהליים כמפורט בסעיף יינתנו ביחס למיזמי תשתית חיוניים מועדפים יחד עם גורמים מקצועיים בדרג נוסף כמפורט להלן, זאת, במטרה להבטיח כי הוצאת צווי הפסקה מינהליים לפי חוק התכנון והבנייה, חוק למניעת מפגעים, חוק לשמירת הניקיון, התשמ"ד-1984 (להלן – חוק לשמירת הניקיון) וחוק רישוי עסקים תיעשה רק במקרים הנדרשים לכך, בהתאם להוראות הדין ולא ינטרס הציבורי הכולל גם את הצורך בקידום מיזמי תשתית חיוניים מועדפים.

בכך תוצמץ האפשרות להוציא צווי מינהליים אשר עשויים לפגוע בלא הצדקה מהותית בלוחות הזמנים של מיזמי תשתית חיוניים מועדפים ואף לייקר את עלותם. מובהר כי הכללים האמורים יחולו גם על הארכתו של צו מינהלי או שינויו כמו גם על הוצאה של צו הפסקה חדש.

לסעיף קטן (א)

מוצע לקבוע כי הוצאת צו מינהלי בהתאם להוראות חוק התכנון והבנייה, או מסירת הודעה לפי סעיף 218 לחוק האמור לא יינתנו בעניינו של מיזם תשתית חיוני מועדף, זאת אלא אם כן נתן מנהל היחידה הארצית לאכיפה

בשל המורכבות שבהקמת מיזמי תשתית חיוניים מועדפים נדרשת ודאות רגולטורית גבוהה ככל הניתן לקידומם, לרבות בתחום מניעת הרעש, וזאת, בין השאר כדי להבטיח את צמצום משך הליכי ההקמה וחוסר הנוחות לציבור הכרוכה בהם. קידומם של מיזמי תשתית מורכבים כרוך בעבודות הנדסיות מורכבות הכוללות, בין השאר, בנייה וחפירה, שעשויות לגרום לחוסר נוחות זמני, בייחוד כשהם מקודמים באזורים אורבניים צפופים.

במטרה לצמצם את זמן העבודות ככל שניתן וכך גם למזער את ההפרעה לציבור, מוצע לקבוע הסדרי רעש שישמרו על האיזון בין האינטרסים השונים. ההסדרים המוצעים מנויים בתוספת השנייה, ויחולו על אף האמור בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961 (להלן – חוק למניעת מפגעים), והתקנות מכוחו, והם עשויים לחול, בהתאם להוראות התוספת המוצעת, על אף הוראות חוקי העזר השונים שהתקינו רשויות מקומיות.

ההוראות המיוחדות בהיבט זה נדרשות כדי לאפשר ביצועם של מיזמים מורכבים, אשר רבים מהם מתבצעים, מעצם טיבם, באזורים אורבניים מרובי שימושים, והן מהות אמצעי נוסף לקיצור משך אי-הנוחות של התושבים. מובהר להסרת הספק כי במקרה של הפרת הוראות התוספת השנייה, תתבצע האכיפה בהתאם להוראות לפי חוק למניעת מפגעים, תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות בהתאם לשינויים המוצעים בתוספת השנייה.

אם יעלו צרכים נוספים הנדרשים לטובת קידום מיזמי תשתית חיוניים מועדפים, יהיה רשאי השר להגנת הסביבה, בהסכמת שר האוצר, לשנות בצו את התוספת

(ג) על אף האמור בסעיף 13 לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984¹⁹¹, לא יינתן צו לשמירת הניקיון שיש בו כדי לעכב באופן משמעותי קידום מיזם תשתית חיוני מועדף או כדי ליצור הכבדה משמעותית בקידום מיזם כאמור, אלא בהסכמת מנהל האגף האחראי על שמירת הניקיון במשרד להגנת הסביבה ולאחר התייעצות עם מנהל האגף במשרד הממשלתי האחראי על מיזם התשתית החיוני המועדף.

(ד) על אף האמור בסעיף 20 לחוק רישוי עסקים, לא יינתן צו הפסקה מינהלי בעניין מיזם תשתית חיוני מועדף אלא לאחר שנותן הצו התייעץ גם עם ועדת ההשגות, ואולם צו הפסקה מינהלי הנדרש בדחיפות בשל סכנה לשלומם, לבריאותם, לבריאותם או לבטיחותם של אדם או של הציבור, אינו טעון התייעצות כאמור בסעיף קטן זה.

55. (א) על אף האמור בסעיף 32, ובהוראות לפי חוק העתיקות, ביקש גוף מבצע רשות להמשך עבודה או אישור, מאת מנהל רשות העתיקות, לפי סעיפים 6 או 29(א) לחוק העתיקות (בסעיף זה – רשות או אישור), במסגרת מיזם תשתית חיוני מועדף, יחולו הוראות אלה:

(1) רשות העתיקות תבצע את חיתוכי הבדיקה וחפירות הבדיקה הנדרשות לשם כך בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום התקופה המרבית לביצוע חיתוכי בדיקה או חפירות בדיקה, שתחילתה במועד הזמנת העבודה;

ד ב ר י ה ס ב ר

הסכמתו לצו, לאחר שהתייעץ עם מנהל האגף במשרד הממשלתי האחראי על מיזם התשתית החיוני המועדף שלגביו מתבקשת הוצאת הצו לפי סעיף קטן זה.

לסעיף קטן (ג)

בהמשך לאמור, מוצע גם לקבוע כי לא יינתן צו לשמירת הניקיון לפי סעיף 13 לחוק לשמירת הניקיון שיש בו כדי לעכב באופן משמעותי או כדי ליצור הכבדה משמעותית בקידום מיזם תשתית חיוני מועדף, אלא בהסכמת מנהל האגף האחראי על שמירת הניקיון במשרד להגנת הסביבה ולאחר התייעצות עם מנהל האגף במשרד הממשלתי האחראי על מיזם התשתית החיוני המועדף.

לסעיף קטן (ד)

מוצע לקבוע הוראות דומות גם ביחס לצו הפסקה מינהלי הניתן לפי סעיף 20 לחוק רישוי עסקים על ידי כל אחד מהגורמים המפורטים בסעיפים 20(ג) לחוק האמור. בהתאם למוצע, צו לפי סעיף 20 לחוק לא יינתן אלא לאחר שהגורם מוציא הצו התייעץ גם עם ועדת ההשגות. עם זאת, מוצע לקבוע כי צו מינהלי הנדרש בדחיפות בשל סכנה לשלומם או לבטיחותם של אדם או של הציבור לא יהיה טעון התייעצות עם ועדת ההשגות כאמור בסעיף קטן זה.

עתיקות

כהגדרתו בחוק התכנון והבנייה, או מי שהוא הסמיכו לכך את הסכמתו להוצאת הצו האמור או למסירת הודעה לפי סעיף 218 לחוק.

על אף האמור, מוצע כי הסכמת מנהל היחידה הארצית לאכיפה לא תידרש ביחס להוצאת צווים הנדרשים בדחיפות בשל סכנה לשלומם, לבריאותם או לבטיחותם של אדם או של הציבור.

יצוין כי בהתאם להוראות חוק התכנון והבנייה ניתן להוציא צווים מינהליים בעילות שונות, ועל ידי גורמים שונים, ובהם יושב ראש ועדה מקומית או מהנדס ועדה וכן מנהל היחידה הארצית לאכיפה. מובהר כי במקרה שבו ניתן צו מינהלי על ידי מנהל היחידה הארצית לאכיפה, לא יהיה צורך בקבלת הסכמתו או הסכמת מי שהוא הסמיכו לכך.

לסעיף קטן (ב)

ברומה להוראות סעיף קטן (א) ובנוסף להן, מוצע לקבוע כי צו לסילוק מפגע או להפסקתו הניתן על ידי השר להגנת הסביבה או מי שהוא הסמיכו לכך בהתאם להוראות חוק למניעת מפגעים, לא יינתן במסגרת מיזם תשתית חיוני מועדף, וזאת אלא אם כן נתן מנהל האגף האחראי על מניעת מפגעים במשרד להגנת הסביבה את

¹⁹¹ ס"ח התשמ"ד, עמ' 142.

- (2) בתום התקופה כאמור בפסקה (1) תעביר רשות העתיקות לגוף המבצע את ממצאי חיתוכי הבדיקה וחפירות הבדיקה שביצעה לפי הפסקה האמורה ומשמעותם בכל הנוגע לקידום המיזם;
- (3) רשות העתיקות תבצע חפירת הצלה, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום התקופה המרבית לביצוע חפירת הצלה, שתחילתה במועד הזמנת העבודה.
- (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), התקיים אחד מאלה, רשאי מנהל רשות העתיקות בהסכמת המנהל הכללי של משרד האוצר להאריך את התקופות האמורות באותו סעיף קטן:
- (1) התגלתה במסגרת ביצוע חיתוך בדיקה, חפירת בדיקה או חפירת הצלה כאמור בסעיף קטן (א), עתיקה אשר בשל מאפייניה הייחודיים לא ניתן לבצע את הפעולות האמורות בסעיף קטן האמור עד תום התקופות האמורות בו;
- (2) התקיימו נסיבות חריגות אחרות שבשלן סבר מנהל רשות העתיקות כי לא ניתן לבצע את הפעולות האמורות בסעיף קטן (א) עד תום התקופות האמורות בו.
- (ג) בוצעו חיתוכי בדיקה או חפירות בדיקה כאמור בסעיף קטן (א)(1), ולא קיבל מנהל רשות העתיקות עד תום התקופה האמורה באותו סעיף קטן או בסעיף קטן (ב), לפי העניין, החלטה בבקשה לקבלת רשות או אישור או החלטה על ביצוע חפירת הצלה כאמור בסעיף קטן (א)(3), יראו בכך כאילו נתן את רשותו או אישורו.
- (ד) בוצעה חפירת הצלה כאמור בסעיף קטן (א)(3), יראו אותו בתום התקופה האמורה באותו סעיף קטן או בסעיף קטן (ב), לפי העניין, כאילו נתן את רשותו או אישורו, אלא אם כן נתן רשות או אישור כאמור קודם לכן.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 55 לחוק המוצע

6(א) לחוק העתיקות, התשל"ח-1978, או בעת הגשת בקשה לביצוע הפעולות המפורטות בסעיף 29(א) לחוק האמור, רשות העתיקות תבצע את חיתוכי הבדיקה וחפירות הבדיקה (בהגדרתם בחוק המוצע) הנדרשות לשם מתן מענה, אם נדרשות, בתוך תקופה מוגבלת שתקבע בהתאם למספר ריבועי הבדיקה ביחס לשטח שלגבי מבוקש אישורו של מנהל רשות העתיקות, כך שלגבי כל תא שטח אשר יש בו עד 30 ריבועי בדיקה יהיו לרשותה של רשות העתיקות 21 ימים ולגבי חפירות הצלה מוצע לקבוע מכסה של 60 ימים לכל תא שטח כאמור.

יובהר כי מניין הימים יהיה במצטבר, כך, לצורך הדוגמה: לגבי לביצוע חפירות בדיקה ביחס ל-40 ריבועי בדיקה יעמדו לרשותה של רשות העתיקות 42 ימים לצורך ביצוע חפירות הבדיקה. מניין הימים בהתאם לסעיף האמור

כיום, כאשר נמצאת עתיקה בשטח שבו מוקם מיזם תשתית חיוני מועדף, חלים במקרים רבים עיכובים משמעותיים בביצוע מיזם התשתית בשל הוראות לפי חוק העתיקות. כדי לקצר את לוחות הזמנים לטיפול בעתיקות, מוצע לקבוע כי על אף האמור בהוראות לפי חוק העתיקות, יתקיים הסדר ספציפי למיזמי תשתית חיוניים מועדפים. לפיכך מוצע לקבוע כי ביחס למיזמי תשתית חיוניים מועדפים תפעל רשות העתיקות בלוחות זמנים מקוצרים אשר יאפשרו מצד אחד טיפול מיטבי בעתיקות, ומצד שני יאפשרו את הקמת הפרויקט.

בהמשך לאמור מוצע כי במקרה שבו ביקש גוף מבצע אישור להמשיך בעבודתו מאת מנהל רשות העתיקות בנסיבות שבהן התגלתה עתיקה בהתאם להוראות סעיף

(ה) על אף האמור בסעיף קטן (ד), רשאי מנהל רשות העתיקות לסרב לתת אישור או רשות, עד תום התקופה האמורה בסעיף קטן (א)3 או (ב), לפי העניין, אם נוכח כי עתיקה שהתגלתה במסגרת חפירת ההצלה, היא עתיקה אשר בשל מאפייניה הייחודיים והחשיבות ההיסטורית או הארכיאולוגית הנובעת ממנה, נדרש להשאירה במקומה; החלטת מנהל רשות העתיקות כאמור, תתקבל בהתייעצות עם המנהל הכללי של משרד האוצר ולאחר ששקל את חשיבות מיזם התשתית החיוני המועדף, ובכלל זה את התועלת הציבורית שיש בקידומו ואת הנזק שייגרם בשל עיכוב בלוחות הזמנים לקידום המיזם כתוצאה מאי-מתן האישור או הרשות.

(ו) בסעיף זה –

“התקופה המרבית לביצוע חיתוכי בדיקה או חפירות בדיקה” – מספר ימים השווה למכפלת תאי השטח שבהם נערכים חיתוכי הבדיקה או חפירות הבדיקה, ב־21;

“התקופה המרבית לביצוע חפירת הצלה” – מספר ימים השווה למכפלת תאי השטח שבהם נערכת חפירת הצלה, ב־60;

“מועד הזמנת העבודה” – המועד שבו שילם הגוף המבצע לרשות העתיקות או התחייב לשלם בעד ביצוע חיתוכי בדיקה, חפירות בדיקה או חפירת הצלה, לפי העניין;

“תא שטח” – שטח של עד 30 ריבועי בדיקה.

ד ב ר י ה ס ב ר

בשל נסיבות חריגות אחרות (כגון מלחמות, כוח עליון, חודש של חגים רצופים וכיוצא בזה) סבר מנהל רשות העתיקות כי לא ניתן לבצע את החיתוכים או החפירות כאמור בתקופה הקבועה בסעיף זה, יהיה רשאי מנהל רשות העתיקות, בהסכמת המנהל הכללי של משרד האוצר, להאריך את התקופות האמורות.

עוד נקבע, כי במקרים שבהם במסגרת העבודות התגלתה עתיקה שמהווה ממצא ייחודי ויש מורכבות משמעותית בביצוע חפירות הצלה בלוחות הזמנים האמורים, רשאים מנהל רשות העתיקות והמנהל הכללי של משרד האוצר להאריך את לוחות הזמנים. יובהר כי מנהל רשות העתיקות יהיה רשאי לסרב לתת אישור או רשות בהתאם לסעיפים 6 ו-29(א) לחוק העתיקות במקרה שבו נמצא במהלך חפירות הצלה ממצא שסבור הוא כי יש להשאירו במקום שבו הוא נמצא, וזאת בשל ייחודיותו וחשיבותו ההיסטורית או הארכיאולוגית, וזאת לאחר

יחול מהמועד שבו שילם הגוף המבצע לרשות העתיקות או התחייב לשלם בעד ביצוע חיתוכי בדיקה, חפירות בדיקה או חפירת הצלה, לפי העניין. כמו כן מוצע כי בתום התקופה לביצוע הבדיקות האמורות, תעביר רשות העתיקות לגוף המבצע את ממצאי חיתוכי הבדיקה וחפירות הבדיקה שביצעה, ואת משמעותם בכל הנוגע לקידום המיזם.

יובהר כי במקרה שבו בוצעו חיתוכי בדיקה וחפירות בדיקה או חפירת הצלה כאמור בסעיף המוצע, יחול מנגנון אישור שבשתיקה על החלטתו של מנהל רשות העתיקות ככל שלא החליט בבקשה עד לתום התקופות הנתונות לו.

עם זאת, ובהינתן כי עשויה להתגלות במסגרת ביצוע הבדיקות האמורות או במסגרת חפירות הצלה עתיקה אשר בשל מאפייניה הייחודיים לא ניתן להשלים את חיתוכי הבדיקה, חפירות הבדיקה או חפירות ההצלה, לפי העניין, במועד הנקוב לגבי פעולה הרלוונטית, וכן במקרים שבהם

סירוב לתת רישיון
כריתה לפי פקודת
היערות

56.

(א) בלי לגרוע מהוראות סעיף 47, סירוב פקיד היערות לתת רישיון כריתה לאילן מוגן או לעץ בוגר לפי סעיפים 15 ו-15א לפקודת היערות, לבקשת גוף מבצע, במסגרת מיזם תשתית חיוני מועדף, יינתן רק לאחר ששקל, נוסף על השיקולים לפי סעיף 47, גם את עמדת רשות הרישוי האמורה בסעיף 6ב(1) לחוק התכנון והבנייה (בסעיף זה – רשות הרישוי) ואת עמדתם של המנהל הכללי של משרד האוצר והמנהל הכללי של המשרד הממשלתי האחראי על מיזם התשתית; לשם קבלת עמדות רשות הרישוי והמנהלים הכלליים כאמור יפנה אליהם פקיד היערות בקשה לקבלת עמדותיהם בכתב.

ד ב ר י ה ס ב ר

היערות יסרב לתת רישיון כריתה רק לאחר ששקל גם את עמדתם של המנהל הכללי של משרד האוצר והמנהל הכללי של המשרד הממשלתי האחראי על קידום מיזם התשתית וכן את עמדתה של רשות הרישוי של הוועדה לתשתיות לאומיות שיובאו לפניו.

עמדתה של רשות הרישוי של הוועדה לתשתיות לאומיות משמעותית ביותר נוכח העובדה כי היא הגורם המעורב בתכנון המפורט, מה שמצד אחד מקנה

שהתייעץ עם המנהל הכללי של משרד האוצר ושקל את התועלת הציבורית שיש בקידום מיזם התשתית המועדף ואת הנזק שייגרם מאימתן אישורו כאמור.

סעיף 56 לחוק המוצע

בהמשך למוצע בסעיף 47 לחוק המוצע בדבר קביעת שיקולים שעניינם קידום מיזם תשתית חיוני על ידי פקיד היערות, מוצע כי ביחס למיזם תשתית חיוני מועדף, פקיד

(ב) החליט פקיד היעירות לסרב לתת רישיון כאמור בסעיף קטן (א), על אף עמדתה של רשות הרישוי שהובאה לפניו לפי אותו סעיף קטן, ימסור לגוף המבצע ולמנהל הכללי של המשרד האחראי על מיזם התשתית הודעה על כך ויפרט בהודעתו את הנימוקים להחלטתו.

ד ב ר י ה ס ב ר

היערות כי יש מקום לסרב לתת רישיון לכריתת אילן או עץ בוגר, וזאת על אף עמדה חולקת של רשות הרישוי הסבורה כי יש מקום בנסיבות העניין לתת רישיון כאמור, יודיע על כך תחילה לגוף המבצע, וכן למנהל הכללי של המשרד הממשלתי האחראי על קידום מיזם התשתית, ויפרט בהודעתו את הנימוקים לסטייה מעמדת רשות הרישוי של הוועדה לתשתיות לאומיות.

לה מעורבות אינהרנטית בהליך באופן שמקנה לה יתרון בבחינת כלל השיקולים והאינטרסים מנקודת מבט רחבה ומצד שני, ומאידך מאפשר לה את הכלים לבחון אם קיימות חלופות הנדסיות אחרות היכולות למנוע את כריתת האילן או העץ הבוגר.

בשל מעמדה של רשות הרישוי של הוועדה לתשתיות לאומיות כגורם מתכלל, יובהר כי במקרה שבו סבור פקיד

חלק ה': הוראות שונות ותיקונים עקיפים

57. שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

58. תיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943¹⁹², בסעיף 22 –
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)
(1) בסעיף קטן (ב2) –

(א) אחרי "לא יחולו על" יבוא "הרשאה כמפורט להלן, לפי העניין";

(ב) הסיפה החל במילים "הרשאה שנתן שר התחבורה" תסומן כפסקה (1), ובה, אחרי "שנתן" יבוא "שר האוצר או" ובמקום "לחברת חוצה ישראל בע"מ" יבוא "לחברת חוצה ישראל בע"מ, לחברת נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ";

(ג) אחרי פסקה (1) יבוא:

"(2) הרשאה שנתן שר האוצר למקורות חברת מים בע"מ, לצורך ציבורי שהוא מיתקן תשתית למים או צורך שנובע ממנו או כרוך בו, לרבות קרקע המיועדת למיתקן התפלה";

(2) אחרי סעיף קטן (3) יבוא:

"(3א) על אף הוראות סעיפים קטנים (1) עד (ב2), יראו גוף מבצע של מיזם תשתית חיוני מועדף כמי שניתנה לו הרשאה לפי סעיף קטן (2) לרכישת קרקע שחלה עליה תכנית כמשמעותה בחוק התכנון והבניה למיזם התשתית החיוני המועדף, ואולם הגוף המבצע לא יפרסם הודעה לפי סעיפים 5 ו-7 בעניין רכישת הקרקע, אלא אם כן המליצה על כך הוועדה המייעצת כמשמעותה בסעיף 2א; על אף האמור, לא יהיו נתונות לגוף המבצע לעניין רכישת הקרקע כאמור בסעיף קטן זה הסמכויות לפי סעיפים 14 עד 14ד; לעניין זה, "גוף מבצע", "מיזם תשתית חיוני מועדף" – כהגדרתם בסעיף 2 לחוק לקידום תשתיות לאומיות, התשפ"ג-2023."

ד ב ר י ה ס ב ר

שניתנה לו לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות לרכישת הקרקע הנדרשת לצורך מיזם תשתית חיוני מועדף, אלא בכפוף להסכמתה החיובית של הוועדה המייעצת כמשמעותה בפקודת הקרקעות. סמכויות אלה יאפשרו קידום ביצוע של מיזמי תשתית חיוניים מועדפים בלוחות זמנים קצרים יותר ויגבירו את הוודאות אצל גוף מבצע הדרושה לתכנון ופיתוח השטחים המתוכננים במיזם כאמור.

כמו כן, מוצע לתקן את ההסדר הקבוע בסעיף 22(ב) לפקודת הקרקעות, שעניינו מתן הרשאות על ידי שר התחבורה והבטיחות בדרכים לגופים שונים להשתמש

חלק ה': הוראות שונות ותיקונים עקיפים

סעיף 58 לחוק המוצע

בשל חשיבותם של מיזמי תשתית חיוניים מועדפים, מוצע להרשות לגוף מבצע להשתמש בסמכויות הנתונות לשר האוצר בפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943 (להלן – פקודת הקרקעות), לשם רכישת קרקע שחלה עליה תוכנית למיזם תשתית חיוני מועדף. זאת למעט הסמכויות לפי סעיפים 14 עד 14ד ו-25 שעניינם אפשרות חזרה מרכישת הקרקע והתקנת תקנות. עם זאת, גוף מבצע לא ישתמש בסמכות

¹⁹² ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' (ע) 32, (א) 44; ס"ח התשפ"ב, עמ' 121.

תיקון חוק המים 59. בחוק המים התשי"ט-1959¹⁹³, אחרי סעיף 108 יבוא:

"סימן ז': סמכויות רשות המים הארצית

הקשורות למקרקעין

סמכויות
הקשורות
למקרקעין

108א. הסמכויות הנתונות לחברה למתן שירותי מים וביוב בהתאם להוראות סימן ד' בפרק ג' לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001¹⁹⁴, יהיו נתונות לרשות המים הארצית, לצורך ביצוע תפקידיה, ויחולו לעניין זה כל הוראות הסימן האמור, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(1) הסמכויות הנתונות לממונה לפי הסימן האמור יהיו נתונות למנהל הרשות הממשלתית;

(2) לעניין סעיף 44 שבסימן האמור – הסכמת בעל מקרקעין או הודעה מראש לבעל המקרקעין, לא תידרש רק לעניין כניסה למקרקעין לצורך קריאת מונה, תחזוקתו או החלפתו:

60. בפקודת העיריות¹⁹⁵ –

(1) אחרי סעיף 252 יבוא:

252א. על אף האמור בכל דין, לא תטיל עירייה בשל מיתקן פוטו-וולטאי כהגדרתו בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, שהוקם במהלך התקופה שמיום י"ב בסיוון התשפ"ג (1 ביוני 2023) עד יום ה' בטבת התשצ"א (31 בדצמבר 2030), היטל בשל מערכת תיעול או בשל סלילת כבישים, מדרכות או רחובות, ובלבד שהמיתקן משמש לקירוי קומת גג במבנה המיועד לחניה או לקירוי מגרש המיועד לחניה פתוחה;

"פטור
מהיטל
תיעול או
סלילה בשל
מיתקן פוטו-
וולטאי

תיקון פקודת
העיריות

ד ב ר י ה ס ב ר

המים, התשי"ט-1959, לפיכך היא נדרשת מוזמן לזמן להיכנס למקרקעין ציבוריים או פרטיים לשם ביצוע עבודתה.

בהתאם לאמור, מוצע לתת לרשות המים הארצית את הסמכויות הנתונות כיום לתאגידי מים וביוב לפי חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001 (בפרק זה – חוק תאגידי מים וביוב), לצורך כניסה למקרקעין ציבוריים או פרטיים לשם ביצוע עבודתה. כמו כן מוצע להקנות למנהל רשות המים הממשלתית את הסמכויות המוקנות לממונה על התאגידים בחוק תאגידי מים וביוב.

סעיף 60(2) לחוק המוצע

כיום קווי תשתית פטורים מארנונה בהתאם לסעיף 274ב(ג) לפקודת העיריות. מוצע לתקן את הפקודה כך

בסמכויות הנתונות לשר האוצר בפקודת הקרקעות בלי לפרסם ברשומות הודעה על כוונה לתת הרשאה. מוצע להוסיף להסדר חברות תשתית ממשלתיות נוספות שלהן ניסיון קודם בסמכויות אלה – חברת נתיבי תחבורה עירוניים ומקורות חברת מים בע"מ, ולוודא כי הסמכות להפקעה שניתנת להן היא בקשר ישיר עם עיסוקי החברה. עוד מוצע להבהיר כי ההסדר האמור חל גם על הרשאות שנתן שר האוצר לאותם גופים.

סעיף 59 לחוק המוצע

רשות המים הארצית אחראית על הקמת תשתיות להובלה ולאספקה של מים, ובכלל זה התקנת קווי מים ומיתקנים המיועדים להפקה ולאספקה של מים לפי חוק

¹⁹³ ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשע"ז, עמ' 394.

¹⁹⁴ ס"ח התשס"א, עמ' 454.

¹⁹⁵ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשפ"ב, עמ' 1098.

(2) בסעיף 274(ג)3, בהגדרה "קווי תשתית", אחרי "מוצרי נפט או גז", יבוא "וכן מנהרה עילית או תת־קרקעית שבה או שמעליה הם עוברים".

61. תיקון פקודת המועצות המקומיות
בפקודת המועצות המקומיות¹⁹⁶, בסעיף 24א, אחרי "251ד" יבוא "252א".

62. תיקון חוק התכנון והבנייה
בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 – בסעיף 1 – (1)

(א) אחרי ההגדרה "ועדה מקומית עצמאית מיוחדת" יבוא:

"ועדת השרים לענייני תשתיות חיוניות" –

ועדת השרים כאמור בסעיף 34(ג) לחוק לקידום תשתיות לאומיות; ואולם לעניין חוק זה יהיה חבר הוועדה לפי פסקה (4) של הסעיף האמור, השר הממונה על מיזם התשתית החיוני או המיזם החלוץ, לפי העניין, אשר בעניינו התכנסה הוועדה;";

(ב) אחרי ההגדרה "חוק חופש המידע" יבוא:

"חוק לקידום תשתיות לאומיות" – חוק לקידום תשתיות לאומיות, התשפ"ג-2023;";

(ג) אחרי ההגדרה "מבנה דרך" יבוא:

ד ב ר י ה ס ב ר

ובכך לייעל את השימוש בקרקע, להגדיל את היקף ייצור החשמל באנרגיות מתחדשות ולסייע במיתון קצב הפיתוח של רשת החשמל מכיוון שחניונים כאמור מצויים בדרך כלל בסמיכות לאזורי צריכת חשמל.

סעיף 62 לחוק המוצע

לפסקה (1)

מוצע לתקן את סעיף ההגדרות שבחוק התכנון והבנייה לצורך התאמתו למונחים שנעשה בהם שימוש בתיקונים המוצעים.

בפסקאות משנה (א) ו־(ב) מוצע להגדיר את ועדת השרים לתשתיות חיוניות שמוצע להקים במסגרת החוק המוצע, חוק זה יוגדר גם הוא. היות שבחוק המוצע מופיעה הגדרה של תשתיות לאומיות, מובהר למען הסר ספק, שאין כוונה לשנות את ההגדרה "תשתיות לאומיות" שבחוק התכנון והבנייה ולהתאימה לזו שבחוק המוצע.

בפסקאות משנה (ד) ו־(ה) מוצע לתקן את ההגדרות "תכנית דרך" ו"תשתיות לאומיות" ולהוסיף להן מתחם לשינוע מטעני רכבת, כך שיהיה ניתן לאשר במסגרת תוכנית דרך או תוכנית לתשתית לאומית, גם מתחם לשינוע מטענים כאמור, שהוא מתחם הנדרש לפעילות הרכבת, וכך לייעל

שיובהר שגם אם קווי התשתית מונחים במנהרת תשתית המשלבת כמה תשתיות, הם יהיו פטורים מארנונה. זאת כדי למנוע תמריץ לפריסת תשתית מחוץ למנהרת תשתית (כדי להימנע מתשלום ארנונה), דבר שיפגע במאמצים לריכוז תשתיות למנהרת תשתית אחת, שמטרתם לייעל את אופן הקמת התשתיות בישראל ואת אופן השימוש בקרקע, לסייע לצמצום היקף הקרקע הנדרשת לתשתיות ולהפחית את היקף ההפרעה לציבור ולתנועה הנובעת מפעולות הקמה ותפעול של תשתית.

סעיפים 160(1) ו־61 לחוק המוצע

מוצע לתקן את פקודת העיריות ואת פקודת המועצות המקומיות כך שלא יוטלו היטל תיעול והיטל סלילה בגין מיתקן פוטו־וולטאי המשמש לקירוי חניון (בין שמדובר בקירוי קומת גג במבנה שמועד לחניה ובין שמדובר בקירוי מגרש המיועד לחניה פתוחה). וזאת אם המיתקן הוקם עד ליום ה' בטבת התשצ"א (31 בדצמבר 2030). המועד המוצע נקבע בשם לב ליעדי ייצור החשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות שנקבעו בהחלטת ממשלה מס' 465 מיום ז' בחשוון התשפ"א (25 באוקטובר 2020). ויעדי הפחתת הפליטות שנקבעו בהחלטה מס' 171 מיום ט"ז באב התשפ"א (25 ביולי 2021). מטרת התיקון המוצע היא לתמרץ הקמת מיתקנים כאמור

¹⁹⁶ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשפ"ב, עמ' 1111.

”מבנה נלווה לקו תשתית תת־קרקעי” – מבנה הנדסי או מבנה לניהול מי נגר, שהקמתו נדרשת במישרין לצורך הקמת קו תשתית תת־קרקעי או מיתקן נלווה לו או לצורך שימוש בקו או במיתקן כאמור, וכן כל בניין אחר הדרוש במישרין לצורך הקמת קו כאמור או מיתקן נלווה לו או לצורך שימוש בהם, שקבע שר הפנים; לעניין הגדרה זו, ”מבנה הנדסי” – מבנה הכולל מכשור וציוד הנדסי, חשמלי ואלקטרוני לצורך ייצור, השנאת או אגירת אנרגיה לתפעול קו תשתית תת־קרקעי”;

(ד) בהגדרה ”תכנית דרך”, בסופה יבוא ”וכן מתחם לשינוע מטעני רכבת”;

(ה) בהגדרה ”תשתיות לאומיות” בסופה יבוא ”לעניין הגדרה זו, ”דרך” – לרבות מתחם תפעולי הנדרש לטיפול במסילות ברזל ובציוד הנדרש להפעלתה של רכבת וכן מתחם לשינוע מטעני רכבת”;

(2) בסעיף 5, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

”(א1) נציג השר להגנת הסביבה במועצה הארצית, ואם לא נכלל בין חברי המועצה הארצית כאמור בסעיף 2(ב) נציג השר להגנת הסביבה – המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה, רשאי למנות למועצה הארצית יועץ סביבתי, שאינו עובד המדינה, לעניין תוכנית מסוימת.”;

(3) בסעיף 6 –

ד ב ר י ה ס ב ר

לתקנות התכנון והבנייה (תסקירי השפעה על הסביבה), התשס”ג–2003 (להלן – תקנות התסקירים), הקובעת כי יועץ סביבתי הוא נציג השר לאיכות הסביבה במוסד התכנון, ולעניין תוכנית דרך המוגשת לוועדה המחוזית נובע גם מסעיף 119 לחוק התכנון והבנייה. לעומת זאת סעיף 6 לחוק התכנון והבנייה קובע, בין השאר, כי ליועץ הסביבתי של הוועדה לתשתיות לאומיות (להלן – הות”ל) ימונה, על ידי יושב ראש הות”ל ונציג השר להגנת הסביבה בות”ל, מי שאינו עובד המדינה. כך גם סעיף 7(א4) לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים (הוראת שעה), התשע”ד–2014, קובע כי ליועץ הסביבתי לוועדה למתחמים מועדפים (להלן – הותמ”ל) ימונה, על ידי יושב ראש הוועדה, מי שאינו עובד המדינה.

בשל יעילותו של ההסדר הקבוע בות”ל ובותמ”ל, המאפשר הקמת פרויקטים בצורה מיטבית, מוצע בשלב ראשון וכל עוד לא ייקבע צו לפי סעיף 264א(ד) המוצע, לקבוע כי נציג השר להגנת הסביבה יוכל למנות ליועץ

את הליכי התכנון לתוואי מסילות ברזל שיכללו במסגרתם גם מתחמים כאמור. נוסף על כך מוצע בפסקת משנה (ה) להוסיף להגדרת ”תשתיות לאומיות” הגדרה של דרך (לעניין תשתיות לאומיות). כך שזו תכלול גם מתחם תפעולי הנדרש לטיפול במסילות ברזל ובציוד הנדרש להפעלתה של רכבת. יוער כי מתחם תפעול וציוד נדרש כאמור כלולים כבר כיום במונח ”דרך” הכלול בהגדרת ”תכנית דרך”, כך שלמעשה פסקאות משנה (ד) ו־ה) המוצעות יביאו להתאמה במונחים. תיקון זה הוא תיקון מבהיר וזאת בהמשך לפסק הדין שניתן בבג”ץ 2535/18 עיריית רמלה נ’ הוועדה הארצית לתכנון ובנייה של תשתיות לאומיות (מיום ט”ז באייר התשע”ט (21.05.2019) (פורסם בנבו).

לפסקאות (2), (5), (6), (8), (15) ו־20)

לפסקה (2) ופסקה (6)

כיום במועצה הארצית ובוועדות המחוזיות היועץ הסביבתי הוא נציג השר להגנת הסביבה. הדבר נובע מתקנה 1

(א) בסעיף קטן (ב) –

(1) ברישה, במקום "או על פי תכנית מועדפת לדיור" יבוא "על פי תוכנית מועדפת לדיור או על פי תוכנית מפורטת לתשתיות לאומיות שאושרה על ידי ועדה מחוזית, או לעניין מתן הרשאה כאמור בסעיף 145(ו)(א1)";

(2) בפסקה (1), במקום "או תוכנית מועדפת לדיור" יבוא "על פי תוכנית מועדפת לדיור או על פי תוכנית מפורטת לתשתיות לאומיות שאושרה על ידי ועדה מחוזית" ובסופה יבוא "לעניין פסקה זו, "היתר" – למעט הרשאה כאמור בסעיף 145(ו)(א1)";

(3) בהגדרה "תכנית מיתאר ארצית מפורטת לתשתיות לאומיות", המילים "ומצורף לה תשריט של השטח שעליו היא חלה" – יימחקו;

(4) אחרי ההגדרה "תכנית מועדפת לדיור" יבוא:

"תכנית מפורטת לתשתיות לאומיות שאושרה על ידי ועדה מחוזית" – תכנית להקמת תשתית לאומית, הכוללת הוראות המאפשרות מתן היתר לתשתית לאומית בלא צורך באישור תכנית נוספת טרם מתן ההיתר או ביצוע העבודה, שאושרה על ידי ועדה מחוזית";

(ב) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1) על אף האמור בסעיף קטן (ב), לעניין מתן היתר לפי תוכנית מיתאר ארצית מפורטת לתשתיות לאומיות שלא מצורף לה תשריט של השטח שעליו היא חלה, ולעניין מתן היתר לפי תוכנית מפורטת לתשתיות לאומיות שאושרה על ידי ועדה מחוזית, יחולו הוראות הסעיף הקטן האמור, רק אם מתקיים לפחות אחד מאלה:

(1) ההיתר הוא למיזם תשתית חיוני כהגדרתו בסעיף 2 לחוק לקידום תשתיות לאומיות;

(2) נקבעה בתוכנית הוראה שלפיה יחולו לגביה הוראות סעיף קטן (ב);

(3) לא נקבעה בתוכנית הוראה כאמור בפסקה (2), והתקבלה החלטת הוועדה המחוזית, לאחר ששמעה את עמדת הוועדה המקומית הנוגעת בדבר שלפיה יחולו לגבי התוכנית, כולה או חלקה, הוראות סעיף קטן (ב).”;

(ג) בסעיף קטן (ג), אחרי “סעיף 261(ה)” יבוא “או (ה1)”;
(ד) בסעיף קטן (ד), ברישה, אחרי “בסעיף 261(ה)” יבוא “ו- (ה1)”;
(ה) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

”ה) על אף האמור בכל דין, ובכלל זה סעיף 145(א3), (2ג) ו- (3ג), ראתה רשות הרישוי כאמור בסעיף קטן (ב)(1), כי גורם מאשר לא השיב לפנייה לעניין בקשה להיתר בתוך המועד שבו היה עליו להשיב לפי דין או שהשיב לפנייה כאמור וכלל בתשובתו הגבלות או תנאים שיש בהם כדי לסכל את מתן ההיתר או להקשות עליו באופן בלתי סביר, רשאית רשות הרישוי לתת היתר אף בלא בלא שהשיב הגורם המאשר לפנייה או שלא בהתאם לתנאים או להגבלות שכלל הגורם המאשר בעמדתו, לפי העניין, ובלבד שמתקיימים התנאים שלהלן ובכפוף להוראות סעיף קטן (ו):

(1) התוכנית שעל פיה מבוקש ההיתר היא תוכנית לתשתית לאומית ולא נקבע בה כי אישורו של גורם מאשר הוא תנאי למתן היתר;

(2) רשות הרישוי נתנה לגורם המאשר הזדמנות להשמיע את טענותיו לפנייה, לפני שקיבלה את החלטתה.

(ו) רשות הרישוי לא תיתן היתר לפי סעיף קטן (ה) אם סברה כי יש במתן היתר כאמור כדי לגרום סיכון ממשי לציבור או לבריאותו או כדי לגרום למפגע סביבתי חמור.

(ז) הוראות סעיפים קטנים (ה) ו- (ו) יחולו לעניין קליטת בקשה להיתר, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בכל מקום, במקום “רשות הרישוי” יקראו “מתכנן הוועדה לתשתיות”.

(ח) בסעיף זה, "גורם מאשר" – לרבות גוף נוסף שאישורו או התייחסותו נדרשים לפי דין כתנאי לקליטת בקשה להיתר או למתן היתר;

(4) אחרי סעיף 6 יבוא:

"ועדת משנה 176. (א) הוועדה לתשתיות תבחר, מקרב חבריה, ועדת משנה בת שבעה חברים, לשמיעת טענות לעניין בקשה להרשאה על פי תוכנית מיתאר ארצית כאמור בסעיף 145(ח)(3) (בסעיף זה – ועדת המשנה לשמיעת טענות), וזה הרכבה:

(1) יושב ראש הוועדה לתשתיות, והוא יהיה יושב ראש ועדת המשנה לשמיעת טענות;

(2) מתכנן הוועדה;

(3) נציג שר האנרגיה והתשתיות;

(4) נציג השר להגנת הסביבה;

(5) נציג שר האוצר;

(6) נציג השלטון המקומי;

(7) חבר מקרב חברי הוועדה לתשתיות המנויים בפסקאות (9), (13) או (14) שבסעיף 6א.

(ב) דין החלטת ועדת המשנה לשמיעת טענות כדין החלטת הוועדה לתשתיות, והוראות סעיף 6(ב) לא יחולו על ההחלטה;

(5) בסעיף 6(א), המילים "מתוך רשימה שיקבע שר הפנים בהסכמת השר לאיכות הסביבה" – יימחקו;

(6) בסעיף 8, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) נציג השר להגנת הסביבה בוועדה המחוזית רשאי למנות לוועדה יועץ סביבתי, שאינו עובד המדינה, לעניין תוכנית מסוימת";

ד ב ר י ה ס ב ר

המבוססים על המועדים שלפיהם פועל היועץ הסביבתי של הות"ל (כמפורט בסעיף 76 לחוק התכנון והבנייה). יודגש כי סעיף 148(ב) המוצע גובר על המועדים שלעניין תוכנית דרך בסעיף 119ג לחוק התכנון והבנייה, ועל כן בסעיף 148(ב)(1) המוצע יש התייחסות מפורשת לתשריט דרך לעניין סעיף 119ג. יובהר גם כי אין בהסדר זה כדי לגרוע מכך שנציג השר להגנת הסביבה במועצה הארצית ובוועדה המחוזית שהוא עובד המשדר להגנת הסביבה, יהיה היועץ הסביבתי לגבי תוכנית, כל עוד לא הוצא צו לפי סעיף 264א(ד).

סביבתי במועצה הארצית, יועץ סביבתי חיצוני, שאינו עובד המדינה, לעניין תוכנית מסוימת. באופן זה, יוכל נציג השר להגנת הסביבה להיעזר גם ביועצים סביבתיים חיצוניים לצורך הפעולות שעליו לבצע, ובכלל זה קביעת הנחיות להכנת תסקיר השפעה על הסביבה, בחינה של תסקירים כאמור המוגשים ומתן חוות דעת לגביהם. היעזרות ביועצים סביבתיים חיצוניים ייתכן שתוכל לצמצם את לוחות הזמנים להכנת תוכניות, וזאת תוך עמידה במועדים הקבועים בתקנות התסקירים ובמועדים שמוצע לקבוע בסעיף 148(ב)

(7) אחרי סעיף 4א11 יבוא:

"ועדת משנה 4א11. (א) תוקם, מקרב חברי הוועדה המחוזית, ועדת משנה לשמיעת טענות לעניין בקשה להרשאה על פי תוכנית מיתאר ארצית כאמור בסעיף 145(ח)(3) (בסעיף זה – ועדת משנה לשמיעת טענות), וזה הרכבה:

(1) יושב ראש הוועדה המחוזית, והוא יהיה היושב ראש;

(2) מתכנן המחוז;

(3) נציג שר האנרגיה והתשתיות;

(4) נציג השר להגנת הסביבה;

(5) חבר שתבחר הוועדה המחוזית מקרב חברי הוועדה המנויים בסעיף 7(א)(12).

(ב) דין החלטת ועדת משנה לשמיעת טענות כדין החלטת ועדה מחוזית, והוראות סעיפים 11 ו-11א לא יחולו על ההחלטה";

(8) אחרי סעיף 148 יבוא:

"לוחות זמנים לפעולות שבאחריות יועץ סביבתי לעניין תסקיר השפעה על הסביבה במיזם תשתית חיוני 148. (א) בסעיף זה – "יועץ סביבתי" – כל אחד מאלה:

(1) נציג השר להגנת הסביבה במועצה הארצית או יועץ סביבתי שמונה למועצה הארצית לפי סעיף 5(א1);

(2) נציג השר להגנת הסביבה בוועדה המחוזית או יועץ סביבתי שמונה לוועדה המחוזית לפי סעיף 8(א1);

"לוחות זמנים לפעולות שבאחריות יועץ סביבתי לעניין תסקיר השפעה על הסביבה במיזם תשתית חיוני

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (15)

בהמשך לתיקון המוצע בסעיף 8(א1), יש לתקן את סעיף 119ג(א) לחוק התכנון והבנייה המתייחס לתוכנית דרך המוגשת לוועדה מחוזית ומזכיר את היועץ הסביבתי לוועדה המחוזית, ולהבהיר שהיועץ הסביבתי יוכל להיות גם יועץ חיצוני שאינו עובד המדינה שמונה בהתאם לסעיף 8(א1) המוצע.

לפסקה (8)

כיום לוחות הזמנים לעניין תסקירי השפעה על הסביבה לגבי תוכניות המוגשות למועצה הארצית ולוועדה מחוזית, קבועים בתקנות התסקירים ובסעיף 119ג לחוק התכנון

למען הסדר הטוב ואף על פי שנציג השר להגנת הסביבה חבר בפועל במועצה הארצית, מאחר שנציגי הממשלה החברים במועצה אינם מצוינים בחוק התכנון והבנייה במפורש בחלוקה למשרדי הממשלה השונים (ראו סעיף 2(ב)(2) לחוק התכנון והבנייה), מוצע להתייחס בסעיף 5(א1) המוצע גם למצב שבו לא מכהן במועצה הארצית נציג השר להגנת הסביבה, שאז מוצע לקבוע שהיועץ הסביבתי למועצה הארצית לעניין תוכנית מסוימת ימונה על ידי מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, וזאת כל עוד לא הוצא צו לפי סעיף 264א(ד). מאחר שהחברים בוועדה המחוזית מנויים במפורש בחלוקה למשרדי הממשלה השונים (ראו סעיף 7(א)(2) לחוק התכנון והבנייה), אין צורך להציע הסדר זה לעניין מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה בסעיף 8(א1) המוצע.

"מיזם תשתית חיוני" – כהגדרתו בסעיף 2 לחוק לקידום תשתיות לאומיות;
"הפעולות שבאחריות יועץ סביבתי" –
הפעולות שעל יועץ סביבתי לבצע לפי חוק זה, לעניין תסקיר;
"תסקיר" – תסקיר השפעה על הסביבה.

(ב) על אף ההוראות שנקבעו לפי חוק זה לגבי הפעולות שבאחריות יועץ סביבתי, לעניין מיזם תשתית חיוני יפעל יועץ סביבתי בהתאם ללוחות הזמנים כמפורט להלן:

(1) היועץ הסביבתי יגיש למוסד התכנון הצעת הנחיות לעריכת תסקיר, בתוך שבועה ימים מיום שמוסד התכנון הורה לו להכין הצעת הנחיות והומצאה לו התוכנית, ולעניין תוכנית דרך כמשמעותה בסעיף 119ג – מיום שהוגש ליועץ הסביבתי תשריט דרך;

ד ב ר י ה ס ב ר

העומד בכלל ההנחיות (או שלא ניתנה לגביו הודעה כאמור בפסקה (2) המוצעת), יגיש היועץ הסביבתי את חוות דעתו למוסד התכנון.

לפסקה (20)

כדי לוודא שהיועצים הסביבתיים למועצה הארצית ולוועדות המחוזיות שהם נציגי השר להגנת הסביבה או שמתמנים על ידי נציגי השר להגנת הסביבה בהתאם למוצע בפסקאות (2) ו-(6), לעניין תוכניות העוסקות בתשתיות לאומיות או במיזמי תשתית חיוניים, ובכלל זה תוכניות שהן תוכניות דרך יעמדו במועדים הקבועים בתקנות התסקירים ובסעיף 148 המוצע בפסקה (8), לפי העניין, מוצע כי שר הפנים ושר האוצר (בפסקה זו – השרים) יבחנו את עמידתם של היועצים הסביבתיים כאמור במועדים כאמור. זאת למעט בעניין הבחינה של תוצאות תקופת המדידה הראשונה אשר ייבחנו רק על ידי שר הפנים, כאמור בסעיף קטן (ח) לסעיף 264א המוצע. מובן כי הבחינה המשותפת על ידי השרים תהיה רק אם שר הפנים לא הוציא צו לפי סעיף קטן (ד) בסעיף 264א המוצע, לאחר שבחן את תוצאות המדידה הראשונה. בחינת עמידתם של היועצים הסביבתיים תהיה לעניין עמידה במועדים שבתקנות התסקירים לגבי תסקיר השפעה על הסביבה לגבי תוכניות שנדרשות במועצה הארצית ובוועדות מחוזיות ואשר עוסקות בתשתיות לאומיות כהגדרת מונח זה בחוק התכנון והבנייה וכן בתוכנית דרך – קרי

והבנייה לעניין תוכנית דרך המוגשת לוועדה המחוזית. מוצע לקבוע כי לעניין מיזמי תשתית חיוניים, ומתוקף חשיבות קידומם של מיזמים אלה למשק הישראלי, לוחות הזמנים לעניין תסקירי השפעה על הסביבה יהיו קצרים יותר, וזאת בדומה ללוחות הזמנים הקבועים לעניין תסקירי השפעה על הסביבה לתוכניות לתשתית לאומית הנידונות בות"ל (ראו סעיף 76ג לחוק התכנון והבנייה). כך, מוצע לקבוע כי לעניין מיזמי תשתיות חיוניים היועץ הסביבתי יגיש הצעת הנחיות לעריכת תסקיר השפעה על הסביבה בתוך 7 ימים מיום שהורה לו מוסד התכנון להכין הצעה להנחיות והומצאו לו המסמכים הנדרשים לשם כך לגבי התוכנית – קרי הגבולות המוצעים לתוכנית. עוד יובהר כי הוראה זו תחול גם לעניין תוכניות דרך בהתאם לסעיף 119ג לחוק התכנון והבנייה, שם על פי הסעיף הקיים מוגש ליועץ הסביבתי תשריט דרך, ישירות על ידי מגיש תוכנית הדרך, ובלא צורך בפנייה ממוסד התכנון. עוד מוצע לקבוע כי לוח הזמנים לעניין הודעה למגיש התוכנית ולמוסד התכנון כי התסקיר אינו עומד בכלל ההנחיות הנדרשות או כי יש צורך בתיקונים והשלמות לתסקיר או כי יש להגיש תסקיר חדש אם התסקיר שהוגש לקוי באופן המחייב זאת, יעמוד גם הוא על 7 ימים. יובהר כי אם לא נתן היועץ הסביבתי הודעה כאמור, יראו כאילו אין צורך בתיקונים והשלמות לתסקיר או בהגשתו מחדש, וכי התסקיר עומד בהנחיות שניתנו להכנתו. לעניין חוות הדעת, מוצע כי בתוך 14 ימים מיום קבלת התסקיר

(2) היועץ הסביבתי יודיע למגיש התוכנית ולמוסד התכנון, אם הדבר נדרש, בתוך שבעה ימים מיום שהוגש לו תסקיר, כי התסקיר אינו עומד בכל ההנחיות או שיש צורך בתיקונים והשלמות, או שהתסקיר שהוגש לקוי באופן המחייב הכנת תסקיר חדש; לא שלח היועץ הסביבתי הודעה כאמור בתוך שבעה ימים, יראו את התסקיר כעומד בכל ההנחיות;

(3) היועץ הסביבתי יגיש חוות דעת למוסד התכנון בתוך 14 ימים ממועד קבלת התסקיר העומד בכל ההנחיות.”;

(9) בסעיף 49, האמור בו יסומן “א” ואחריו יבוא:

”(ב) על אף האמור בסעיף 156(ב), לא תחול התוספת השנייה על תוכנית מיתאר ארצית מפורטת לתשתיות לאומיות.”;

ד ב ר י ה ס ב ר

זו, בין השאר על בסיס חוות דעת שיגיש להם המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה, אם יגיש, אשר תוגש בתוך 3 חודשים מתום תקופת המדידה. חוות הדעת תכלול פירוט אם אי-העמידה נבעה מנסיבות או גורמים שאינם בשליטתם של היועצים הסביבתיים. סברו השרים שהאיחורים נבעו מנסיבות שבהן לא היה בידי המשרד להגנת הסביבה ככלל והיועצים הסביבתיים בפרט למנוע את העיכוב בזמנים, לא יראו בכך כחריגה מהמועדים האמורים.

בסעיף קטן (ז) מוצע לקבוע כי תקופת המדידה הראשונה תחל בתום 18 חודשים ממועד תחילתו של החוק המוצע וזאת כדי לאפשר למשרד להגנת הסביבה להיערך לעמידה במועדים הנדרשים.

בסעיף קטן (ד) מוצע לקבוע כי אם נוכח שר הפנים, או השרים לגבי בחינה של תקופת מדידה שאינה התקופה הראשונה, כי היועצים הסביבתיים לא עמדו במועדים הנדרשים בהתאם למפורט בהגדרה “עמידה בלוחות הזמנים לביצוע הפעולות שבאחריות יועץ סביבתי, בתקופת המדידה”, הוא רשאי לקבוע בצו, בתוך 180 ימים מתום תקופת המדידה, ולאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה (ואם השר להגנת הסביבה לא השיב להתייעצות עימו בתוך 21 ימים, יראו כאילו קוימה חובת ההתייעצות עימו), כי היועצים הסביבתיים במועצה הארצית ובוועדה המחוזית יהיו יועצים חיצוניים שאינם עובדי המדינה אשר ימונו על ידי יושב ראש מוסד התכנון ונציג השר להגנת הסביבה במוסד התכנון הרלוונטי (ולעניין היועץ הסביבתי למועצה הארצית, אם אין במועצה הארצית חבר שהוא נציג השר

תוכנית מיתאר ארצית לתשתיות לאומיות, תוכנית לתשתיות לאומיות שנדונה בוועדה המחוזית וכן תוכנית דרך, ולעניין מיזמי תשתית חיוניים, בהתאם למועדים המפורטים בסעיף 148 המוצע. המדידה תיעשה, כעולה מההגדרה שבסעיף קטן (א) המוצע, על ידי חישוב הממוצע של פרק הזמן שבו בוצעה פעולה שעל היועץ הסביבתי לבצע, לעניין כל אחת מהפעולות האמורות שהמועד שבו עליה להתבצע חל במהלך תקופת המדידה. על הממוצע להיות נמוך מפרק הזמן הקבוע בתקנות התסקירים או שווה לו. לעניין פעולות לגבי מיזמי תשתית חיוניים, על הממוצע של פרק הזמן שבו בוצעה פעולה שעל יועץ סביבתי לבצע, לעניין כל אחת מהפעולות שהמועד שבו עליה להתבצע חל במהלך תקופת המדידה, להיות שווה או נמוך ל-120% מפרק הזמן הקבוע בפסקה הרלוונטית בסעיף 148(ב) המוצע. כאמור בסעיף קטן (ב) המוצע, כל תקופת מדידה היא תקופה של 24 חודשים. מוצע לקבוע בסעיף קטן (ו) שלצורך בחינה כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) המוצעים, שביחס לכל תקופת מדידה, לא יאוחר מתום 3 חודשים מתום תקופת המדידה, יגיש המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה לשר הפנים, שר האוצר והשר להגנת הסביבה חוות דעת על עמידתם של היועצים הסביבתיים בפרקי הזמן האמורים, לרבות פירוט הנסיבות לאיחורים אם הם, לעמדתו של המנכ”ל, אינם בשליטתם של המשרד להגנת הסביבה והיועצים הסביבתיים. יובהר כי חוות הדעת תוגש גם לשר להגנת הסביבה, מכיוון שהשרים מתייעצים עימו, כמוצע בסעיף קטן (ד). בסעיף קטן (ג) מוצע לקבוע כי אם תהיה אי-עמידה של היועצים הסביבתיים בפרקי הזמן האמורים, השרים יבחנו את הסיבה לאי-עמידה

53א. (א) על אף האמור בסעיף 53, החליטה המועצה הארצית להגיש לאישור הממשלה תוכנית מיתאר ארצית מפורטת לתשתיות לאומיות כהגדרתה בסעיף 6ב(ב), ישלח מזכיר המועצה הארצית את התוכנית למזכיר הממשלה בתוך חמישה ימים מיום שקיבל לידיו את התוכנית, ויראו את התוכנית כמאושרת בידי הממשלה בתום 14 ימים מהמועד שבו נשלחה התוכנית למזכיר הממשלה, אלא אם כן ביקש חבר הממשלה, במהלך התקופה האמורה, להביא את התוכנית לדיון בממשלה.

"אישור
תוכנית
מיתאר
ארצית
מפורטת
לתשתיות
לאומיות

(ב) ביקש חבר הממשלה להביא תוכנית לדיון בממשלה לפי הוראות סעיף קטן (א), יתקיים הדיון בתוך 14 ימים מהיום שבו ביקש חבר הממשלה כאמור, והממשלה תכריע בדיון כאמור אם לאשר את התוכנית בלא שינוי או, לאחר דיון חוזר במועצה, לאשרה בשינוי או לדחותה.

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (5)

מוצע לתקן את סעיף 6א(א) לחוק התכנון והבנייה אשר כיום קובע כי "יושב ראש הוועדה לתשתיות ונציג השר לאיכות הסביבה בוועדה לתשתיות ימנו לוועדה, מתוך רשימה שיקבע שר הפנים בהסכמת השר לאיכות הסביבה, יועץ סביבתי, אחד או יותר שאינו עובד המדינה", כך שיימחק החלק הנוגע לבחירת היועץ דווקא מתוך רשימה המאושרת על ידי השרים. הדבר מוצע בשים לב לכך שממילא מדובר בהליך אשר כפוף לדיני המכרזים ואין צורך במעורבות השרים.

לפסקה (3)

לפסקאות משנה (א) ו-(ג)

סעיף 6ב(ב) לחוק התכנון והבנייה עוסק בסמכויות הרישוי של הות"ל. בסעיף נקבע כי לענין מתן היתר על פי תוכנית לתשתית לאומית, כהגדרתה שם, רשות הרישוי תהיה מורכבת מיושב ראש הות"ל ומתכנן הות"ל, ולות"ל יוקנו סמכויות הוועדה המקומית. במסגרת תיקון מס' 124 לחוק התכנון והבנייה (להלן – תיקון מס' 124), הורחבו סמכויות הרישוי של הות"ל, גם לענין תוכנית מיתאר ארצית מפורטת לתשתיות לאומיות או תוכנית מועדפת לדיון, לצד קביעה כי בהיתר לפי תוכניות אלה, ייווסף להרכב רשות הרישוי גם מהנדס הוועדה המקומית שבתחומה נמצא השטח הגדול ביותר בתחום הבקשה להיתר. במסגרת תיקון 124

להגנת הסביבה אזי יושב ראש המועצה הארצית ומנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ימנו את היועץ הסביבתי). וזאת באופן רוחבי ביחס לכל התוכניות המוגשות למוסדות התכנון האמורים, לא רק תוכניות לתשתיות לאומיות, תוכניות דרך ותוכניות למיזמי תשתית חיוניים, וזאת בדומה להסדר הקבוע כיום בות"ל. בהתאם מוצע לקבוע כי יקראו את סעיפים 5(א) ו-8(א) המוצעים באופן האמור, וכי לענין סעיף 1019 לחוק התכנון והבנייה יהיה היועץ הסביבתי היועץ שמונה על ידי יושב ראש הוועדה המחוזית ונציג השר להגנת הסביבה בוועדה המחוזית.

בסעיף קטן (ט) מוצע לקבוע הוראות מעבר הנוגעות למצב שבו נקבע צו כאמור בסעיף קטן (ד) המוצע, כך שעד למינוי יועץ סביבתי על ידי יושב ראש מוסד התכנון ונציג השר להגנת הסביבה במוסד התכנון (ואם אין נציג כזה, על ידי יושב ראש מוסד התכנון ומנכ"ל המשרד להגנת הסביבה), ימשיך לכהן היועץ הסביבתי, בין שהוא נציג השר להגנת הסביבה ובין שהוא יועץ חיצוני שמונה על ידי נציג השר להגנת הסביבה לתוכנית מסוימת, ומוצע לתחום זאת בתקופה שלא תעלה על עשרה חודשים כדי שהתלות בהסכמת נציג השר להגנת הסביבה למנות את המחליף לענין הייעוץ הסביבתי לוועדה, לא תביא לעיכוב במינוי יועץ סביבתי לפי ההסדר החדש ובכך תפגע בקידום תוכניות. מובהר כי אין בהסדר המוצע כדי לשנות את העובדה שחבר מוסד התכנון הוא נציג השר להגנת הסביבה, והשינוי הוא אך בנוגע לתפקידי היועץ הסביבתי.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), כללה התוכנית מיזם תשתית חיוני מועדף כהגדרתו בסעיף 2 לחוק לקידום תשתיות לאומיות, ובמהלך תקופת 14 הימים כאמור בסעיף קטן (א) ביקש חבר ממשלה כי היא תובא לדיון בממשלה, יתקיים הדיון בוועדת השרים לענייני תשתיות חיוניות בתוך 14 ימים מהיום שבו ביקש חבר הממשלה כאמור, ויראו את החלטת הוועדה כהחלטת הממשלה; הוועדה תכריע בדיון כאמור אם לאשר את התוכנית בלא שינוי או, לאחר דיון חוזר במועצה, לאשרה בשינוי או לדחותה.

(ד) לעניין סעיף קטן (ג), יהיה חבר ועדת השרים לענייני תשתיות חיוניות לפי פסקה (3) של סעיף 34 לחוק לקידום תשתיות לאומיות, ממלא מקום נוסף ליושב ראש הוועדה;

ד ב ר י ה ס ב ר

נוסף על כך מוצע לציין גם שרשות הרישוי של הות"ל, בהרכבה הכולל את יושב ראש הוועדה לתשתיות ומתכנן הוועדה בלבד, מוסמכת גם לתת הרשאה לפי סעיף 145(א1) לחוק התכנון והבנייה בנוסחו המוצע בפסקה (16)(א), וכי הסמכה זו היא למתן הרשאה מכוח כל תוכנית, לא רק תוכנית לתשתית לאומית (כלומר תוכנית שנידונה בות"ל) אלא אף תוכנית מיתאר ארצית מפורטת לתשתיות לאומיות, תוכנית לתשתיות לאומיות שאושרה על ידי ועדה מחוזית ותוכנית מועדפת לדיור. בשל כך בפסקה (א)(1) מוצע לתקן את סעיף 145(ב2) לחוק התכנון והבנייה, ולהוסיף לסמכויות רשות הרישוי של הות"ל מתן הרשאה לפי סעיף 145(ו1)(א1) לחוק התכנון והבנייה, ובפסקה (א)(2) מוצע להבהיר כי המונח "היתר" הוא למעט הרשאה כאמור בסעיף 145(ו1)(א1) ומוכן כי לעניין הרשאה כאמור הרכב רשות הרישוי הוא יושב ראש הוועדה ומתכננה בלבד.

בהמשך למוצע בפסקאות משנה (א)(1) עד (3) לעניין הרחבת סמכות רשות הרישוי של הות"ל, מוצע בפסקת משנה (ב) להתנות הרחבות אלה בהתקיימותו של לפחות אחד משלושה תנאים: האחד כי ההיתר הוא למיזם תשתית חיוני כהגדרתו בחוק המוצע, ויובהר כי בהתאם לסעיף 1 לחוק התכנון והבנייה הגדרת "היתר" כוללת גם הרשאה (כאשר החריג שנקבע לכך בסעיף 145(ב2) לחוק התכנון והבנייה, נקבע רק ביחס לסעיף קטן (ג) האמור ולא ביחס לשאר הסעיפים הקטנים שבסעיף 145(ב2)). על כן יהיה ניתן לפנות לרשות הרישוי גם לצורך קבלת הרשאה, בהתקיים תנאי המסמך את רשות הרישוי; התנאי השני הוא כי התוכנית שמכוחה מבוקש ההיתר (או ההרשאה כמסובר לעיל) כוללת הוראה שיחולו לגבי התוכנית הוראות סעיף קטן (ב) שבסעיף 145(ב2) לחוק התכנון

נוספה הגדרה לתוכנית מיתאר ארצית מפורטת לתשתיות לאומיות, שם נקבע כי מדובר בתוכנית הכוללת הוראות המאפשרות מתן היתר לתשתית לאומית בלא צורך באישור תוכנית נוספת טרם מתן ההיתר או ביצוע העבודה, ומצוין לה תשריט של השטח שעליו היא חלה.

בפסקת משנה (א)(3) מוצע לתקן את הגדרת תוכנית מיתאר ארצית מפורטת לתשתיות לאומיות, כך שלא תהיה חובה לצרף לה תשריט של השטח שעליו היא חלה כאמור (תוכנית שכזו יכולה להיות למשל תוכנית מכוח סעיף 145(ח) לחוק התכנון והבנייה). וזאת כדי שרשות הרישוי של הות"ל (או הות"ל עצמה, לפי העניין) תוסמך להוציא היתרים מכוח תוכנית כאמור, וזאת בהרכבה המורחב שכולל את מהנדס הוועדה המקומית שבתחומה נמצא השטח הגדול ביותר בתחום הבקשה להיתר. תיקון זה מוצע מכיוון שגם תוכניות מיתאר ארציות שלא צורף להן תשריט מסדירות את האפשרות להקמתן של תשתיות לאומיות חשובות ואין הצדקה שלא יהיה ניתן לפנות לרשות הרישוי של הות"ל לצורך הוצאת היתר מכוחן.

בפסקאות משנה (א)(1) ו-(2) מוצע להרחיב את סמכות רשות הרישוי של הות"ל, בהרכב הכולל גם את מהנדס הוועדה המקומית, כך שתחול גם לגבי תשתית לאומית שנכללת בתוכנית שאושרה על ידי ועדה מחוזית. תיקון זה נדרש לצורך האצת הליכי הרישוי וההקמה של תשתיות לאומיות ועל רקע העובדה שלעיתים קרובות מאושרת תשתית לאומית, במסגרת תוכנית בוועדה המחוזית ולא באמצעות תוכנית לתשתית לאומית או תוכנית מיתאר ארצית.

(11) בסעיף 62א(א), אחרי פסקה (24) יבוא:

"(25) הוספת שימושים לטעינת אוטובוסים חשמליים, למבני התרענונות לנהגים, לשירותים בסיסיים לרווחת הנוסעים או כל שימוש הנדרש במישרין לצורך הפעלת תחבורה ציבורית, במגרש המיועד לחניון לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית או המיועד למסוף אוטובוסים, וכן הוספת שטח מותר לבנייה לצורך השימושים האמורים, ובלבד שתוספת השטח כאמור לא תעלה על 100 מ"ר או על 10% משטח המגרש, לפי הנמוך מביניהם";

(12) בסעיף 76ג –

(א) אחרי פסקה (10) יבוא:

"(10א) הגשת תוכנית לממשלה לפי פסקאות (9)(ב) או (10) והכרעת הממשלה או ועדת השרים לענייני תשתיות חיוניות, לפי העניין, לגבי התוכנית, יהיו בהתאם להוראות סעיף 53א, ולעניין זה יקראו את הסעיף האמור כך שבמקום "מזכיר המועצה הארצית" יקראו "מזכיר הוועדה לתשתיות" ובמקום "במועצה" יקראו "בוועדה לתשתיות";

(ב) בפסקה (11), במקום "בסעיף 156א" יבוא "בסעיף 156", במקום "תחול" יבוא "יחול" ואחרי "התוספת הראשונה" יבוא "והתוספת השנייה";

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקת משנה (ה)

בפסקת משנה (ה) מוצע להוסיף לסעיף 6ב לחוק התכנון והבנייה סעיפים קטנים המאפשרים לרשות הרישוי של הות"ל, על אף האמור בכל דין, לתת היתר גם בניגוד לעמדתו של גורם מאשר, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק התכנון והבנייה, או בניגוד לעמדתו של גורם אחר שאישורו או התייחסותו נדרשו כתנאי לקליטת בקשה להיתר (ראו למשל לעניין זה תקנות 16א(2), 16ב(1), 19, 20א(11), 32, 33א(14), 40(4) ו-44א(3) לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), התשע"ו-2016 (להלן – תקנות הרישוי)), וזאת בהתקיים כמה תנאים: האחד כי העמדה של גורם כאמור כללה הוראות או תנאים שיש בהם כדי לסכל או להקשות באופן בלתי סביר את מתן היתר (או שעמדה כאמור כלל לא ניתנה (ראו הרישה של סעיף קטן (ה) המוצע)); השני כי רשות הרישוי אפשרה לגורם האמור להישמע לפניו טרם שנתנה את החלטתה (ראו סעיף קטן (ה)(2) המוצע); השלישי כי לא נקבעה בתוכנית שמכוחה מבוקש ההיתר הוראה שלפיה אישור גורם כאמור הוא תנאי למתן היתר מכוחה (ראו סעיף קטן (ה)(1) המוצע); והרביעי, כי אין מדובר במקרה שבו רשות הרישוי סבורה כי יש במתן ההיתר כדי לגרום סיכון ממשי לציבור או לבריאותו או כדי לגרום למפגע סביבתי חמור (ראו סעיף קטן (ו) המוצע). עוד מוצע כי האמור לעיל יחול גם על קליטת הבקשה להיתר, וזאת לנוכח תפקיד הגורמים האמורים בקליטת הבקשה

והבנייה. יצוין כי סעיף 6ב(ד) לחוק התכנון והבנייה מתייחס להרשאה מכוח תוכנית לפי סעיף קטן (ב), כך שאף אם הוראות התוכנית יכללו הפניה לסעיף קטן (ב) שבסעיף 6ב, רשות הרישוי של הות"ל תהיה מוסמכת לאשר הרשאה גם מכוח סעיף קטן (ד); והתנאי השלישי הוא כי אף אם לא נקבעה בתוכנית הוראה כאמור בתנאי השני, יהיה ניתן להקנות את סמכות הרישוי לרשות הרישוי של הות"ל באמצעות קבלת החלטה בוועדה המחוזית, לאחר ששמעה את עמדת הוועדה המקומית הנוגעת בדבר, כי יחולו הוראות סעיף קטן (ב) שבסעיף 6ב (וכמוסכר לעיל, ממילא הדבר מאפשר גם הענקת הרשאה לפי סעיף קטן (ד) שבסעיף 6ב).

לפסקאות משנה (ג) ו-(ד)

בשל תיקון של סעיף 261 לחוק התכנון והבנייה, המוצע בפסקה (19), כך שיהיה ניתן להקים מבנה נלווה לקו תשתית תת-קרקעי בהרשאה, מוצע בפסקאות משנה (ג) ו-(ד) לתקן את סעיף 6ב לחוק התכנון והבנייה כך שרשות הרישוי של הות"ל תוסמך לאשר בקשה להרשאה לגבי מבנה נלווה כאמור, וזאת בהמשך לכך שרשות הרישוי של הות"ל מוסמכת כיום לאשר בקשה להרשאה לגבי מבנה דרך שסעיף 261 מאפשר כיום להקים בהרשאה.

”הוראות מיוחדות לעניין שינוי תוכנית תשתית לאומית ”תוכנית מאושרת” – תוכנית לתשתית לאומית שאושרה על ידי הממשלה; ”תוכנית השינוי” – תוכנית לשינוי של תוכנית מאושרת.	176ג. (א) בסעיף זה –
--	-----------------------------

(ב) הוועדה לתשתיות רשאית לדון בתוכנית שינוי ולהחליט בדבר הגשתה לאישור הממשלה לפי סעיף 76ג(10א), אם השינוי הוא בעניין אשר לו היה נדון לאחר העברת התוכנית המאושרת להערוך לפי סעיף 76ג(6) וטרם אישרה, היה ניתן לאשרו בהליך כאמור בסעיף 106ב(ב), ומתקיימים כל אלה:

דברי הסבר

שיהיה ניתן לאשר תוכנית מיתאר כאמור גם לגבי קווי 161 ומכוח התוכנית לבצע בהם שינויים, כגון שינוי מתוואי קו קיים או מתוכנית מאושרת באמצעות הסטת הקו, העמודים או שינוי גבהים בו, וכן להקים מיתקנים ומבנים הנדרשים לצורך הקו. לעניין קווי 161 שהם תת־קרקעיים, בשים לב להיקף השלכותיהם עקב היותם תת־קרקעיים, מוצע לקבוע כי תוכנית מיתאר ארצית כאמור תאפשר גם את הקמתם, וכן את הקמתם של מיתקנים ומבנים נלווים הנדרשים להם, אף שהיא אינה כוללת תשריט של השטח שעליו היא חלה. התיקון המוצע יסייע במימוש תוכנית הפיתוח הנדרשת למשק החשמל, הצפויה לכלול, בין השאר, שינויים בקווי 161 קיימים וקווי 161 תת־קרקעיים.

כאמור בסעיף 145(ח) מדובר בתוכנית מיתאר ארצית שלא מתקיימות בה הדרישות המנויות בסעיף 145(ו) לחוק התכנון והבנייה, ועל כן קובע סעיף 145(ח2) לחוק התכנון והבנייה כי בתוכנית ייקבעו הוראות ”בדבר פרסום הבקשות להיתרים ולהליך השמעת הטענות בעניין לפני הוועדה המקומית”. בשל חשיבות קווי 161 לפיתוח רשת החשמל, על כלל התועלת הנובעת מכך למשק הישראלי, מוצע כי לעניין התוכנית המוצעת בסעיף 145(ח3) המתייחסת לקווי 161 ומבנים ומיתקנים הנלווים להם, הליך השמעת הטענות לא יהיה לפני הוועדה המקומית אלא לפני ועדת משנה של הוועדה המחוזית, או של הוועדה לתשתיות לאומיות. הקביעה איזו ועדת משנה תשמע את הטענות נגזרת מרשות הרישוי שאלה תוגש הבקשה להרשאה. אם הבקשה תוגש לרשות הרישוי של הות”ל, ועדת המשנה של הות”ל תשמע את הטענות. אם הבקשה להרשאה תוגש לגורם הרלוונטי לפי התקנות שהותקנו מכוח סעיף 145(ו) לחוק התכנון והבנייה, ועדת המשנה של הוועדה המחוזית היא שתשמע את הטענות. יובהר כי התוכנית שלפי סעיף 145(ח3) היא שתקבע לאיזו רשות רישוי ניתן להגיש את הבקשה להרשאה. כאמור לעיל, בהמשך לתיקונים המוצעים במסגרת החוק

כעולה מתקנות הרישוי (ראו סעיף קטן (ו) המוצע). יצוין כי מתכנן הות”ל הוא המאשר את קליטת ההיתר, ורשות הרישוי היא המוסמכת להעניק היתר.

מובהר כי התיקונים המוצעים מוצעים לעת עתה רק ביחס לתוכנית לתשתית לאומית, ולא ביחס לתוכניות האחרות שמכוחן רשות הרישוי של הות”ל מוסמכת להעניק היתר, הכוללות תוכנית מיתאר ארצית מפורטת לתשתיות לאומיות, בין שצורך לה תשריט ובין שלא כמוצע בפסקת משנה 3(א), תוכנית מועדפת לדיור ותוכנית שאושרה על ידי ועדה מחוזית שנכללה בה תשתית לאומית כמוצע בפסקאות משנה 1(א) ו־2. זאת בשים לב לזהירות הנדרשת לעניין החלטה בניגוד לעמדת גורמים כאמור וכדי לבחון אם נכון להרחיב את ההסדר המפורט לעיל גם לגבי תוכניות נוספות.

לפסקאות (4), (7) ו־16(ב2)

במסגרת בג”ץ 6646/08 חברת החשמל לישראל בע”מ נ’ המועצה הארצית לתכנון ולבנייה (כ”ד באייר התשע”ב 16) במאי 2012) (פורסם בנבו) נידון ענינם של קווי חשמל במתח עליון (להלן – קווי 161) שהוקמו שלא לפי תוכנית מאושרת לפי חוק התכנון והבנייה. במסגרת הדיון בעתירה טענה חברת החשמל כי הליך מכוח סעיף 145(ו) לחוק התכנון והבנייה מהווה הסדר שמאפשר הקמת קווים כאמור בלא תוכנית מאושרת וכי מדובר בהסדר שלילי כך שלא ניתן לחייב כי קווים כאמור יתוכננו בתוכנית. בסופו של דבר הושגה בעתירה פשרה, המכונה ”מסמך בינת”, הקובעת כי קיימת כיום אפשרות לביצוע שינויים מסוימים בקווי 161 קיימים, ולעניין קווי 161 חדשים תוגש תוכנית לאישור מוסד התכנון הרלוונטי.

סעיף 145(ח) לחוק התכנון והבנייה מאפשר כיום מתן היתר לעניין התשתיות המנויות בו, מכוח תוכנית מיתאר ארצית אף שלא מתקיימות בה הדרישות המנויות בסעיף 145(ו) לחוק התכנון והבנייה. בשים לב לפשרת ”מסמך בינת” האמורה, מוצע בפסקה 16(ב2) לחקן את סעיף 145(ח), כך

(1) השינוי הכלול בתוכנית השינוי לא נדון על ידי הוועדה לתשתיות בדיון להעברת התוכנית המאושרת להערוך לפי סעיף 76ג(6) או בדיון להחלטה על הגשה של התוכנית המאושרת לאישור הממשלה, או שהשינוי נדון כאמור והוועדה לתשתיות סברה כי עקב שינוי נסיבות או גילוי מידע חדש יש לדון בשינוי;

(2) תוכנית השינוי הוגשה על ידי מי שהגיש את התוכנית המאושרת או מי מטעמו.

(ג) סברה הוועדה לתשתיות כי תוכנית השינוי עלולה לפגוע באדם אשר אם הייתה תוכנית השינוי מועברת להערוך כאמור בסעיף 76ג(6), היה ראוי להגיש הגשה בהתאם לאמור בסעיף 76ג(8), לא תחליט בדבר הגשת תוכנית השינוי לאישור הממשלה לפני שנתנה לאותו אדם, במהלך תקופה של 60 ימים, הזדמנות להשמיע את טענותיו.

ד ב ר י ה ס ב ר

בפסקה (16)ב(2), וכן מוצע לקבוע את זהות היושב ראש וחבריה. נוסף על כך מוצע לקבוע כי החלטות ועדת המשנה יהיו סופיות, ולא יהיה ניתן לדרוש מכוח סעיפים 111 ו-112 לחוק התכנון והבנייה כי יתקיים דיון במליאת הוועדה המחוזית. יצוין כי לנוכח הפורום שמקבל את ההחלטה, שהוא ועדת משנה של ועדה מחוזית, ממילא אין צורך להתייחס לסעיף 152 לחוק התכנון והבנייה בדומה לאמור בדברי ההסבר לפסקה (4) לעיל.

לפסקאות (9) ו-(12)ב(ב)

מוצע כי הוראות התוספת השנייה לחוק התכנון והבנייה, העוסקות בקבלת אישור הוועדה לשמירת הסביבה החופית (להלן – הולחו"ף) לתוכניות בתחום הסביבה החופית, לא יחולו על תוכנית מיתאר ארצית מפורטת לתשתיות לאומיות בתחום הסביבה החופית שמאשרת המועצה הארצית, וזאת במטרה לצמצם את משך זמני הליכי התכנון ובשים לב לכך שמדובר בתוכנית שעוסק בה מוסד תכנון ארצי. הוראה דומה מוצעת בפסקה (12)ב(ב) לעניין תוכנית לתשתית לאומית בתחום הסביבה החופית, שמאשרת הולחו"ף, שכן גם כאן מדובר בתוכנית שעוסק בה מוסד תכנון ארצי.

בהתאם מוצע בפסקה (23) לתקן את הוראות התוספת השנייה כך שלא יהיה צורך באישור הולחו"ף לגבי היתר שניתן על ידי רשות הרישוי של הולחו"ף מכוח תוכנית מיתאר

המוצע לסעיף 6 לחוק התכנון והבנייה, קיימת אפשרות, בכפוף לתנאים בסעיף קטן 26ג(1) המוצע, להגיש בקשה להרשאה גם לרשות הרישוי של הולחו"ף מכוח תוכנית מיתאר ארצית מפורטת לתשתיות לאומיות שלא צורך לה תשריט. נוסף על כך מכיוון שלפי סעיף 145ו(1) לחוק התכנון והבנייה קווים, מיתקנים ומבנים כאמור מוקמים בהרשאה, מוצע, לשם האחידות, לקבוע כי הקמתם על פי התוכנית שלפי סעיף 145ח(3) תהיה גם היא בהרשאה, והליך השמעת הטענות יהיה ביחס למתן הרשאה, ולא ביחס למתן היתר.

בפסקה (4) מוצע להקים ועדת משנה של הולחו"ף לשמיעת טענות בעניין בקשות להרשאות מכוח תוכנית המיתאר הארצית, שיהיה ניתן לאשר לפי התיקון המוצע בפסקה (16)ב(2), וכן מוצע לקבוע את זהות היושב ראש וחבריה. נוסף על כך מוצע לקבוע כי החלטות ועדת המשנה יהיו סופיות, ולא יהיה ניתן לדרוש מכוח סעיף 76ג(ב) לחוק התכנון והבנייה כי יתקיים דיון במליאת הולחו"ף. יובהר כי לנוכח הפורום שמקבל את ההחלטה, הליך לפי סעיף 152א(1) לחוק התכנון והבנייה שעניינו ערר לפני הוועדה לתשתיות על החלטת רשות הרישוי, אינו רלוונטי, ועל כן ממילא אין צורך לציין במפורש בסעיף 76ד(2) בנוסחה המוצע כי לא יחולו הוראות סעיף 152 האמור.

בפסקה (7) מוצע להקים ועדת משנה של ועדה מחוזית לשמיעת טענות בעניין בקשות להרשאות מכוח תוכנית המיתאר הארצית שיהיה ניתן לאשר לפי התיקון המוצע

(ד) הוגשו טענות כאמור בסעיף קטן (ג), תחליט הוועדה אם להגיש את תוכנית השינוי לאישור הממשלה בתוך עשרים ואחת ימים מתום התקופה שבאותו סעיף קטן; הודעה על הכרעה בדבר הטענות ועל נימוקיה תינתן בכתב לאדם שהשמיע את טענותיו.

(ה) לא הוגשו טענות כאמור בסעיף קטן (ב), תוגש תוכנית השינוי לאישור הממשלה בהתאם לסעיף 76ג(א10) בתום 14 ימים מתום התקופה האמורה בסעיף קטן (ב), אלא אם כן הוועדה החליטה אחרת במהלך אותם 14 ימים;

(ו) הוראות פסקאות (2) עד (5) ו-(11) של סעיף 76 יחולו על תוכנית השינוי;”;

(14) בסעיף 110, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

”(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), על החלטת ועדה מחוזית בדבר אישור תוכנית מיתאר מקומית לתשתיות לאומיות או תוכנית מפורטת לתשתיות לאומיות, או דחייתה, רשאים לערור לפני המועצה הארצית כל אחד מאלה:

- (1) בזכות – ועדה מקומית או רשות מקומית, ובלבד שהגישה את התוכנית;
- (2) ברשות יושב ראש הוועדה המחוזית –

ד ב ר י ה ס ב ר

בממשלה ולהכריע בתוך 14 ימים מהיום שבו ביקש השר כאמור. נוסף על כך מוצע לקבוע כי אם התוכנית שלגביה הוגשה בקשת השר היא תוכנית העוסקת במיזם תשתית חיוני מועדף, אזי הדיון יתקיים בוועדת השרים לתשתיות חיוניות בתוך 14 ימים מיום שהוגשה בקשת השר כאמור, ויראו את החלטת הוועדה כהחלטת הממשלה, ולא יהיה ניתן להגיש ערר על החלטת ועדת השרים האמורה ולבקש כי הנושא יידון במליאת הממשלה.

בפסקה (10) מוצע לקבוע את ההסדר האמור לעניין תוכנית מיתאר ארצית מפורטת לתשתיות לאומיות באמצעות הוספת סעיף 53א בנוסחו המוצע. ובפסקה (12)(א) מוצע לקבוע את ההסדר האמור לעניין תוכנית לתשתיות לאומית באמצעות תיקון סעיף 76ג, שעניינו הוראות מיוחדות לתוכנית לתשתית לאומית, כך שיויוסף בו סעיף קטן (א10) אשר יפנה לסעיף 53א המוצע. זאת מכיוון שכיום סעיף 76ג רישא קובע כי בהליכים לאישור תוכנית לתשתית לאומית ינהגו לפי הוראות חוק התכנון והבנייה שעניינן תוכנית מיתאר ארצית, למעט לעניין השינויים המפורטים בסעיף 76ג, כך שיש צורך לקבוע במפורש שלעניין הגשת תוכנית לתשתית לאומית לממשלה יש לפעול בתאם לסעיף 53א המוצע, ולא בהתאם

ארצית מפורטת לתשתיות לאומיות או מכוח תוכנית לתשתית לאומית, כפי שיפורט בהמשך דברי ההסבר.

לפסקאות (10) ו-(12)(א)

כיום, תוכניות מיתאר ארציות מפורטות לתשתיות לאומיות הנידונות במועצה הארצית ותוכניות תשתית לאומית הנידונות בות”ל, אשר גם הן מפורטות בהתאם לאמור בסעיף 76ב(א) לחוק התכנון והבנייה, טענות אישור בידי הממשלה לאחר השלמת ההליך במועצה הארצית או בוועדה לתשתית לאומיות, לפי העניין. הצורך באישור זה, במקרים רבים, מעכב את אישור התוכנית וכניסתה לתוקף ומעכב את הקמת התשתיות. לפיכך, בשים לב לכך שמדובר בתוכניות מפורטות ובשל הצורך בקידום תשתיות, מוצע לקבוע כי מזכיר המועצה הארצית ומזכיר הות”ל ישלחו, כל אחד, את התוכניות כאמור שאושרו במוסד התכנון שבו הם מכהנים כמזכירים ישירות למזכיר הממשלה, בלא צורך בהעברה לשר כלשהו אשר ישלח את התוכנית למזכיר הממשלה. עוד מוצע כי יראו תוכניות אלה כמאושרות בידי הממשלה בתוך 14 ימים מהמועד שבו תוכנית כאמור נשלחה למזכיר הממשלה, זאת אלא אם כן במהלך תקופה זו ביקש שר להביא את התוכנית לדיון בממשלה, ואז יש לקיים את הדיון

- (א) שלושה חברי הוועדה המחוזית
כאחד;
- (ב) ועדה מקומית או רשות מקומית
הנוגעת בדבר ושלא הגישה את התוכנית;
- (ג) מגיש התוכנית שאינו ועדה מקומית
או רשות מקומית;
- (ד) מי שהתנגדותו לתוכנית נדחתה;
- (ה) מי שהשמיע טענות לפי סעיף
106(ב);

דבריו הסבר

ההתנגדויות (אם היה רשאי להגיש התנגדות בעצמו) לפי סעיף 106(ב) לחוק התכנון והבנייה, לערוך שינוי בתוכנית ולאשר אותה כשהיא כוללת את השינוי, וזאת בלי שיהיה צורך להפקיד את התוכנית בשנית. יוער כי נוסף על סמכות זו, למוסד תכנון סמכות טבועה לאשר שינויים בתוכנית במהלך הדיונים בה בלא פרסום, אם אין מדובר בשינוי שעלול לפגוע באדם.

בשים לב לכך ובשים לב לצורך בהקמה של תשתיות לאומיות בהליך מהיר ככל הניתן בלא עיכובים, ובמטרה לאפשר גמישות תכנונית באופן שיאפשר את המימוש המיטבי של התכלית שלשמה אושרה התוכנית, תוך מתן מענה לצרכים המתבררים לאחר אישור התוכנית עקב גילוי מידע חדש או שינוי נסיבות, מוצע לקבוע כי הות"ל רשאית לשנות תוכנית לתשתית לאומית מאושרת (כהגדרתה בסעיף 176ג המוצע), אם מדובר בסוג השינויים אשר ניתן לאשר בהתאם לסעיף 106(ב) לחוק התכנון והבנייה.

מוצע להתנות את הסמכות כאמור בתנאים האלה: הבקשה לעריכת שינוי התוכנית תוגש רק על ידי מי שהגיש את התוכנית שאותה מבוקש כעת לשנות, או מי מטעמו, והשינוי המבוקש לא נדון בעבר על ידי הות"ל, ואם כן היה מאז שינוי נסיבות או התגלה מידע חדש שבשלו סבורה הות"ל שיש לדון בשינוי המבוקש. תנאים אלה מטרתם למנוע מההליך המוצע להפוך למעין שלב ערר או שלב דיון מחדש שבו שוב תדון הות"ל בנושאים והתנגדויות שנדרו בעבר והוכרעו עת אושרה התוכנית. היות שמגיש התוכנית הוא גורם אשר יש להניח, מבקש לממש באופן מיטבי את התוכנית, והוא הבקיא ביותר בדרוש למימוש התוכנית כך שביכולתו לדעת אם נתגלה מידע חדש או שונו נסיבות המצריכות את שינוי התוכנית, וזאת אף אם מדובר בנושא שנידון בעבר בוועדה, אזי מוצדק לאפשר לות"ל לקיים דיון בבקשה לשינוי.

נוסף על כך מוצע לקבוע כי אם השינוי המבוקש עלול לפגוע באדם, ואותו אדם היה רשאי להגיש השגה לתוכנית אם השינוי המבוקש היה מוגש כתוכנית חדשה שמפקדת לשמיעת התנגדויות, תאפשר לו הות"ל להשמיע את טענותיו, וזאת בלי לפרסם את השינוי המוצע באופן

לסעיף 53 בחוק התכנון והבנייה אשר ימשיך ויהיה רלוונטי לגבי תוכניות מיתאר ארציות שאינן תוכנית מיתאר ארצית מפורטת לתשתיות לאומיות.

יצוין כי בסעיף 65 לחוק המוצע, מוצע לקבוע הוראת מעבר שלפיה תוכניות מיתאר ארציות מפורטות לתשתיות לאומיות ותוכניות תשתית לאומית שאושרו במועצה הארצית ובות"ל, בהתאמה, שהוגשו לממשלה לפני כניסתו של החוק המוצע לתוקף ואשר הממשלה טרם קיבלה לגביהן החלטה בדבר אישורן או דחייתן, יוגשו למזכיר הממשלה על ידי מזכיר המועצה הארצית ומזכיר הות"ל, לפי העניין, בתוך עשרה ימים מיום שהמזכיר קיבל לידיה את התוכנית. על הגשה זו יחולו ההוראות המוצעות בפסקאות (10) ו-12(א). יובהר כי אם בעבר החליטה הממשלה להחזיר תוכנית כלשהי למועצה הארצית או לות"ל לצורך קיום דיון חוזר במוסד התכנון, מדובר בתוכנית שלא התקבלה לגביה החלטה בדבר אישורה או דחייתה, ועל כן גם לגבי תוכנית שכזו חלה הוראת המעבר, ולאחר קיום דיון חוזר במוסד התכנון היא תועבר לאישור הממשלה בהתאם למתכונת של מזכיר המעביר למזכיר.

לפסקה (11)

כדי לטייב את התשתיות הנדרשות להפעלת תחבורה ציבורית, דוגמת מסופי אוטובוסים, מוצע להסמיך ועדה מקומית לאשר תוכנית שמאפשרת הוספת שימושים לטעינת אוטובוסים חשמליים, מבני התרעננות לנהגים, שירותים בסיסיים לרווחת הנוסעים וכן כל שימוש הנדרש במישרין לצורך הפעלת תחבורה ציבורית, וכן הוספת שטח מותר לבנייה כדי לאפשר את בניית המיתקנים הנדרשים לשימושים כאמור. הדבר יאפשר הקמת תשתיות תחבורה מיטביות לשיפור השירות לנסועים ולנהגים וכן יביא לניצול השימוש בתשתית התחבורה באופן מיטבי.

לפסקה (13)

במהלך הדברים הרגיל של עולם התכנון מקובל כי מוסד תכנון, לאחר שדן לעומק בתוכנית ואישר להפקיד אותה לשמיעת התנגדויות, רשאי, במידת הצורך ולאחר שמיעת התנגדויות וטענות של מי שעלול להיפגע מקבלת

(15) בסעיף 119ג(א), אחרי "לנציג השר לאיכות הסביבה בוועדה המחוזית" יבוא "או ליועץ הסביבתי של הוועדה המחוזית שמונה לפי סעיף 8(א1)";

(16) בסעיף 145 –

(א) בסעיף קטן (ו) –

(1) אחרי פסקה (1) יבוא:

"(א1) על אף האמור בתקנות לפי פסקה (1), ניתן להגיש בקשה להרשאה לביצוע והקמה של עבודות ומיתקנים הדרושים להולכה של חשמל, לרשות הרישוי בהרכבה כאמור בסעיף 6ב(ב)(1) רישה, אם יושב ראש רשות החשמל שמונה לפי סעיף 22(ב)(1) לחוק משק החשמל, התשנ"ז-1996¹⁹⁷, אישר כי העבודות והמיתקנים שלגביהם הוגשה הבקשה להרשאה נדרשים לשם עמידה בתוכנית פיתוח כאמור בסעיף 19 לחוק האמור, ואולם לא יוגשו לרשות הרישוי כאמור במהלך שנה קלנדריית יותר מעשר בקשות להרשאה כאמור.

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (14)

סעיף 110(א) לחוק התכנון והבנייה עוסק בזכאות לערוך לפני המועצה הארצית על החלטות הוועדה המחוזית בדבר אישור תוכנית או דחייתה. כיום שלושה מחברי הוועדה המחוזית כאחד וכן רשות מקומית או ועדה מקומית, אם הן נוגעות בדבר, רשאים לערוך בזכות. לנוכח חשיבות התשתיות הנכללות בהגדרת תשתיות לאומיות, מוצע לקבוע כי הגשת ערר על החלטה של ועדה מחוזית בדבר אישור או דחיית תוכנית לתשתיות לאומיות שמוגש על ידי שלושה מחברי הוועדה כאחד, תהיה רק ברשות יושב ראש הוועדה המחוזית, וכן מוצע להגביל את הגשת הערר על ידי רשות מקומית או ועדה מקומית, שנוגעות בדבר, כך שהגשת הערר על ידי הרשות המקומית תהיה בזכות רק אם הרשות המקומית היא זו שהגישה את התוכנית לתשתיות לאומיות, וכן הגשת ערר על ידי הוועדה המקומית תהיה בזכות רק אם הוועדה המקומית היא זו שהגישה את התוכנית לתשתיות לאומיות. כך, אם הן לא הגישו את התוכנית לתשתיות לאומיות אך הן נוגעות בדבר, הגשת הערר על ידן תהיה רק ברשות יושב ראש הוועדה המחוזית.

לפסקה (16)(א)

תקנות התכנון והבנייה (הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל), התשנ"ח-1998, שהותקנו מכוח סעיף 145(ו) לחוק התכנון והבנייה, מסדירות את אופן קבלת הרשאה לביצוע עבודות והקמת מיתקנים הדרושים להולכה, לחלוקה או להספקה של חשמל, בשל חשיבות רשת הולכת החשמל

שבו מתפרסמת תוכנית חדשה. וזאת בדומה למנגנון הקבוע כיום בסעיף 106(ב) סיפה, ובהתאם לכך שממילא כיום מוסד תכנון ראשי, בבואו לאשר תוכנית, לערוך בה שינויים לאחר שזו הופקדה לשמיעת התנגדויות, בלי לפרסם בשנית את התוכנית הערכנית להתנגדויות, כך שאין בהסדר המוצע חריגה מהנהוג לעניין היקף השינוי. בדומה לתקופה הקבועה כיום לעניין הגשת השגות בסעיף 76ג(8) לחוק התכנון והבנייה, התקופה המוצעת לשמיעת טענות כאמור תהיה 60 ימים. אם הוגשו טענות, תחליט הוועדה בבקשה לשינוי בתוך 21 ימים, מתום התקופה לשמיעת טענות בדומה לתקופה הקבועה כיום בסעיף 76ג(9)(א) לחוק התכנון והבנייה. אם לא הוגשו טענות, תתקבל החלטה בתוך 14 ימים, מתום התקופה לשמיעת טענות, וזאת אף על פי שכיום לפי סעיף 76ג(10) לחוק התכנון והבנייה רואים תוכנית שכזו כמאושרת בתוך שלושה ימים. הארכת זמנים זו מוצעת כדי לאפשר לו"ל שהות נוספת לבחון את החלטתה, בשים לב לכך שמדובר בהליך המאפשר השמעת טענות בהתאם לאופן שבו מתבצע הליך כזה לפי סעיף 106(ב) סיפה. אם מלכתחילה סברה הוועדה ל"שהשינוי אינו עלול לפגוע באדם, תוגש התוכנית לאישור הממשלה בהתאם לסעיף 76ג(10א) לחוק התכנון והבנייה בנוסחו המוצע בפסקה (12)(א), כלומר בתוך 5 ימים מיום שהחליטה הוועדה לאשר את השינוי.

עוד מוצע להבהיר מה הן הוראות סעיף 76ג הרלוונטיות לעניינה, וזאת אף על פי שתוכנית השינוי היא תוכנית לכל דבר ועניין. ההסדר המוצע לעיל יאפשר לצמצם את הזמן הדרוש לאישור שינויים שהם יחסית מינוריים.

¹⁹⁷ ס"ח התשנ"ו, עמ' 208.

(1ב) על אף האמור בפסקה (1א), בקשה להרשאה שהוגשה לרשות הרישוי כאמור בפסקה (1א) על פי תוכנית שאושרה לפי סעיף 145(ח)(3), לא תיספר במניין הבקשות לפי אותה פסקה.”;

(2) בפסקה (2), במקום “על פי התקנות” יבוא “על פי חוק זה”;

(3) בפסקה (3), במקום “על פי הרשאה כאמור בפסקה (1)” יבוא “כאמור בפסקה (1) על פי הרשאה לפי חוק זה”;

(ב) בסעיף קטן (ח) –

(1) בפסקה (2), אחרי “אלחוטי” יבוא “קו או מיתקן ביוב”;

(2) אחרי פסקה (2) יבוא:

” (3) הגורם המוסמך שקבע שר הפנים לפי סעיף קטן (1)(1) או רשות הרישוי כאמור בסעיף קטן (1)(1א) רשאים להחליט על מתן הרשאה לשינוי בנוגע לקווי חשמל במתח עליון (בפסקה זו – קווי 161 קיימים, וכן בנוגע למבנים ומיתקנים הנלווים לקווים כאמור לרבות לעניין הקמתם, וכן להחליט על מתן

ד ב ר י ה ס ב ר

145(ח)(3) כנוסחו המוצע, לרשות הרישוי של הות”ל בהרכבה הכוללת את מהנדס הוועדה המקומית (בהתאם לסעיף 36(ב) בנוסחו המוצע בפסקה (3)(א)(3), בסמכות רשות הרישוי של הות”ל, בהרכבה הכוללת את מהנדס הוועדה המקומית, להעניק הרשאה מכוח תוכנית מיתאר ארצית שלא צורף לה תשריט, אם התקיימו התנאים בסעיף 36(1ג) בנוסחו המוצע בפסקה (3)(ג), כגון שהדבר נקבע בתוכנית המיתאר הארצית שלא צורף לה תשריט). הבהרה זו היא למען הסר ספק, שכן אף על פי ששני ההרכבים מהווים רשות רישוי של הות”ל, למעשה הרכבם שונה.

עוד מובהר כי אין כוונה לשנות את אופן ההקמה של קו תשתית תת-קרקעי, המתבצעת בפטור מהיתר לפי סעיף 261(ד) לחוק התכנון והבנייה. מכיוון שהתוכנית לפי סעיף 145(ח)(3) שלא יצורף לה תשריט יכול שתתייחס גם לקווי תשתית תת-קרקעיים, איז רק קווים מכוח תוכנית כאמור שלא צורף לה תשריט יוקמו בהרשאה, ואין הדבר בא לגרוע מכוח סעיף 261(ד) לחוק התכנון והבנייה המאפשר כאמור הקמה בפטור מהיתר.

בשל הוספת פסקאות לסעיף 145(ו) כמוצע (וכן הזכרת פסקה (1א) המוצעת בסעיף 6ב לחוק התכנון והבנייה כנוסחו בחוק המוצע), יש לתקן את הפסקאות הקיימות בסעיף 145(ו) כך שיתייחסו לכלל האפשרויות לקבלת הרשאה לעניין

לצורך מתן מענה לגידול בצורכי המשק בכללותו ובפרט לצורך של שינוע חשמל, ובכלל זה חשמל באנרגיה מתחדשת, מאזור לאזור בארץ, מוצע לתקן את סעיף 145(ו) ולהוסיף את פסקה (1א) הקובעת כי נוסף על אופן קבלת ההרשאה בהתאם לאמור בתקנות, יהיה ניתן לפנות לרשות הרישוי של הות”ל, המורכבת מיושב ראש הות”ל וממתכנן הות”ל, לצורך קבלת הרשאה לעניין עבודות ומיתקנים הדרושים להולכה (להבדיל מאלה הדרושים לחלוקה או הספקה). אפשרות זו היא אף אם ההרשאה היא מכוח תוכנית שאינה תוכנית תשתית לאומית כמוסבר בהרכבה בדבריי ההסבר לפסקה (3) המתקנת את סעיף 6ב(ב) לחוק התכנון והבנייה.

כדי לא להעמיס על רשות הרישוי של הות”ל מצד אחד וכדי לאפשר לקדם את פיתוח תשתיות החשמל מצד שני, מוצע להגביל הגשת בקשות כאמור לעשר בקשות בשנה קלנדרית, ולהתנות את הגשתן בכך שיושב ראש רשות החשמל אישר כי העבודות והמיתקנים שלגביהם הוגשה הבקשה נדרשים לצורך עמידה בתוכנית פיתוח כמשמעותה בחוק משק החשמל, התשנ”ו–1996 (להלן – חוק משק החשמל). עוד מוצע להוסיף לסעיף 145(ו) את פסקה (1ב) ובה להבהיר למען הסר ספק, כי במניין עשר הבקשות האמורות, המוגשות לרשות הרישוי של הות”ל (המורכבת כאמור מיו”ר הות”ל וממתכנן הות”ל) לא יימנו בקשות שיוגשו מכוח תוכנית מיתאר ארצית מפורטת לתשתיות לאומיות לפי סעיף

הרשאה להקמת קווי 161 תת־קרקעיים ולהקמת המבנים והמיתקנים הנלווים להם, על פי תוכנית מיתאר ארצית, וזאת אף אם התוכנית לא כללה את ההוראות שבפסקאות (1) עד (4) של סעיף קטן (ז), ובלבד שהרשאה כאמור תואמת את הוראות התוכנית ובכלל זה את השטח הכולל המותר לבנייה על פיה, ומתקיים לגבי התוכנית האמור בפסקאות משנה (א) עד (ד) של סעיף קטן (ח)(2), בשינוי זה: בפסקת משנה (ג), במקום "הוועדה המקומית" יקראו "ועדת המשנה לשמיעת טענות שהוקמה לפי סעיף 6ד, אם הבקשה להרשאה הוגשה לרשות הרישוי של הוועדה לתשתיות לאומיות, או ועדת המשנה לשמיעת טענות שהוקמה לפי סעיף 5א11, אם הבקשה להיתר הוגשה לגורם המוסמך שקבע שר הפנים לפי סעיף קטן(ו)(1)";

(17) בסעיף 151, לפני סעיף קטן (ג) יבוא:

"(4ב) על אף האמור בסעיף קטן (ב), מוסד תכנון רשאי לתת הקלה מתוכנית לתשתית לאומית או מתוכנית מיתאר ארצית מפורטת לתשתיות לאומיות לתוספת שטח מותר לבנייה, לצורך מיתקן השנאה לחשמל שנדרש למיתקן פוטו־וולטאי שהוקם לפי תוכנית, או לצורך מבנה דרך או מבנה נלווה לקו תשתית תת־קרקעי שאושרו בתוכנית, בהיקף שלא יעלה על 30% מהשטח הכולל המותר לבנייה המאושר במגרש למיתקן השנאה, למבנה דרך או למבנה נלווה לקו תשתית כאמור, לפי העניין, או על 50 מ"ר, לפי הגבוה מביניהם, והכול אם סבר מוסד התכנון כי בלא התוספת כאמור לא ניתן לממש את התכנית";

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (17)

סעיף 151 לחוק התכנון והבנייה אוסר על מתן היתר לשימוש חורג או הקלה (ובכלל זה הקלה של הוספת שטחי בנייה) בסטייה ניכרת מתוכנית אלא בחריגים המפורטים בסעיף. מוצע לתקן את סעיף 151 האמור ולהסמיך מוסד תכנון לאשר הקלות הכוללות הוספת שטחי בנייה, כמפורט בסעיף המוצע, וזאת במטרה לאפשר גמישות, שתוכל במקרים הנדרשים לטייב את התכנון המאושר במסגרת התוכנית הסטטוטורית, וזאת באופן שיגשים את תכלית התוכנית בצורה המיטבית.

עבודות והקמת מיתקנים הדרושים להולכה, לחלוקה או להספקה של חשמל, וההפניה לפסקה (1) בסעיף קטן (ו) תהיה לעניין סוגי העבודות והמיתקנים.

לפסקה (16)(ב)(1)

סעיף 145(ח) לחוק התכנון והבנייה מאפשר כיום לתת היתר לעניין התשתיות המנויות בו, מכוח תוכנית מיתאר ארצית אף על פי שלא מתקיימות בה הדרישות המנויות בסעיף 145(ז) לחוק התכנון והבנייה. מוצע לתקן את הסעיף ולהוסיף לרשימת התשתיות גם קו או מיתקן ביוב.

(18) בסעיף 157ב(ד), אחרי "לפי סעיף 261(ה)" יבוא "או למבנה נלווה לקו תשתית תת-קרקעי אשר ניתנה לגביו הרשאה לפי סעיף 261(ה1)";

(19) בסעיף 261, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:

"(ה1) על אף האמור בסעיף קטן (ד) ובסעיף 145, הקמת מבנה נלווה לקו תשתית תת-קרקעי בידי אחד הגופים האמורים בסעיף קטן (ד), תהיה טעונה הרשאה, והוראות סעיף קטן (ה) יחולו לעניין הרשאה כאמור בשינויים המחויבים";

(20) אחרי סעיף 264 יבוא:

264א. (א) בסעיף זה –

"יועץ סביבתי", "הפעולות שבאחריות יועץ סביבתי", "תסקיר" – כהגדרתם בסעיף 148; "מיזם תשתית חיוני" – כהגדרתו בחוק לקידום תשתיות לאומיות;

"בחינת עמידה בלוחות הזמנים לפעולות שבאחריות יועץ סביבתי לעניין תסקיר השפעה על הסביבה

"עמידה בלוחות הזמנים לביצוע הפעולות שבאחריות יועץ סביבתי", בתקופת המדידה – אם פרק הזמן הממוצע לביצוע פעולה מהפעולות כאמור, בתקופת המדידה, זהה לפרק הזמן הקבוע לביצוע אותה פעולה לפי החוק, או קצר ממנו, ולעניין פעולות כאמור לגבי מיזם תשתית חיוני, יראו את פרק הזמן הקבוע לביצוע הפעולה לפי החוק כפרק הזמן הקבוע לפי סעיף 148 בתוספת של עשרים אחוזים;

"השרים" – שר הפנים ושר האוצר;

"תקופת המדידה" – כמשמעותה בסעיף קטן (ב);

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקאות (1)ג, (18) ו-(19)

אם הוא מוקם בידי אחד מהגופים המנויים בסעיף 261(ד), וזאת בדומה לאפשרות הקבועה בסעיף 261(ה) להקמת מבנה דרך בידי אחד מהגורמים המנויים בסעיף 261(ד), בהרשאה. יצוין כי מוצע בפסקאות (3)ב ו-(3)ד להסדיר את הסמכות להעניק הרשאה זו לרשות הרישוי של הוועדה לתשתיות לאומיות, וזאת בדומה להסדר הקבוע בסעיף 6ב(ד) לחוק התכנון והבנייה לעניין מבנה דרך. בפסקה (18) מוצע כי בדומה לכך שלעניין הקמת מבנה דרך אין צורך באישור לתחילת ביצוע עבודות, כך לא יהיה צורך באישור לתחילת ביצוע עבודות לעניין הקמת מבנה נלווה.

בפסקה 1ג) המתקנת את סעיף ההגדרות בחוק התכנון והבנייה מוצע להגדיר מבנה נלווה לקו תשתית תת-קרקעי, הגדרה זו רלוונטית לתיקונים המוצעים בפסקאות (18) ו-(19), שבמסגרתם מוצע כי מבנה נלווה כאמור יוקם בהרשאה, ולא יהיה צורך באישור לתחילת ביצוע עבודות לגביו וכן ההגדרה רלוונטית לפסקה (17) שבה מוצע כי יהיה ניתן לאשר הקלה מתוכנית לגבי, בין השאר, מבנה כאמור.

בפסקה (19) מוצע לתקן את סעיף 261 לחוק התכנון והבנייה כך שיהיה ניתן להקים מבנה נלווה כאמור בהרשאה

(ב) השרים יבחנו את עמידתם של היועצים הסביבתיים בלוחות הזמנים לביצוע הפעולות שבאחריות יועץ סביבתי, לעניין תוכנית מיתאר ארצית לתשתיות לאומיות ותוכנית לתשתיות לאומיות שנדרשה בוועדה מחוזית, ובכלל זה תוכנית דרך ותוכניות למיזם תשתית חיוני (בסעיף זה – התוכנית); בחינה כאמור תיעשה לגבי תקופה של שנתיים, בכל פעם (בסעיף זה – תקופת מדידה).

(ג) בבואם לבחון את האמור בסעיף קטן (ב), יביאו השרים בחשבון את חוות הדעת של המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה כפי שהוגשה להם בהתאם להוראות סעיף קטן (ו), ואם מצאו כי לא התקיימה עמידה בלוחות הזמנים לביצוע הפעולות שבאחריות יועץ סביבתי, בתקופת המדידה – גם את הנסיבות לאי-העמידה בלוחות הזמנים, באופן שאי-עמידה בלוחות הזמנים הנובעת מנסיבות או מגורמים שאינם בשליטתם של היועצים הסביבתיים לא תיחשב לאי-עמידה בלוחות הזמנים בתקופת המדידה לעניין סעיף זה.

(ד) מצאו השרים, בין השאר על יסוד חוות הדעת כאמור בסעיף קטן (ו), כי היועצים הסביבתיים לא עמדו בלוחות הזמנים לביצוע הפעולות שבאחריות יועץ סביבתי בתקופת המדידה, רשאים הם בתוך 180 ימים מתום תקופת המדידה, לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה, לקבוע בצו מועד אשר החל ממנו, על אף הוראות סעיפים 5(א), 8(א) ו-119ג(א) –

(1) ימונו היועצים הסביבתיים במועצה הארצית ובוועדה מחוזית, בהתאם לסעיפים האמורים כנוסחם להלן, לפי העניין:

(א) לעניין מינוי יועץ סביבתי במועצה

הארצית, יקראו את סעיף 5(א) כך:

“(א1) יושב ראש המועצה

הארצית ונציג השר להגנת הסביבה

במועצה הארצית, ואם לא נכלל

בין חברי המועצה הארצית כאמור

בסעיף 2(ב)2 נציג השר להגנת

הסביבה – המנהל הכללי של

המשרד להגנת הסביבה, ימנו

למועצה הארצית יועץ סביבתי,

אחד או יותר, שאינו עובד המדינה.”;

(ב) לעניין מינוי יועץ סביבתי בוועדה

מחוזית, יקראו את סעיף 8(א1) כך:

“(א1) יושב ראש הוועדה המחוזית

ונציג השר להגנת הסביבה בוועדה

המחוזית ימנו לוועדה יועץ סביבתי,

אחד או יותר, שאינו עובד המדינה.”;

(2) היועץ הסביבתי לעניין סעיף 119ג, יהיה

היועץ הסביבתי שמונה לפי סעיף 8(א1) בנוסחו

בפסקה (1)(ב).

(ה) לא השיב השר להגנת הסביבה לפנייה להתייעצות

עימו לפי סעיף קטן (ד), בתוך 21 ימים מיום הפנייה,

יראו בתום התקופה האמורה כאילו קוימה עימו חובת

ההתייעצות.

(ו) המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה יגיש

לשרים ולשר להגנת הסביבה, מדי שנתיים, בתוך

שלושה חודשים מתום כל אחת מתקופות המדידה,

חוות דעת לעניין עמידתם של היועצים הסביבתיים

בלוחות הזמנים לביצוע הפעולות שבאחריות יועץ

סביבתי בתקופת המדידה; סבר המנהל הכללי כי לא

עמדו היועצים הסביבתיים בלוחות הזמנים האמורים

בשל נסיבות או גורמים שאינם בשליטתם, יכלול בחוות

דעתו פירוט לעניין זה.

(ז) תקופת המדידה הראשונה לעניין סעיף זה תחל

בתום 18 חודשים מיום תחילתו של חוק לקידום

תשתיות לאומיות.

(ח) על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ד), לגבי

תקופת המדידה הראשונה יהיו הסמכויות לפי אותם

סעיפים קטנים נתונות לשר הפנים בלבד.

(ט) נקבע צו כאמור בסעיף קטן (ד) יחולו הוראות אלה:

(1) עד למינוי יועץ סביבתי למועצה הארצית

לפי סעיף קטן (ד)(1)(א) או עד תום עשרה חודשים

מהמועד שנקבע בצו, לפי המוקדם, ימשיך נציג

השר להגנת הסביבה במועצה הארצית או היועץ

הסביבתי שמונה לפי סעיף 5(א1), לפי העניין,

לשמש כיועץ הסביבתי למועצה הארצית;

(2) עד למינוי יועץ סביבתי לוועדה המחוזית כאמור בסעיף קטן (ד)(1)(ב) או עד תום עשרה חודשים מהמועד שנקבע בצו, לפי המוקדם, ימשיך נציג השר להגנת הסביבה בוועדה המחוזית או היועץ הסביבתי שמונה לפי סעיף 8(א1), לפי העניין, לשמש כיועץ הסביבתי לוועדה המחוזית.”;

(21) אחרי סעיף 266 זה יבוא:

”פטור למיזם חלוץ (א) בסעיף זה –

”המדען הראשי” – המדען הראשי במשרדו של השר האחראי, ואם לא מונה מדען ראשי במשרדו של השר האחראי – המדען הראשי כהגדרתו בחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ”ד–1984¹⁹⁸;

”מיזם חלוץ” – מיזם שהמדען הראשי אישר כי הוא מיזם חדשני של טכנולוגיה או שיטה אשר אינה נפוצה בישראל וכי יש חשיבות להקימו בהקדם במטרה לקדם את המחקר והפיתוח בתחום שבו עוסק המיזם, והכול לשם כל אחד מאלה:

(1) בחינת אפשרות להטמעת הטכנולוגיה או השיטה בישראל;

ד ב ר י ה ס ב ר

לפיכך, מוצע להסמיך את שר הפנים לקבוע בצו כי הקמתו של מיזם חלוץ (פיילוט) מסוים על ידי המדינה או מי שהוסמך לכך על ידי ועדת השרים לענייני תשתיות חיוניות, לא תדרוש תוכנית או היתר סמכות זו של השר תהיה רק בהסכמת המועצה הארצית אשר תתייעץ עם הולחו”ף ולבקשת השר האחראי שהמיזם החלוץ נמצא בתחום אחריות משרדו, לאחר שהוא צירף חוות דעת הסוקרת את ההשפעות הסביבתיות של הבקשה. לעניין זה, מוצע להגדיר מיזם חלוץ כמיזם שהמדען הראשי, כהגדרתו המוצעת, אישר כי הוא מיזם חדשני של טכנולוגיה או שיטה שאינה נפוצה בישראל ויש חשיבות להקימו בהקדם במטרה לקדם את המחקר והפיתוח בתחום שבו עוסק המיזם, והכול לשם בחינת אפשרות להטמעת הטכנולוגיה או השיטה בישראל או בחינת האסדרה הנדרשת לעניין הטכנולוגיה או השיטה בישראל.

עוד מוצע לקבוע כי בצו האמור ייקבעו – משך הזמן המאושר למיזם; כי שטח המיזם יהיה המינימלי הנדרש לצורך בחינת המיזם; הוראות להשבת השטח לקדמותו בתום תקופת המיזם החלוץ; הוראות לשמירה על הסביבה ועל שלום הציבור אם עלה צורך בכך. כמו כן מוצע לקבוע הוראות בשים לב להוראות סעיף 266(ג) עד (ה) לחוק התכנון

לפסקה (21)

ההתמודדות עם חלק משמעותי מאתגרי התשתית בעולם ובפרט במשק הישראלי דורשת הטמעה ויישום של טכנולוגיות חדשניות ושיטות אשר אינן בשימוש כיום בישראל או שאינן קיימות כלל. כך למשל עמידה ביעדים הכלליים והסקטוריאליים להפחתת פליטות שהממשלה הציבה לעצמה במסגרת החלטת ממשלה מס’ 171 מיום ט”ז באב התשפ”א (25 ביולי 2021), מהווה אתגר משמעותי למשקי התחבורה, האנרגיה, התעשייה והפסולת, שכן לא ניתן להשיג יעדים אלה בלא הטמעה של טכנולוגיות חדשניות במשק החשמל.

הרגולציה הקיימת בישראל בתחום התשתיות אינה מותאמת לצורך לפתח ולהטמיע טכנולוגיות שאינן מוכרות בתהליך פיתוח מהיר, וקצב התאמת הרגולציה הקיימת הוא ארוך, באופן שלעיתים מונע הטמעת טכנולוגיה חדשנית במועד הנדרש. כך לדוגמה במקרה של אגירת אנרגיה ובמקרה של מיתקנים אגרו-וולטאיים, שבשל משך התכנון הממושך של המיתקנים החלוצים בתחומים אלה (מיתקני פיילוט) ולצד צורכי השוק ויעדי הממשלה, הממשלה נדרשה לקבוע רגולציה בטרם הסתיים הליך התכנון של מיתקנים אלה.

¹⁹⁸ ס”ח התשמ”ד, עמ’ 100.

(2) בחינת האסדרה הנדרשת לעניין

הטכנולוגיה או השיטה בישראל;

“השר האחראי” – השר שהמיזם החלוץ נמצא

בתחום אחריות משרדו.

(ב) נוכח שר הפנים, על פי בקשה של השר האחראי, כי לשם הקמת מיזם חלוץ נדרשים עבודות או שימושים שאם ביצועם יותנה באישורה של תוכנית או בקיומו של היתר, לפי העניין, לא יהיה ניתן להקים את המיזם בהקדם ובכך תיגרם פגיעה משמעותית בקידום המחקר והפיתוח באופן שיביא לפגיעה בבחינת האפשרות להטמעה או בבחינת האסדרה כאמור בפסקאות (1) או (2) להגדרה “מיזם חלוץ” (בסעיף זה – מטרות המיזם החלוץ), רשאי הוא בהסכמת המועצה הארצית, לקבוע בצו, פטור מהיתר לפי פרק ה' או מתוכנית לעבודות או לשימושים הנדרשים לביצוע מיזם חלוץ (בסעיף זה – הצו), ובלבד שמתקיימים כל אלה:

(1) העבודות והשימושים יהיו זמניים לתקופה הנדרשת להקמת המיזם החלוץ או למימוש מטרות המיזם החלוץ, ובלבד שלא תעלה על התקופה כאמור בסעיף קטן (ג);

(2) שטח המיזם החלוץ לא יעלה על השטח הנדרש להקמת המיזם החלוץ או למימוש מטרותיו;

(3) העבודות והשימושים ייעשו בידי המדינה או בידי גוף שהוסמך לכך לפי החלטת ועדת השרים לענייני תשתיות חיוניות;

(4) הצו יכלול הוראות לעניין החזרת המצב לקדמותו, ואם העבודות והשימושים ייעשו בידי גוף שהוסמך לכך כאמור בפסקה (3), רשאי שר הפנים לקבוע בצו בהסכמת השר האחראי, חובת הפקדת ערובה לצורך הבטחת החזרת המצב לקדמותו;

(5) הצו יכלול הוראות לעניין שמירה על הסביבה ועל שלום הציבור ובטיחותו, אם הדבר נדרש.

(ג) התקופה לביצוע עבודות ושימושים לפי הצו לא תעלה על שלוש שנים; ואולם –

(1) רשאי השר, בהתייעצות עם המועצה הארצית, להאריך, בצו, את התקופה לביצוע עבודות ושימושים בתקופה נוספת, אחת או יותר, אם שוכנע כי ההארכה נדרשת לצורך הקמת המיזם החלוץ או מימוש מטרותיו, ובלבד שהתקופה הכוללת לביצוע עבודות ושימושים לפי סעיף זה לא תעלה על חמש שנים;

(2) רשאי השר, בהסכמת המועצה הארצית, לקבוע, בצו, כי התקופה לביצוע עבודות ושימושים תעלה על שלוש שנים ובלבד שלא תעלה על חמש שנים, וזאת אם תקופה של שלוש שנים אינה מספיקה לצורך הקמת המיזם ומימוש מטרותיו, ומטעמים מיוחדים שיירשמו.

(ד) לא תינתן הסכמת המועצה הארצית כאמור בסעיף קטן (ב) רישה לעניין מיזם חלוץ שמבוקש להקימו בסביבה חופית, אלא לאחר התייעצות עם הוועדה לשמירת הסביבה החופית.

(ה) לבקשה שמגיש השר האחראי כאמור בסעיף קטן (ב) תצורף חוות דעת מטעם יוזם המיזם החלוץ המפרטת את ההשפעות הצפויות על הסביבה כתוצאה מהעבודות הנדרשות להקמת המיזם החלוץ והשימוש בו וכן חלופות שנבחנו לעניין מיקום המיזם החלוץ.

(ו) לדיון במועצה הארצית לפי סעיף קטן (ב) יוזמן ראש הרשות המקומית שבתחומה אמורות להתבצע העבודות כאמור באותו סעיף קטן, ותינתן לו הזדמנות להשמיע את עמדתו בעניין.

(ז) צו לפי סעיף זה יפורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים 15 ימים לפחות לפני תחילת ביצוע העבודות או השימושים; הודעה על מתן הצו תישלח למי שנדרש לפי חוק אישורו לביצוע העבודות או השימושים האמורים, לגורמים המנויים בסעיף 119ב(9)(א), ולרשות המקומית הנוגעת בדבר, 15 ימים לפני תחילת ביצוע העבודות או השימושים.

(ח) ביצוע העבודות או השימושים לפי סעיף זה יהיה כפוף להוראות לפי חוק שעניינן תכן הבנייה.

(ט) ניתן צו לפי סעיף זה, יראו אותו כתוכנית לעניין סעיף 197 ולעניין התוספת השלישית.

(י) לא יינתן פטור לפי סעיף קטן (ב) ליותר מארבעה מיזמי חלוץ, מדי שנה קלנדרית;

(א) בסעיף 7, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

“(ד) לעניין סעיף זה, מיתקן אגריוולטאי לא ייחשב מטרה לא חקלאית, ובלבד שבתוכנית שמכוחה מוקם המיתקן קיימות הוראות לשמירת הקרקע החקלאית.”;

(ב) אחרי סעיף 7 יבוא:

7א. “היתר על פי תוכנית שהוראות התוספת הראשונה לא חלות עליה

מוסד תכנון רשאי לתת היתר על פי תוכנית שהוראות תוספת זו לא חלות עליה בלא צורך בקבלת אישור הוועדה, והוראות סעיף 7 לא יחולו לגבי היתר כאמור”;

(23) בתוספת השנייה, אחרי סעיף 5 יבוא:

5א. “היתר על פי תוכנית שהוראות התוספת השנייה לא חלות עליה

מוסד תכנון רשאי לתת היתר על פי תוכנית שהוראות תוספת זו לא חלות עליה בלא צורך בקבלת אישור הוועדה, והוראות סעיפים 4 ו-5 לא יחולו לגבי היתר כאמור”.

ד ב ר י ה ס ב ר

לתוספת הראשונה את סעיף 7א ולקבוע כי ניתן לתת היתר, ובכלל זה הקלה והיתר לשימוש חורג, בלא צורך בקבלת אישור הולחו”ף, אם הדבר נעשה על פי תוכנית שהוראות התוספת הראשונה לא חלות עליה. יודגש כי מדובר בתיקון מבחירה.

לפסקה (23)

בהמשך לכך שבפסקאות (9) ו-(12)(ב) מוצע כי הוראות התוספת השנייה, העוסקות בקבלת אישור הולחו”ף לתוכניות בתחום הסביבה החופית, לא יחולו על תוכנית מיתאר ארצית מפורטת לתשתיות לאומיות ועל תוכנית לתשתית לאומית, מוצע לתקן את הוראות התוספת השנייה ולהוסיף את סעיף 5א שקובע כי מוסד תכנון רשאי לתת היתר, ובכלל זה הקלה והיתר לשימוש חורג, על פי תוכנית שהוראות תוספת זו לא חלות עליה, בלא צורך בקבלת אישור הולחו”ף, וסעיפים 4 ו-5 לתוספת השנייה לא יחולו.

יודגש כי מדובר בתיקון מבחירה בלבד, המבדיר במפורש שאין צורך באישור הולחו”ף להיתרים שניתנים מכוח תוכניות שפורטות מהוראות התוספת. בסעיף 5 לתוספת השנייה נקבע כי “מוסד תכנון לא ייתן היתר לבנייה, לשימוש או לפעולה אחרת הטעונה היתר לפי חוק זה לגבי תחום הסביבה החופית, אלא בהתאם לתכנית או להיתר שהתמלאו בהם דרישות סעיף 4...” וסעיף 4(א) לתוספת השנייה קובע כי “לא תופקד ולא תאושר תכנית החלה בתחום הסביבה החופית או חלק ממנה, אלא לאחר קבלת אישור הוועדה, או אם היא תכנית מפורטת המקיימת את כל ההוראות של תכנית מיתאר מקומית שאושרה בידי הוועדה”. כאמור לעיל חוק התכנון והבנייה תוקן במסגרת תיקון עקיף לחוק המוצע כך שתוכנית לתשתית לאומית ותוכנית מפורטת לתשתיות

והבנייה ולקבוע כי יחולו לעניין הצו הוראות סעיף 197 והתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה שעניינם היטל השבחה ופיצוי בגין תוכנית. זאת ועוד, מוצע לקבוע כי בסמכות השר להתקין עד ארבעה צווים למיזמי חלוץ בשנה כדי שהשימוש בצו ייחודי זה יישמר למקרים המתאימים ביותר ויופעל במשורה הנדרשת.

לפסקה (22)

לפסקה (א)

סעיף 7(א) לתוספת הראשונה לחוק התכנון והבנייה קובע כי לא יינתן על ידי מוסד תכנון היתר לבנייה או לשימוש בקרקע חקלאית למטרה לא חקלאית, אלא בהתאם לתוכנית שהתמלאו בה הדרישות של סעיף 6 לאותה תוספת או אם הסכימה לכך הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים. סעיף 7(ב) לתוספת הראשונה מגדיר “מטרה לא חקלאית” כבנייה או שימוש בקרקע שאינם דרושים במישרין לייצור חקלאי, לעיבוד חקלאי של האדמה או לגידול בעלי חיים. בהתאם להמלצות דוח הצוות הבין-משרדי לגיבוש המלצות לצעדים הנדרשים להקמת מיתקנים אגריוולטאיים, מוצע לקבוע כי מיתקן אגריוולטאי, כהגדרתו בחוק התכנון והבנייה, לא ייחשב מטרה לא חקלאית, ובלבד שבתוכנית שמכוחה מוקם המיתקן קיימות הוראות לשמירת הקרקע החקלאית.

לפסקה (ב)

ברומה לתיקון המוצע בפסקה (23) לעניין התוספת השנייה, המבדיר כי אם תוכנית אינה כפופה לאישור הולחו”ף, גם היתר מכוחה לא כפוף לאישור הולחו”ף, כאמור בדברי ההסבר לפסקאות (9) ו-(12)(ב) לעיל, מוצע להוסיף

תיקון חוק אוויר נקי 63. בחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008¹⁹⁹ (בפרק זה – חוק אוויר נקי) – נקי

(1) אחרי סעיף 25 יבוא:

25א. (א) בסעיף זה –

חריגה במצב סיכון

"החלטה על מצב סיכון" – החלטה של מנהל

המערכת, על פי המידע המצוי בידיו, כי

קיים או עתיד להתקיים חשש לפגיעה

שבשלו עלולה להידרש הפעלה חריגה;

"הפעלה חריגה" – הפעלת יחידת ייצור מוגבלת

לפי סעיף קטן (ב)(1) או הפעלת תחנת כוח

בעת תקלה לפי סעיף קטן (ב)(2);

"חוק משק החשמל" – חוק משק החשמל,

התשנ"ו-1996;

"יחידת ייצור", "רישיון ייצור", "תחנת כוח" –

כהגדרתם בחוק משק החשמל;

"יחידת ייצור מוגבלת" – מקור פליטה, שהוא

יחידת ייצור המופעלת מכוח רישיון ייצור,

אשר נקבעו תנאים המגבילים את משך

הזמן המותר להפעלתה במהלך תקופה

מסוימת, בהיתר הפליטה שניתן לתחנת

הכוח שבה היא מצויה;

"מנהל המערכת" – בעל רישיון לניהול המערכת

כהגדרתו בחוק משק החשמל;

ד ב ר י ה ס ב ר

הפליטה שניתן לו מכוח חוק אוויר נקי. לתוצאה כזו יש השלכות משקיות משמעותיות, שכן העלות של אי-אספקת חשמל היא גבוהה מאוד, ומביאה לפגיעה כלכלית ואף להשלכות חברתיות לנוכח הזיקה שבין אספקת חשמל לזכות הקיום המינימלי בכבוד, כפי שנכתב בפסק דין בבג"ץ 4988/19 רונצווייג-מויסה נ' הרשות לשירותים ציבוריים חשמל (י"ח בשבט התשפ"ב (20 בינואר 2022)) (פורסם בנבו).

הקושי האמור נוגע בעיקר לשימוש ביחידות ייצור חשמל אשר בהיתר הפליטה שלהן נקבעה הגבלה על משך ההפעלה של היחידה. מגבלות אלה נקבעות בהיתרים של יחידות ייצור אשר אינן עומדות בדרישות הטכניקה המיטבית הזמינה, כנדרש לפי חוק אוויר נקי, או שהמגבלה האמורה היא חלק מהדרישות במסמכי הייחוס המוקדמים הקבועים באסדרה האירופית לגבי אותה טכניקה, כמו לדוגמה ביחידות ייצור במחזור פתוח, גם אם הן חדשות. ככלל, השימוש ביחידות נעשה על בסיס אופטימום טכנו-כלכלי עד למגבלות ההיתר והמערכת מתוכננת ונבנית בהתבסס, בין השאר, על דרישות ההיתרים הידועים באותה עת. עם זאת, על אף המגבלה בהיתרים, קיימים מצבים שבהם בשל אילוצים תפעוליים, כמו לדוגמה העדר יכולת ייצור או

לאומיות לא יוכפפו לאישור הולחו"ף, ולמעשה לא יוכל להתקיים לגביהן התנאי שבסעיף 4 לתוספת השנייה, ועל כן ממילא כל היתר שניתן מכוח התוכנית האמורות לא יוכל לעמוד בתנאי שבסעיף 5 לתוספת השנייה.

סעיף 63 לחוק המוצע

על פי חוק משק החשמל בעל רישיון לניהול מערכת החשמל (אשר בתיקון המוצע לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008, מוצע להגדירו כמנהל המערכת) אמון על שרידות המערכת ואמינות אספקת חשמל מכוח רישיונו לפי חוק משק החשמל, ובמסגרת זו מורה על הפעלת תחנות הכוח. לצד אסדרה זו, כל חברה המפעילה תחנת כוח לייצור חשמל נדרשת להיתר פליטה לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008 (להלן – חוק אוויר נקי).

האסדרה הנוכחית בחוק אוויר נקי, מייצרת קושי משמעותי ביכולת להבטיח רציפות באספקת החשמל ובשמירה על שרידות מערכת החשמל, שכן ייתכנו מצבים מסוימים שבהם קיים חשש כי בלא הפעלת תחנת כוח מסוימת תהיה פגיעה באספקת החשמל או בשרידות המערכת, עקב מגבלות על בעל תחנת הכוח בהתאם לחובותיו לפי היתר

¹⁹⁹ ס"ח התשס"ח, עמ' 752; התשע"ב, עמ' 450.

"מצב סיכון" – מצב שלגביו התקבלה החלטה
על מצב סיכון;

"הנוהל" – הנוהל שנקבע לפי סעיף קטן (ט);

"פגיעה" – פגיעה באספקת החשמל לצרכנים
עקב חוסר ביכולת הייצור או ההולכה
של חשמל או פגיעה בשרידות מערכת
החשמל.

(ב) מנהל המערכת רשאי, לשם מניעת פגיעה –

(1) לדרוש מבעל יחידת ייצור מוגבלת להפעיל
את יחידת הייצור מעבר למשך הזמן המותר
להפעלתה לפי היתר הפליטה (בסעיף זה –
דרישה להפעלת יחידת ייצור מוגבלות); דרש
מנהל המערכת כאמור, לא יראו בהפעלת יחידת
הייצור המוגבלת בהתאם לדרישה כהפרת
התנאי בהיתר הפליטה לעניין משך הזמן המותר
להפעלתה;

(2) לדרוש מבעל תחנת כוח להפעיל תחנת
כוח שיש בה תקלה באמצעי טיפול או ביחידת
ייצור המצויה בה, אשר עלולה לגרום לחריגה
מערכי הפליטה שנקבעו בהיתר (בסעיף זה –
דרישה להפעלת תחנת כוח שיש בה תקלה);
דרישה לפי פסקה זו יכול שתינתן גם לעניין
יחידת ייצור מוגבלת שניתנה לגביה דרישה לפי
פסקה (1); דרש מנהל המערכת כאמור בפסקה זו,
לא יראו בהפעלת תחנת הכוח שיש בה תקלה,
בהתאם לדרישה, כהפרת תנאי היתר הפליטה.

ד ב ר י ה ס ב ר

מנהל המערכת לבעלי תחנות כוח, ותשפר את בסיס הנתונים
שעל בסיסו מקבל הממונה החלטות.

לפיכך, מוצע להסדיר את מעמדו הייחודי של מנהל
המערכת בחוק אוויר נקי, ולקבוע כי לאחר שנוכח, בהתאם
למידע המצוי בידיו, שקיים או עתיד להתקיים חשש לפגיעה
באספקת החשמל לצרכנים בעקבות חוסר ביכולת הייצור או
ההולכה של חשמל או בשל פגיעה בשרידות מערכת החשמל
(להלן – מצב סיכון), הוא רשאי לדרוש מבעל היתר פליטה
להפעיל יחידות ייצור המצויות בתחנת כוח מעבר לפרק
הזמן המותר לפי התנאים בהיתר הפליטה המגבילים את
משך ההפעלה של התחנה (להלן – תחנה מוגבלת). הפעלה
כאמור תהיה לתקופה של 21 ימים בהתאם להחלטת מנהל
המערכת ואחרי 21 ימים, באישור שר האנרגיה אשר יהיה
רשאי לאשר הארכות נוספות בהתאם לנסיבות שבגינן נדרשת
הפעלת התחנה: אם תחנת הכוח נדרשת להפעלה לתקופה
ממושכת של מעל שישה חודשים, השר רשאי לאשר את

הולכה של חשמל, סבור מנהל המערכת כי אין מנוס משימוש
בהן, בשל החשש שהדבר יביא לפגיעה באספקת חשמל או
בשרידות המערכת.

האסדרה המוצעת מאפשרת לממונה לפי חוק אוויר
נקי יכולת פיקוח ובקרה על מנהל המערכת (שאינו נדרש
בעצמו לקבלת היתר פליטה). נוסף על כך גיבוש הנחיות
סדורות המוסכמות הן על הממונה והן על מנהל המערכת
כמוצע, יביא לצמצום הפגיעה באספקת החשמל לצרכנים
ולצמצום ההשפעה הסביבתית באמצעות אופטימיזציה בין
התחנות השונות והחלופות השונות, ויש בו כדי למנוע
עלייה בזיהום בשל שימוש רב בהסדרי השלת צרכנים
המבוססים על גנרטורים, או שימוש ביחידות מזהמות יותר
בשל העדר הנחיות מוסכמות כאמור. נוסף על כך, יצירת ערוץ
ישיר בין מנהל המערכת לממונה בנוגע למצבי סיכון תסייע
במניעת קושי תחרותי ומסחרי הנוגע להעברת מידע בין

(ג) לא תינתן דרישה לפי סעיף קטן (ב) אלא אם כן קיבל מנהל המערכת החלטה על מצב סיכון; בקבלת החלטה על מצב סיכון יפעל מנהל המערכת בהתאם למסמך שמסר לממונה, המפרט את המצבים שבהם קיים חשש לפגיעה שעלול להצריך דרישה להפעלת יחידות ייצור מוגבלות (בסעיף זה – מסמך מצבי סיכון); מנהל המערכת יתעד ברישומיו את החלטתו על מצב סיכון ומשכו הצפוי על פי ההחלטה, ואת הנימוקים להחלטה אשר יתייחסו למצב הסיכון המסוים מתוך מסמך מצבי הסיכון שבשלו התקבלה ההחלטה.

(ד) בטרם מתן דרישה להפעלת יחידת ייצור מוגבלת יבדוק מנהל המערכת, על בסיס המידע המצוי בידיו, את החלופות למתן דרישה כאמור, בהתחשב בפרק הזמן העומד לרשותו, ולכל הפחות ישקול את האפשרות להפעלת יחידת ייצור שאינה מוגבלת; מנהל המערכת יתעד ברישומיו את בדיקת החלופות שערך לפי סעיף קטן זה.

(ה) בחירת יחידת הייצור המוגבלת בידי מנהל המערכת, מבין יחידות הייצור המוגבלות אשר יש ביכולתן לתת מענה למצב הסיכון, תיעשה על פי סדר העדיפות לעניין הפעלת יחידות הייצור המוגבלות מעבר למשך הזמן המותר להפעלתן לפי היתר הפליטה, כפי שנקבע בנוהל.

ד ב ר י ה ס ב ר

הפליטה. על פי סעיף 25א המוצע, חלות על מנהל המערכת חובות התליכיות אשר נועדו למזער את ההשפעה על בני אדם והסביבה הנובעת מפגיעה באיכות האוויר שנלווית להפעלת תחנות כאמור. עם זאת, יצוין שאין באי-קיום חובות אלה כדי להשפיע על תוקף הדרישה שניתנה לבעל התחנה. החובות התליכיות החלות על מנהל המערכת הן כי עליו להחליט על מצב סיכון רק אם מדובר במצב המופיע במסמך שהכין ושיימסר לממונה מוקדם ככל האפשר לאחר כניסת החוק לתוקף, המפרט את מצבי הסיכון האפשריים, והוא ינמק את החלטתו ברישומיו ויתעד את ההימשכות הצפויה. יוער כי מצבי הסיכון האפשריים הם מצבים התלויים בתמונת המצב שרואה מנהל המערכת בעת קבלת ההחלטה ובהתאם לאמות המידה המקצועיות שלו, וכי מסמך כאמור יכול למצב מצבים שונים אשר בתוכם יש מקום לשיקול דעת שכן הם כוללים משתנים רבים ותלויים, בין השאר, בציפיות מנהל המערכת באותה עת לגבי שינויים צפויים במערכת, ואין מדובר ברשימה סגורה של מדדים אמפיריים. המסמך יהיה מסמך כללי, ולא יקבע מצב סיכון פרטני, אשר לגביו צריכה להתקבל החלטה פרטנית של מנהל המערכת. מנהל המערכת רשאי לערוך שינויים במסמך מצבי הסיכון ועליו להעביר את המסמך המעודכן לממונה, שכן המסמך המחייב הוא המסמך

דרישת מנהל המערכת עד לשישה חודשים, כאשר בפרק זמן זה בעל היתר הפליטה של התחנה נדרש לפנות לממונה בבקשה לשנות את תנאי ההיתר כדי לאפשר את הפעלת תחנת הכוח באופן קבוע. במקרה זה, אם בעל ההיתר הגיש בקשה כאמור, מנהל המערכת רשאי, באישור השר, לדרוש את המשך הפעלת התחנה עד להחלטת הממונה בעניין הבקשה; אם התחנה נדרשת לצורך זמני אשר צפוי שיהיה קצר משישה חודשים ואין מדובר בצורך קבוע, אישור שר האנרגיה יהיה לתקופה של עד שלושה חודשים, ומנהל המערכת יהיה רשאי להאריך, באישור שר האנרגיה, בשתי תקופות נוספות של שלושה חודשים.

עוד מוצע כי מנהל המערכת יהיה רשאי גם לדרוש הפעלה של תחנות כוח במצב של תקלה אשר עלולה לגרום לחריגה מערכי הפליטה שנקבעו להן בהיתר הפליטה, וזאת לשם מניעת חשש לפגיעה באספקת החשמל. דרישה זאת תהיה לתקופה של עד 24 שעות או עד קבלת עמדת הממונה שלאחריה יפעלו בהתאם להוראותיו, לפי המוקדם.

עקב ההפעלה בחריגה מתנאי ההיתר, מוצע לקבוע כי אם דרש מנהל המערכת מבעלים של תחנת כוח להפעיל יחידה, בעל התחנה לא ייחשב כמי שמפר את תנאי היתר

(ו) מנהל המערכת ייתן דרישה להפעלת יחידת ייצור מוגבלת לפרק הזמן הקצר ביותר הדרוש לדעתו לשם מניעת חשש לפגיעה, על פי המידע המצוי בידיו; דרישה כאמור לא תעמוד בתוקפה לפרק זמן העולה על 21 ימים, אלא אם כן התקיים אחד מאלה:

(1) מנהל המערכת החליט כי מצב הסיכון הדרוש הפעלת יחידת ייצור מוגבלת, אחת או יותר, המצויה באותה תחנת כוח, צפוי להימשך לתקופה העולה על שישה חודשים, והתקיים המפורט להלן:

(א) ניתן אישור מאת שר האנרגיה והתשתיות, בתוך 21 ימים מתחילת הפעלת יחידת הייצור המוגבלת, להמשיך הפעלתה מעבר ל־21 הימים כאמור;

(ב) מנהל המערכת הודיע לבעל יחידת הייצור כי מצב הסיכון דורש הפעלה של יחידת הייצור לתקופה העולה על שישה חודשים;

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף 25א המוצע. כמו כן, מנהל המערכת נדרש להודיע לבעל יחידת ייצור מוגבלת, בהקדם האפשרי ולכל המאוחר בתוך 24 שעות, על ביטול הדרישה להפעלת תחנת הכוח כאמור או על פקיעת הדרישה כאשר מצב הסיכון חדל להתקיים או כאשר פג החשש לפגיעה כאמור, או אם חלפה התקופה שנקבעה למצב הסיכון. זאת כדי לצמצם הפעלה עודפת של יחידות הייצור המזהמות למינימום, ולהגביר את יכולות הפיקוח והאכיפה של הממונה על פעילות מנהל המערכת.

עוד מוצע לתקן את סעיף 53 בחוק אוויר נקי ולקבוע הסדרי אכיפה אשר יאפשרו הטלת עיצומים כספיים על מנהל המערכת עקב הפרת הוראות שונות של ההסדר המוצע: דרישה להפעלה בלי שהתקבלה החלטה על מצב סיכון או שלא על פי סדר העדיפות כאמור לעיל; אי־תיעוד קבלת ההחלטה על מצב סיכון או קשירתה למצב סיכון מסוים מתוך מסמך מצבי הסיכון או אי־הכללה של פרט מהותי או תיעוד לא נכון של פרט מהותי כאמור; אי־תיעוד בדיקת החלופות כאמור לעיל; או אי־מסירת הודעה על ביטול דרישת ההפעלה או על פקיעתה; וכן ביחס לאי־מסירת מידע או דיווח לממונה בדבר הפעולות שביצע כאמור לעיל ובנוגע לדיווח על מצב סיכון, ובכלל זה אי־קשירת הדרישה למצב סיכון מסוים מתוך מסמך מצבי הסיכון, אי־הכללה של פרט מהותי או דיווח לא נכון של פרט מהותי באותו הדיווח. יוער כי הפרות הנוגעות לדרישה שנעשית על ידי מנהל המערכת, מתייחסות להפרה חד־פעמית ואינן תלויות במשך הפעלת התחנה הנדרשת, זאת למעט במקרה של אי־הודעה על הפסקת מצב סיכון.

שמסר לממונה. דרישה להפעלת יחידת ייצור מוגבלת תיעשה רק לאחר בחינת חלופות, בהתחשב בזמן העומד לרשות מנהל המערכת, ועל פי סדר עדיפות לבחירת יחידות הייצור מבין כל יחידות הייצור המוגבלות שיוכלות לתת מענה למצב הסיכון, אשר ייקבע בהתאם לשיקולים סביבתיים, קרי אם יחליט מנהל המערכת על הפעלת יחידות ייצור מוגבלות, הדבר יבוא בהתאם לשיקול דעתו למניעת הפגיעה.

בהפעלת סמכותו לפי סעיף 25א המוצע יפעל מנהל המערכת בהתאם לנוהל שיקבע הממונה לפי חוק אוויר נקי בהסכמת מנהל המערכת, שמטרתו להסדיר את תהליך העבודה של מנהל המערכת בעת מצב סיכון. במסגרת הנוהל האמור, ייקבע סדר העדיפויות האמור להפעלת יחידות ייצור מוגבלות במצב סיכון הנועד לצמצם את הפגיעה באיכות האוויר. כמו כן, הנוהל יכלול הוראות בדבר רישום ותיעוד ביצוע הפעולות האמורות ובדבר שמירת מסמכים, ויכול הוא לכלול הוראות נוספות בנוגע לפעולת מנהל המערכת על פי חוק אוויר נקי. כמו כן, מוצע לקבוע בחוק אוויר נקי את השיקולים אשר יביאו לקביעת הנוהל, ובפרט מוצע לקבוע כי הנוהל עצמו וההוראות על תהליכי העבודה והחובות הכלולות בו ייקבעו כך שלא יהיה בעצם העמידה בדרישות הנוהל כדי להביא לפגיעה באספקת החשמל, כמו לדוגמה בשל צורך בזמן תגובה קצר.

עוד מוצע לקבוע חובות דיווח של מנהל המערכת לממונה, ובכלל זה דיווח שנתי בדבר הצפי להפעלת תחנות כוח בהתאם

(2) מנהל המערכת החליט כי מצב הסיכון שבשלו נדרשת הפעלת יחידת ייצור מוגבלת, אחת או יותר, המצויה באותה תחנת כוח, הוא זמני וכי הוא לא צפוי להימשך לתקופה העולה על שישה חודשים, וניתן אישור מאת שר האנרגיה והתשתיות, בתוך 21 ימים מתחילת הפעלת יחידת הייצור המוגבלת, להמשך הפעלתה מעבר ל-21 הימים כאמור; הפעלת יחידת הייצור בהתאם לאישור כאמור תהיה לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים, ואולם רשאי מנהל המערכת להאריך, באישור שר האנרגיה והתשתיות, את תקופת הדרישה להפעלת יחידת הייצור המוגבלת, לשם מניעת פגיעה, בשתי תקופות נוספות של עד שלושה חודשים כל אחת, אם נוכח כי נמשך מצב הסיכון.

(ז) התקיים האמור בסעיף קטן (ו)(1), יגיש בעל יחידת הייצור בקשה לשינוי היתר הפליטה בהתאם להוראות סעיפים 26 או 27, לפי העניין, בהקדם האפשרי ולכל המאוחר בתוך שישה חודשים ממועד מתן ההודעה לפי סעיף קטן (ו)(1)(ב); על אף האמור בסעיף קטן (ו), תפקע הדרישה להפעלת יחידת הייצור המוגבלת בתום שישה חודשים ממועד תחילת הפעלתה אם לא הוגשה בקשה כאמור בתוך שישה חודשים ממועד תחילת הפעלת יחידת הייצור המוגבלת; ואולם אם הוגשה בקשה כאמור בסעיף קטן זה, רשאי מנהל המערכת להאריך, באישור שר האנרגיה והתשתיות, את תקופת הדרישה להפעלת יחידת הייצור המוגבלת לשם מניעת פגיעה, מעבר לתקופת ששת החודשים כאמור, אם נוכח כי נמשך מצב הסיכון, עד לקבלת החלטת הממונה בבקשה.

(ח) מנהל המערכת ייתן דרישה להפעלת תחנת כוח שיש בה תקלה לתקופה שלא תעלה על 24 שעות מתחילת התקלה או עד לקבלת החלטת הממונה לגבי המשך הפעלתה, לפי המוקדם מביניהן, אישר הממונה המשך הפעלה של תחנת הכוח כאמור, יהיה המשך הפעלתה בהתאם לתנאים שהורה עליהם הממונה ויראו אותם כתנאים בהיתר הפליטה.

(ט) הממונה יורה בנוהל בהסכמת מנהל המערכת בדבר הפעולות שמנהל המערכת נדרש לבצע בקשר למתן דרישה להפעלה חריגה, במטרה לצמצם את זיהום האוויר וההשפעה על איכות האוויר הנובעת מההפעלה החריגה, וכן בדבר רישום ותייעוד של ביצוע הפעולות, פרטים מהותיים שעל מנהל המערכת לכלול בדיווח לפי סעיף זה, ושמירת מסמכים; הנוהל ייקבע בשים לב לשמירה על אמינות אספקת החשמל, למגבלות שרידות מערכת החשמל, למידת ההשפעה של היחידות המוגבלות על איכות האוויר והאמצעים למניעת זיהום אוויר המותקנים בהן, ובאופן שלא יהיה בפעולה על פי הוראותיו כדי לגרום פגיעה.

(י) בפעולתו לפי סעיף זה יפעל מנהל המערכת בהתאם לנוהל.

(יא) (1) מנהל המערכת יודיע לבעל יחידת ייצור מוגבלת שניתנה לגביה דרישה להפעלה חריגה, על ביטול הדרישה או על פקיעתה, בהתקיים אחד מאלה:

(א) מנהל המערכת החליט כי מצב הסיכון חדל להתקיים, או כי אין חשש לקיומה של הפגיעה שבשלו ניתנה הדרישה;

(ב) הדרישה פקעה בהתאם להוראות סעיף קטן (ז) או שחלף פרק הזמן לפי סעיף קטן (ו) רישה, ולא ניתן אישור השר להמשך הפעלת יחידת הייצור המוגבלת לפי סעיפים קטנים (ו)(1)(א) או (2) או שמנהל המערכת לא האריך את תקופת הדרישה להפעלה לפי סעיף קטן (ו)(2).

(2) הודעה על ביטול הדרישה או על פקיעתה, כאמור בפסקה (1), תימסר בהקדם האפשרי ולכל המאוחר בתוך 24 שעות ממועד החלטה או ממועד הפקיעה, לפי העניין.

(יב) מנהל המערכת ידווח לממונה, אחת לשנה עד יום 31 במרס, על אלה:

(1) הערכתו לעניין היקף ההפעלה של יחידות ייצור מוגבלות מעבר למשך הזמן המותר להפעלתן לפי היתר הפליטה, הצפוי בשנה העוקבת, והאמצעים שבכוונתו לנקוט לשם צמצום הצורך בהפעלה כאמור, לרבות פעולות שבחן לצורך נקיטת אמצעים כאמור;

(2) סך כל הדרישות לפי סעיף קטן (ב) שנתן בשנה הקודמת, לרבות היקף ההפעלה של יחידות הייצור המוגבלות או של תחנות הכוח שיש בהן תקלה והיקף ייצור החשמל שנעשו בהתאם לדרישות כאמור, ביחס להערכה השנתית כאמור בפסקה (1) וביחס להחלטות על מצבי סיכון לפי סעיף קטן (יג).

(יג) מנהל המערכת ידווח לממונה על החלטה על מצב סיכון, מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מ־48 שעות ממועד החלטה, וכן ידווח מנהל המערכת לממונה על מתן דרישה להפעלת יחידת ייצור מוגבלת, מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מ־24 שעות ממועד מתן הדרישה, ועל מתן דרישה להפעלת תחנת כוח שיש בה תקלה מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מ־12 שעות ממועד מתן הדרישה.

(יד) דיווח על מתן דרישה להפעלה חריגה, כאמור בסעיף קטן (יג), יכלול את פירוט הנסיבות שהצדיקו את מתן הדרישה, ובכלל זה הנימוקים להחלטה על מצב הסיכון שבשלו ניתנה הדרישה ומשכו הצפוי על פי ההחלטה, תוך התייחסות למצב הסיכון המסוים שבשלו התקבלה ההחלטה מתוך מסמך מצבי הסיכון, וכן עובדות המבססות את החשש לפגיעה שבשלו נדרשה הפעלה חריגה, על פי המידע המצוי בידי מנהל המערכת; דיווח על מתן דרישה להפעלת יחידת ייצור מוגבלת יכלול גם את החלופות שבדק מנהל המערכת, ואם לא צפה את מצב הסיכון 48 שעות מראש – את פירוט הנסיבות שיצרו את מצב הסיכון במועד שבו התרחש והסבר מדוע לא צפה אותו מראש.

(טו) מנהל המערכת יעביר לממונה, על פי דרישתו, מידע או מסמכים הנמצאים ברשותו הנוגעים למצב סיכון, אשר דרושים לממונה לשם בחינת עמידת מנהל המערכת בהוראות סעיף זה.

(טז) השר להגנת הסביבה, בהסכמת שר האנרגיה והתשתיות, רשאי להתקין תקנות לעניין סעיף זה.”;

(א) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

”(ד) סכום העיצום הכספי יהיה 492,800 שקלים חדשים, בשל הפרת הוראה מהוראות אלה, בידי מנהל המערכת:

(1) מתן דרישה להפעלת יחידת ייצור מוגבלת או דרישה להפעלת תחנת כוח שיש בה תקלה לפי סעיף 25א(ב), בלא שקיבל החלטה על מצב סיכון, בניגוד להוראות סעיף 25א(ג);

(2) מתן דרישה להפעלת יחידת ייצור מוגבלת שנבחרה מבין יחידות הייצור המוגבלות אשר יש ביכולתן לתת מענה למצב הסיכון, שלא לפי סדר העדיפות שנקבע בנוהל לפי סעיף 25א(ט), בניגוד להוראות סעיף 22א(ה);

(3) אי-מסירת הודעה לבעל יחידת ייצור מוגבלת שניתנה לגביה דרישה, על ביטול הדרישה או על פקיעתה, בתוך 24 שעות ממועד ההחלטה כי מצב הסיכון חדל להתקיים או ממועד הפקיעה, לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 25א(יא)(2);

(ה) סכום העיצום הכספי יהיה 246,400 שקלים חדשים, בשל הפרת הוראה מהוראות אלה בידי מנהל המערכת:

(1) אי-תיעוד ברישומיו של החלטתו על מצב סיכון ומשכו הצפוי, או של הנימוקים להחלטה הכוללים התייחסות למצב הסיכון המסוים מתוך מסמך מצבי הסיכון שבשלו התקבלה ההחלטה, בניגוד להוראות סעיף 25א(ג);

(2) אי-תיעוד ברישומיו של בדיקת החלופות להפעלת יחידת ייצור מוגבלת שערך בטרם מתן דרישה כאמור בניגוד להוראות סעיף 25א(ד);

(3) אי מסירת דיווח שנתי לממונה, בניגוד להוראות סעיפים 25א(יב);

(4) אי־מסירת דיווח לממונה, על החלטה על מצב סיכון, בתוך 48 שעות ממועד ההחלטה, בניגוד להוראות סעיף 25א(ג);

(5) אי־מסירת דיווח לממונה, על מתן דרישה להפעלת יחידת ייצור מוגבלת בתוך 24 שעות ממועד מתן הדרישה, או על מתן דרישה להפעלת תחנת כוח שיש בה תקלה, בתוך 12 שעות ממועד מתן הדרישה, בניגוד להוראות סעיף 25א(ג) או אי־הכללת פרט מהותי מתוך המידע הנדרש בדיווח כאמור כמפורט בסעיף 25א(ד);

(6) מסירת מידע לא נכון, בנוגע לפרט מהותי בדיווח לממונה לגבי מתן דרישה להפעלת יחידת ייצור מוגבלת או בנוגע לפרט מהותי בדיווח לממונה לגבי מתן דרישה להפעלת תחנת כוח שיש בה תקלה, בניגוד להוראות סעיף 25א(ד);

(7) אי־העברה לממונה של מסמך שדרש ממנהל המערכת לשם בחינת עמידתו בהוראות סעיף 25א, אשר בהתאם לנוהל שנקבע לפי סעיף 25א(ט) על מנהל המערכת לשמור אותו, בניגוד להוראות סעיף 25א(טו);

(ו) לעניין סעיפים קטנים (ד) ו־ה) –

”דרישה להפעלת יחידת ייצור מוגבלת”,
”החלטה על מצב סיכון”, “הפעלה חריגה”, “מסמך מצבי הסיכון”,
”מצב סיכון” – כהגדרתם בסעיף 25א;

”פרט מהותי” – כל אחד מאלה:

(1) מצב הסיכון המסוים שבשלו התקבלה החלטה על מצב סיכון, מתוך מסמך מצבי הסיכון, ועובדות המבססות את החשש לפגיעה שבשלו נדרשה הפעלה חריגה, על פי המידע המצוי בידי מנהל המערכת;

- (2) משכו הצפוי של מצב הסיכון
על פי ההחלטה על מצב סיכון;
- (3) החלופות למתן דרישה
להפעלת יחידת ייצור מוגבלת, שבדק
מנהל המערכת לפי סעיף 25א(ד);
- (4) אם לא צפה מנהל המערכת
את מצב הסיכון 48 שעות מראש
– פירוט הנסיבות שיצרו את מצב
הסיכון במועד שבו התרחש, והסבר
מדוע לא צפה אותו מראש;
- (5) פרט מהותי אחר שנקבע
בנוהל לפי סעיף 25א(ט);

(3) בסעיף 63(ב)6, בסופו יבוא "למעט חובה כאמור לפי
סעיף 25א".

תחילתו של חוק זה ביום י"ב בסיוון התשפ"ג (1 ביוני 2023)
64. תחילה (להלן – יום התחילה).

65. (א) מזכיר המועצה הארצית יעביר למזכיר הממשלה כל
תוכנית מיתאר ארצית מפורטת לתשתיות לאומיות, שלפני
יום התחילה החליטה המועצה הארצית להגישה לאישור
הממשלה אך הממשלה טרם החליטה לאשרה או לדחותה,
בתוך עשרה ימים מיום שקיבל לידיה את התוכנית או מיום
התחילה, לפי המאוחר מביניהם, והוראות סעיף 53א לחוק
התכנון והבנייה כנוסחו בסעיף 62(10) לחוק זה יחולו על
תוכנית שהועברה כאמור.

(ב) מזכיר הוועדה לתשתיות יעביר למזכיר הממשלה
כל תוכנית לתשתית לאומית שלפני יום התחילה החליטה
הוועדה לתשתיות להגישה לאישור הממשלה אך הממשלה
טרם החליטה לאשרה או לדחותה, בתוך עשרה ימים מיום
שקיבל לידיה את התוכנית או מיום התחילה, לפי המאוחר
מביניהם, והוראות סעיף 76א(10) לחוק התכנון והבנייה כנוסחו
בסעיף 62(12) לחוק זה יחולו על תוכנית שהועברה כאמור.

(ג) בסעיף זה –

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 65 לחוק המוצע

דחייתו, יועברו לאישור הממשלה בהתאם למתכונת בסעיפים
53א ו-76א(10) המוצעים של מזכיר המעביר למזכיר הוראת
מעבר זו תחול גם במקרה שבו החליטה הממשלה להחזיר
תוכנית כאמור למועצה הארצית או לות"ל לצורך קיום דיון
חוזר במוסד התכנון, ולאחר הדיון החוזר הוחלט על הגשת
התוכנית, בין לאחר ביצוע שינויים בה ובין לא, לאישור

בסעיף 65(א) ו-(ב) לחוק המוצע, מוצע לקבוע הוראת
מעבר שלפיה תוכניות מיתאר ארציות מפורטות לתשתיות
לאומיות ותוכניות תשתית לאומית שאושרו במועצה הארצית
ובות"ל, בהתאמה, לפני כניסתו לתוקף של החוק המוצע,
ואשר הממשלה טרם קיבלה לגביהן החלטה בדבר אישורן או

"הוועדה לתשתיות", "המועצה הארצית", "תוכנית לתשתית לאומית" – כמשמעותן בחוק התכנון והבנייה;
 "תוכנית מיתאר ארצית מפורטת לתשתיות לאומיות" – כמשמעותה בסעיף 6ב(ב) לחוק התכנון והבנייה כנוסחו בסעיף 62(3)(א)(3) לחוק זה.

66. (א) על אף הוראות סעיף 25א(ה) לחוק אוויר נקי כנוסחו בסעיף 63(1) לחוק זה, עד קביעתו של נוהל לפי סעיף 25א(ט) לחוק האמור, בחירת מנהל המערכת ביחידת ייצור מוגבלת לעניין מתן דרישה לפי סעיף 25א(ב)(1), מבין יחידות הייצור המוגבלות אשר יש ביכולתן לתת מענה למצב הסיכון, תיעשה על פי סדר העדיפות כפי שיורה עליו הממונה לאחר התייעצות עם יושב ראש רשות החשמל ועם מנהל המערכת (בסעיף זה – הוראות הממונה); לעניין זה –
 "הממונה" – כהגדרתו בחוק אוויר נקי;
 "מנהל המערכת" – כהגדרתו בסעיף 25א(א) לחוק אוויר נקי כנוסחו בסעיף 63(1) לחוק זה.
 (ב) הוראות הממונה ייקבעו בתוך 14 ימים מיום התחילה.
 (ג) מנהל המערכת יקבע את מסמך מצבי הסיכון כאמור בסעיף 25א(ג) לחוק אוויר נקי כנוסחו בסעיף 63(1), בתוך 14 ימים מיום התחילה.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 66 לחוק המוצע

עוד מוצע לקבוע בהוראת מעבר כי עד לקביעת נוהל כאמור בדברי ההסבר לסעיף 63 לחוק המוצע, סדר העדיפות לבחירת יחידת ייצור מוגבלת יהיה בהתאם להוראות הממונה לפי חוק אוויר נקי, אשר ייקבעו לאחר התייעצות עם מנהל המערכת ורשות החשמל.

הממשלה, וכל זאת לפני כניסתו לתוקף של החוק המוצע (ואם הדיון החוזר יתקיים לאחר כניסת החוק המוצע לתוקף ממילא יחולו הוראות סעיפים 53 א ו-76ג(א10) ישירות). זאת כיוון שגם במקרה זה מדובר בתוכנית שלא התקבלה לגביה החלטה בדבר אישורה או דחייתה. מוכיר המוצע הארצית ומוכיר הות"ל, לפי העניין, יעבירו את התוכנית למוכיר הממשלה בתוך עשרה ימים מיום שקיבלו אותה או בתוך עשרה ימים מיום כניסתו לתוקף של החוק המוצע, לפי המאוחר שבהם, ויחולו ההוראות המוצעות בפסקאות (10) ו-(12)(א) לסעיף 62 לחוק המוצע.

תוספת ראשונה

(סעיף 31)

טור א' תחום תשתית	טור ב' סוג תשתית לאומית	טור ג' היקף פעילות או תנאים אחרים
1. כלל תחומי התשתית	מנהרת קווי תשתית	–
2. משק החשמל	מיתקן מיתוג לחשמל וקווי תשתית לחשמל המחברים אליו במישרין	–
	מיתקן השנאה לחשמל וקווי תשתית לחשמל המחברים אליו במישרין	המיתקן הוא אחד מ־10 מיתקני ההשנאה אשר הוגדרו חיוניים בתוכנית הפיתוח שאושרה בהתאם לחוק משק החשמל
	תחנת כוח	כושר ייצור חשמל בהספק של 100 מגה־וואט, לפחות
3. משק המים	מיתקן להתפלת מי ים ומערכות הולכה ראשיות המשמשות אותו	כושר ייצור של 100 מיליוני מ"ק בשנה, לפחות
	מיתקן לטיהור שפכים ומערכות הולכה המשמשות אותו	היקף ספיקה יומי של 50 אלף מ"ק, לפחות
	מיתקן לטיפול במים מזוהמים	מיועד לטיפול ב־500 מיליוני מ"ק בשנה, לפחות
	מאגר מים	בעלי יכולת אגירה של 4 מיליוני מ"ק, לפחות
4. משק הנפט, הדלק, הגז הפחמימני המעובה והגז הטבעי	צינור הולכה של סולר	מזין תחנת כוח שהיא מיזם תשתית חיוני
	מיתקן לזיקוק נפט, לאחסון תזקיקים או לניפוקם וצינורות הולכה של מוצרי דלק ונפט גולמי המחברים אליו במישרין	בהיקף של 200,000 טונות לפחות
	מיתקן לאחסון גז פחמימני מעובה או לניפוקו, וכן מיתקנים נלווים לו וצינורות ההולכה המחברים אליו	בהיקף של 8,000 טונות ומעלה
	מערכת הולכה כהגדרתה בחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב–2002 ²⁰⁰	בלחץ העולה על 16 בר (bar)

²⁰⁰ ס"ח התשס"ב, עמ' 55.

טור א' תחום תשתית	טור ב' סוג תשתית לאומית	טור ג' היקף פעילות או תנאים אחרים
5. תחבורה	שדה תעופה שייקבע לפי סעיף 30 לחוק הטיס, התשע"א – 2011 ²⁰¹	–
	נמל ים שיוכרז בהתאם לסעיף 2 לפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל"א – 1971 ²⁰²	–
	מסילת ברזל כמשמעותה בסעיף 2 לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב – 1972	–
	מערכת מתע"ן כהגדרתה בתקנות לפי חוק התכנון והבנייה, שאינה מסילתית ("BRT")	–
	מיתקן תחבורתי כהגדרתו בפקודת התעבורה, לרבות חניה תפעולית, וחניון יום או חניון לילה לקו שירות	ששטחו עולה על 50 דונם
6. כבישים	נתיב תחבורה ציבורית בדרך מהירה כהגדרתה בתקנות לפי פקודת התעבורה וכביש אגרה	–
7. פסולת	מיתקן למיון פסולת מעורבת; לענין זה – "מיון", של פסולת – מיון פסולת לסוגיה לצורכי מיחזור, השבה לאנרגיה או הכנה לסילוק; "פסולת מעורבת" – פסולת מכל מקור שהוא, שלא נאספה בנפרד במכל ייעודי לאגירת פסולת מסוג מסוים למיחזור;	היקף מיון של 150,000 טונות לשנה, לפחות
	מיתקן לטיפול בפסולת אורגנית; לענין זה, "טיפול בפסולת אורגנית" – פעולות בפסולת אורגנית שמטרתן פירוק המרכיבים הפריקים ביולוגית לצורך מיחזור, השבה לאנרגיה או כהכנה לסילוק; "פסולת אורגנית" – פסולת מכל מקור שהוא, הניתנת לפירוק על ידי אורגניזמים חיים	היקף טיפול של 60,000 טונות לשנה, לפחות
	מיתקן להשבת אנרגיה מפסולת; לענין זה, "השבת אנרגיה מפסולת" – שימוש בפסולת לצורך הפקת אנרגיה, או עיבוד של פסולת לדלק או לחומר המשמש להפקת אנרגיה, שתואם את ערכי היעילות האנרגטית הקבועים בדירקטיבה EC/2008/98 של האיחוד האירופי בדבר פסולת, על תיקוניה	היקף שימוש של 150,000 טונות לשנה, לפחות

²⁰¹ ס"ח התשע"א, עמ' 830.

²⁰² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמ' 443.

תוספת שנייה

(סעיף 53)

הגדרות

1. בתוספת זו –

“דיור חלופי” – מקום הולם לשהייה או לדיור לפרק הזמן שבו יש חריגה ממפלס הרעש המרבי לפי הוראות סעיף 2(ג) לתוספת זו;

“יום” – כהגדרתו בתקנות לפי חוק למניעת מפגעים;

“מבנה” – למעט כל חלק במבנה שנבנה שלא כדין;

“מפלס הרעש המרבי” – מפלס הרעש הגבוה מבין אלה:

(1) בשעות היום – מפלס הרעש המרבי לפי חוק

למניעת מפגעים, בתוספת 20db;

(2) בכל שעות היממה – מפלס הרעש המרבי לפי

חוק למניעת מפגעים, ולעניין מיגון אקוסטי במבנה – בתוספת שיעור היעילות של מיגון אקוסטי, ובלבד שאם הותקן המיגון האקוסטי בידי הגוף המבצע, ההתקנה נעשתה בהתאם להוראות שנתן לעניין זה המשרד להגנת הסביבה לגוף המבצע;

(3) מפלס רעש שווה ערך כהגדרתו בתקנות לפי חוק

למניעת מפגעים, בהתחשב בתרומת רעש הרקע כאמור באותן תקנות, בתוספת sdb; לעניין זה, תרומת רעש הרקע תיקבע באמצעות מדידות כאמור בסעיף 2(ד) לתוספת זו על בסיס ממוצע לרבע שעה;

(4) למעט לעניין סעיף 2(ג) לתוספת זו, מפלס הרעש

המרבי כפי שנקבע בחוק עזר לפי סעיף 6 לחוק למניעת מפגעים;

ד ב ר י ה ס ב ר

התוספת השנייה

להגדרה “מבנה” – מוצע להבהיר כי מבנה לעניין התוספת השנייה, אשר ביחס אליו יחולו ההגבלות הקבועות בתוספת האמורה, יהיה מבנה אשר נבנה כדין.

להגדרה “מפלס הרעש המרבי” – הוראות סעיף 53 והוראות התוספת השנייה כנוסחה המוצע קובעות את הכללים שלפיהם ייבחן רעש שאינו סביר, בהתאמות הנדרשות לצורך קיום מיזמי תשתית חיוניים מועדפים, ובתנאים המפורטים בתוספת. מוצע לקבוע בתוספת לחוק את מפלס הרעש המרבי, שיהיה סף רעש המותר לפעולות ההקמה של מיזמי תשתית חיוניים מועדפים, וכן את כלל ההוראות הנלוות לכך. מוצע כי קביעת המפלס המרבי לרעש וכך גם מפלס רעש שווה ערך יתבססו על תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש”ן–1990 (להלן – תקנות רעש בלתי סביר), בכמה שינויים שיהיו ייחודיים למיזמי תשתית חיוניים מועדפים ובהתבסס על הנחיות המשרד להגנת הסביבה בעבר. בהתאם לאמור, מוצע לקבוע כי “מפלס הרעש המרבי” יהיה מפלס הרעש הגבוה מבין אלה:

בהתאם לסעיף 53 כנוסחו המוצע, מוצע לקבוע בתוספת השנייה הוראות אשר מתגברות על הוראות חוק למניעת מפגעים כמפורט להלן.

לסעיף 1 לתוספת

מוצע לקבוע הגדרות אשר ישמשו לצורך תוספת זו כמפורט להלן:

להגדרה “דיור חלופי” – סעיף 2(ג) לתוספת השנייה המוצעת קובע תנאים שבהם לא יראו ברעש הנגרם במקום כרעש בלתי סביר. אחד התנאים הנדרשים הוא שהגוף המבצע הציע דיור חלופי לאדם שמתגורר במקום שבו צפויה חריגה ממפלס הרעש המרבי. בהתאם, מוצע לקבוע כי “דיור חלופי”, הוא מקום הולם לשהייה או לדיור לפרק הזמן שבו יש חריגה ממפלס הרעש המרבי לפי הוראות הסעיף האמור.

“מיגון אקוסטי במבנה” – כל אמצעי מיגון המותקן על גבי מבנה או משולב ברכיביו ומטרתו להפחית את רמת הרעש הנשמעת בתוך המבנה;

“שיעור היעילות של מיגון אקוסטי” – שיעור הפחתת מפלס הרעש באמצעות מיגון אקוסטי במבנה, הנמדד על ידי גוף מבצע בהתאם להוראות שנתן לו המשרד להגנת הסביבה.

רעש חזק או בלתי סביר 2. (א) על אף ההוראות לפי חוק למניעת מפגעים, יראו רעש שמקורו בפעולה של גוף מבצע להקמת מיזם תשתית חיוני מועדף כרעש חזק או בלתי סביר לעניין סעיף 2 לחוק למניעת מפגעים, אם מתקיימים לגביו שני אלה:

(1) הוא מפריע או עשוי להפריע לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים;

(2) מפלס הרעש עולה על מפלס הרעש המרבי.

(ב) מדידת מפלס הרעש לעניין סעיף קטן (א) תיעשה במרחק של מטר מחוץ למבנה.

ד ב ר י ה ס ב ר

לחוקי העזר של רשות מקומית סיפי הרעש גבוהים מסיפי הרעש הקבועים בתקנות רעש בלתי סביר, לא ניתן להחיל עליהם חריגה נוספת של 10 דציבלים, כפי שמתיר סעיף 2(ג) לתוספת, כך שלא יהיה ניתן לקבל הקלה כפולה בחלופה זו. מובהר כי אין בכך כדי לגרוע מאפשרותו של הגוף המבצע לפעול בהתאם לחלופות האחרות שבהגדרה “מפלס הרעש המרבי” ולהחיל עליהן את ההקלות המותרות לפי סעיף 2(ג) לתוספת.

להגדרה “מיגון אקוסטי במבנה” – המונחים המוגדרים בתוספת משמשים לטובת קביעת אופן המדידה במסגרת ההגדרה המוצעת למפלס הרעש המרבי כמפורט לעיל. מאחר שבחלק מהמקרים תשוקלל מידת הפחתת הרעש שמקנה מיגון אקוסטי, מוצע להגדיר כי מיגון אקוסטי במבנה הוא אמצעי שנועד להפחתת רעש בתוך המבנה, והוא יכול להיות מותקן על גביו או משולב ברכיביו.

להגדרה “שיעור היעילות של מיגון אקוסטי” – מוצע להגדיר את השיעור שבו המיגון האקוסטי במבנה יעיל להפחתת רעש ולקבוע כי הוא יימדד על ידי הגוף המבצע בהתאם להוראות שיתן לו המשרד להגנת הסביבה לעניין זה.

לסעיף 2 לתוספת

לסעיפים קטנים (א) ו-(ב)

בהמשך להתאמת מפלס הרעש המרבי המותה, כמפורט בהגדרה “מפלס הרעש המרבי”, וכדי לאפשר את קידום היעיל של מיזמי תשתית חיוניים מועדפים לצורך קיצור משך חוסר הנוחות לתושבים המתגוררים בסביבת עבודת הקמתו של מיזם כאמור, מוצע לקבוע כי סף הרעש

(א) ביחס לשעות היום, מפלס הרעש המרבי לפי תקנות רעש בלתי סביר בתוספת של 20 דציבלים;

(ב) ביחס לכל שעות היממה, מפלס הרעש המרבי לפי תקנות רעש בלתי סביר ביחס לשעות מוגדרות, ולעניין מיגון אקוסטי במבנה, בתוספת שיעור היעילות של המיגון האקוסטי כהגדרת מונחים אלה בתוספת, ובלבד שאם הותקן המיגון האקוסטי בידי הגוף המבצע ההתקנה נעשתה בהתאם להוראות שנתן לעניין זה המשרד להגנת הסביבה לגוף המבצע. יובהר כי המשרד להגנת הסביבה, יכול שיתן הוראות להתקנת מערכות אוורור ומיוג במבנים הרלוונטיים, הנדרשות במשך כל שעות היממה;

(ג) מפלס רעש שווה ערך כהגדרתו בתקנות רעש בלתי סביר, בשקלול רעשי הרקע שתרומתם תיקבע באמצעות מדידות בהתאם להוראות התוספת, על בסיס ממוצע לרבע שעה, בתוספת 5 דציבלים;

(ד) מפלס הרעש המרבי כפי שנקבע בחוק עזר של הרשות המקומית. בהתאם לחוק למניעת מפגעים, רשות מקומית רשאית לקבוע בחוק עזר הוראות הסטות מהתקנות שנקבעו לפי חוק למניעת מפגעים, בהתחשב בתנאים המיוחדים של המקום ותושביו. מוצע לקבוע כי גוף מבצע יהיה רשאי לפעול בהתאם לסיפי הרעש שייקבעו בהתאם לחוקי העזר ברשות מקומית מסוימת. עם זאת, לאור ההנחה כי גוף מבצע יבחר לפעול בהתאם להוראות חוקי העזר רק אם הם מקילים ומתירים סיפי רעש גבוהים יותר מהאמור בתקנות לפי חוק למניעת מפגעים, הוא לא יהיה רשאי להשתמש בחלופה זו לעניין הוראות סעיף 2(ג) לתוספת, המאפשרות חריגות נוספות ממפלס הרעש המרבי. כלומר, אם בהתאם

(ג) על אף הוראות סעיף קטן (א), לא יראו כל אחד מאלה כרעש חזק או בלתי סביר שמקורו בפעולה של גוף מבצע להקמת מיזם תשתית חיוני מועדף:

(1) החריגה ממפלס הרעש המרבי במבנה שלגביו מתבצעת המדידה, אינה עולה על db10, ובלבד שהחריגה מתבצעת בשעות היום, וכן אינה עולה על 30 שעות במצטבר בחודש; ידע הגוף המבצע על חריגה צפויה ממפלס הרעש כאמור בפסקה זו, יפרסם זאת ברבים באזור שבו צפוי שתהיה חריגה, מראש ומוקדם ככל הניתן בנסיבות העניין;

(2) עד 5 פעמים בשנה, אם התקיימו כל אלה:

(א) הממשלה אישרה חריגה ממפלס הרעש המרבי בהתאם לפסקה זו;

(ב) הגוף המבצע הציע דיור חליפי לאדם שמתגורר במקום שבו צפוי שתהיה חריגה ממפלס הרעש המרבי;

(ג) אין תושבים שבביתם צפויה להיות חריגה ממפלס הרעש המרבי אשר נבצר מהם לעבור לדיר חלופי עקב מגבלה בריאותית או פיזית;

(ד) החריגה ממפלס הרעש המרבי באותו מבנה לפי פסקה זו תותר פעם אחת בשנה לתקופה שלא תעלה על 30 ימים.

ד ב ר י ה ס ב ר

באזור שבו צפוי שתהיה חריגה, מראש ומוקדם ככל הניתן, אם ידע על החריגה הצפויה.

בנוסף, מוצע כי במקרים בודדים, תתאפשר לגוף המבצע לחרוג חריגה נוספת ממפלס הרעש המרבי, וזאת עד 5 פעמים בשנה ובכפוף לתנאים הקבועים בסעיף. כך מוצע לקבוע כי חריגה בהתאם להוראות סעיף זה תהיה כפופה לכך שהממשלה אישרה ביחס למיזם המסוים כי ניתן יהיה ניתן לחרוג ממפלס הרעש המרבי ותתבצע רק במקרים שבהם הציע הגוף המבצע לאדם המתגורר במקום שבו צפוי שתהיה חריגה ממפלס הרעש המרבי דיור חלופי. כמו כן, מוצע להתנות את החריגה ממפלס הרעש המרבי בכך שהחריגה לא תתבצע ביחס לאזור שבו מתגוררים תושבים שנבצר מהם לפנות את המבנה שבו הם מתגוררים ולעבור לדיר חלופי, וזאת עקב מגבלה בריאותית או מגבלה פיזית, וכי חריגה ממפלס הרעש ביחס למבנה תותר פעם אחת בשנה בלבד ולתקופה שלא תעלה על 30 ימים. יובהר לעניין זה, כי חריגות שיבוצעו במסגרת סעיף זה, לא יימנו במסגרת 30 השעות החודשיות המותרות לפי סעיף קטן (א).

לסעיף קטן (ד)

לצורך הבטחת העמידה של הגוף המבצע בתנאים הקבועים בתוספת, מוצע לחייב את הגוף המבצע למדוד

המרבי שיותר ביחס לרעש שמקורו בפעולה של גוף מבצע להקמת מיזם תשתית חיוני מועדף, יהיה רעש המפריע או העשוי להפריע לאדם המצוי בקרבת מקום, שעולה על מפלס הרעש המרבי כהגדרתו בתוספת.

כדי להבטיח את אופן מדידת הרעש הנגרם הנדרשת כדי לוודא את העמידה בסף הרעש המרבי, מוצע לעגן את אופן מדידת הרעש, כך שתיעשה במרחק של מטר מחוץ למבנה.

לסעיף קטן (ג)

כדי לאפשר לגוף מבצע לבצע פעולות מורכבות וייחודיות באופן יעיל וממוקד שימזער את משכו של מטרד הרעש, מוצע לקבוע הוראות מיוחדות שבמסגרתן יהיה ניתן לחרוג ממפלס הרעש המרבי במסגרת פעולות להקמתו של מיזם תשתית חיוני מועדף.

כך, מוצע לאפשר לגוף מבצע לחרוג ב-10 דציבלים ממפלס הרעש המרבי, עד למספר מצטבר של 30 שעות חודשיות, במהלך שעות היום בלבד. מאחר שחריגה כאמור עשויה להגביר את חוסר הנוחות לציבור במקומות שבהם מתבצעות עבודות הקמה של מיזם תשתית חיוני מועדף, מוצע לקבוע כי גוף מבצע יפרסם את דבר החריגה ברבים

(ד) הגוף המבצע ימדוד ויתעד באופן רציף את מפלס הרעש לפי הוראות תוספת זו בהתאם להוראות שנתן לו המשרד להגנת הסביבה ולהוראות כל דין.

3. הפעלת מכונות על אף ההוראות לפי חוק למניעת מפגעים, לשם ביצוע עבודות להקמת מיזם תשתית חיוני מועדף, גוף מבצע רשאי להפעיל מכונה כמשמעותה לפי החוק האמור או לבצע כל עבודה לצורכי חפירה, בנייה, הריסה או כיוצא בהן, באזור מגורים בכל שעה משעות היממה, ובלבד שהפעלת המכונה או ביצוע העבודה אינם כרוכים בגרימת רעש חזק או בלתי סביר כאמור בסעיף 2 לתוספת זו.

4. פריקה, טעינה וטלטול של מכלים וסחורות על אף ההוראות לפי חוק למניעת מפגעים, לשם הקמת מיזם תשתית חיוני מועדף, גוף מבצע רשאי לבצע פעולות פריקה וטעינה או טלטול מכלים באזור מגורים בכל שעה משעות היממה, ובלבד שביצוע פעולות כאמור אינו כרוך בגרימת רעש חזק או בלתי סביר כאמור בסעיף 2 לתוספת זו; לעניין זה, "מכלים" – לרבות מכלי אשפה, חביות, מכלי גז מיטלטלים, סחורות וכיוצא באלה.

5. הוראות לעניין דיור חלופי שר האוצר רשאי, בהסכמת השר להגנת הסביבה, לקבוע הוראות לעניין דיור חלופי.

ד ב ר י ה ס ב ר

בשעות הלילה בכפוף למגבלות הרעש, צפויה לאפשר את זירוז עבודות התשתית ומניעת מטרדים ציבוריים רחבים יותר בשעות היום.

לסעיף 5 לתוספת

בהמשך להוראות סעיף 2 לתוספת השנייה שעניינן חריגה ממפלס הרעש המרבי בכפוף למציאת דיור חלופי, וכדי לאפשר התאמות וקביעת כללים כנדרש, מוצע להסמיך את שר האוצר בהסכמת השר להגנת הסביבה, לקבוע הוראות לעניין הדיור החלופי שיוצע. מובהר כי הוראות אלה יכול שיכללו, בין השאר, הוראה לעניין מיקומו ורמתו של הדיור החלופי וכן הוראה לעניין אופן הפנייה לציבור בעת הצעת דיור חלופי.

ולתעד את מפלס הרעש לפי הוראות התוספת, כאשר אופן מדידת הרעש יהיה בהתאם להוראות שייתן לו המשרד להגנת הסביבה ולהוראות כל דין.

לסעיפים 3 ו-4 לתוספת

מוצע לקבוע כי על אף האמור בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשל"ט-1979, ובתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992, יהיה ניתן להפעיל מכונה, כהגדרתה בתקנות האמורות, לצרכים המפורטים בסעיפים המוצעים, וכן לבצע פעולות פריקה, טעינה וכיוצא באלה לצורך קידומו של מיזם תשתית חיוני מועדף גם בשעות הלילה, זאת כל עוד אין חריגה מהמפלס המרבי לרעש. מתן האפשרות לביצוע פעולות